박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

고려대학교 대학원

법 학 과

김 민 규

2027년 2월

김 제 완 교 수 지 도

박 사 학 위 논 문

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

이 논문을 법학 박사학위 논문으로 제출함

2026년 10월

고 려 대 학 교 대 학 원

법 학 과

김 민 규

김민규의 법학 박사학위논문 심사를 완료함

2026년 12월

위 원 장 김제완 (인)

위 원 김규완 (인)

위 원 이병준 (인)

위 원 황원재 (인)

위 원 천병주 (인)

주택임차보증금반환채권의 행사 및 반환보장상의 법적 쟁점에 관한 연구

— 민사집행·도산절차를 중심으로 —

김민규

법학과

지도교수: 김제완

국문초록

보증금 미반환은 임차인의 주거이전을 막고, 임대인의 도산은 집행·면책을 통하여 회수에 영향을 준다. 본고는 반환재원의 부족과 권리행사 제약을 구별하고 민사집행·파산·회생·개인회생에서 반환채권을 행사할 방법을 검토한다.

우선변제권만으로 경매를 신청할 수 없으므로 강제경매에는 집행권원이 필요하다. 배당범위는 잔존채권액과 적법하게 편입된 청구액으로 정하고, 양도·대위와 보증기관의 지급은 권리귀속·수령권한·잔액에 반영한다. 보증기관의 지급만으로 임대인의 반환채무가 소멸하지는 않는다.

파산면책 후에도 법정 요건을 갖춘 우선변제권은 주택·대지의 환가대금에 존속하며, 일반 회생에서는 인가에 따른 책임면제와 계획상 권리변경을 구별한다. 개인회생에 관하여 본고는 판례상 우선변제 부분의 비면책 효과를 해당 주택·대지의 우선만족에 필요한 범위로 한정한다. 이에 따르면 면책 후 목적물과 대금의 우선권 행사가 끝난 뒤 일반 부족액에는 다른 재산의 책임이 없지만, 실제 목록누락·독립 법정 비면책사유·면책항변을 배척한 확정판결은 별도로 판단한다.

본고는 실제 목록기재 반환채권의 집행권원에 기한 재단 소속 주택의 신규 강제경매가 인가 후에도 개인회생절차의 종국적 종료까지 채무자회생법 제600조 제1

항 제2호에 따라 제한된다고 해석한다. 제615조 제2항의 귀속을 당연한 재단 이탈과 구별하고, 제600조 제2항의 담보권 실행 제한종기를 일반 강제경매에 적용하지 않는 입장이다. 같은 조 제1항에 따라 중지된 기존 경매는 인가 전 속행결정이나 적법한 대금 완납만으로 인가 후까지 존속하지 않는다. 제615조 제3항 단서에 따른 계획·인가결정의 존속근거와 중지가 남은 경우 제600조 제3항의 속행결정을 갖추어야 하며, 우선변제권만으로 실효된 경매의 배당을 계속할 수 없다.

입법안은 파산재단 주택의 사전허가와 재단 이탈·파산종료 후 및 개인회생 인가 후의 직접신청·통지를 정한다. 이행 가능하고 경매보다 불리하지 않은 대체 지급계획에만 일시 중지를 허용하며, 실제 지급액을 정산한다. 장래 사건에서는 인가 전 적법하게 완납되어 법원에 남은 대금의 배당절차도 보존한다. 사기 피해 인정 여부와 관계없이 같은 우선변제권을 가진 임차인에게 적용한다.

주제어: 주택임차보증금반환채권, 우선변제권, 강제경매, 배당요구, 파산, 회생, 개인회생, 면책, 반환보증

A Study on Legal Issues in the Enforcement and Protection of Residential Lease-Deposit Return Claims:

Focusing on Civil Execution and Insolvency Proceedings

by Mingyu Kim

Department of Law

under the supervision of Professor Jewan Kim

Abstract

Unreturned lease deposits impede tenants' relocation, while landlords' insolvency affects recovery through enforcement restrictions and discharge. This dissertation distinguishes insufficient repayment funds from legal barriers to recovery and examines deposit-return claims in civil execution, bankruptcy, rehabilitation and individual rehabilitation.

Statutory priority confers no independent auction right; compulsory auction requires an enforcement title. Distribution is confined to outstanding claims properly included in the proceedings. Assignment, subrogation and guarantee payments affect entitlement, receipt and accounting, but a guarantor's payment alone does not extinguish the landlord's obligation.

In bankruptcy, qualifying statutory priority survives discharge against the proceeds of the house and land. In rehabilitation, release from liability differs from modification under the plan. For individual rehabilitation, this dissertation limits precedent-based nondischargeability to priority satisfaction from that property. Once priority against the property and proceeds is exhausted after discharge, the ordinary deficiency cannot be enforced against other assets. Actual omission from the creditor list, independent statutory exceptions and a final judgment rejecting the discharge defense require separate treatment.

This dissertation interprets Article 600(1)(ii) of the Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act as barring a new compulsory auction of a house belonging to the estate based on an enforcement title for an actually listed claim until individual rehabilitation proceedings finally end. Vesting under Article 615(2) does not necessarily remove property from the estate, and Article 600(2)'s deadline for security enforcement does not govern ordinary compulsory auction. An auction stayed under Article 600(1) does not

survive confirmation merely through a pre-confirmation continuation order or lawful full payment. It requires preservation in the plan or confirmation order under the proviso to Article 615(3) and, where a stay remains, a continuation order under Article 600(3). Priority alone cannot sustain distribution in a lapsed auction.

The proposed legislation requires prior authorization for auctions of bankruptcy-estate houses and permits direct applications with notice after lawful estate exclusion, bankruptcy termination or individual rehabilitation confirmation. Temporary stays require feasible alternative payment plans no less favorable than auction. Actual payments reduce the remaining claim. For future cases, distribution of purchase money lawfully paid in full before confirmation and remaining with the execution court is preserved. These procedures cover all tenants holding the relevant statutory priority, regardless of recognized lease-fraud victim status.

Keywords: residential lease-deposit return claim, statutory priority, compulsory auction, demand for distribution, bankruptcy, rehabilitation, individual rehabilitation, discharge, deposit-return guarantee

서문

이 논문의 출발점에는 부모님의 삶이 있습니다. 1997년 외환위기 당시 30대 후반이셨던 부모님은 사업이 어려워진 뒤 오랫동안 빚 독촉에 시달리셨습니다. 예금이 압류되고 기본적인 금융거래조차 어려운 생활이 이어졌습니다. 2014년 변호사가 된 후 부모님의 채무를 갚고 관련 문제를 정리하였지만, 회생·파산제도를 더 일찍 알았더라면 다시 시작할 기회도 일찍 얻으실 수 있었으리라는 아쉬움이 남았습니다.

저 역시 어린 시절부터 일과 공부를 함께 이어 왔습니다. 여러 차례 이사를 다녔고 사업의 성공과 실패도 경험하였습니다. 고려대학교 법학전문대학원에 입학한 뒤에도 생계와 학업을 병행하였고, 어려운 시기에 김제완 교수님과 학교의 도움으로 학업을 계속할 수 있었습니다. 이 경험은 필요한 제도와 정보를 제때 접하는 것이 한 사람의 삶에 얼마나 큰 차이를 만드는지를 생각하게 하였습니다.

법조인이 된 뒤에는 피해자지원과 회생·파산 실무에 참여하였습니다. 검찰청 피해자지원 법무담당관으로 근무하면서 범죄피해자 지원업무를 경험하였고, 이후 회생·파산 실무를 공부하며 관련 상담과 사건을 맡았습니다. 채무자의 재기를 돕는 절차와 채권자의 권리보호가 서로 분리된 문제가 아니라는 점도 실무에서 계속 확인할 수 있었습니다.

전세사기 피해자를 지원하면서는 보증금을 돌려받아야 다음 생활을 준비할 수 있는 임차인들을 직접 만나게 되었습니다. 국토교통부 전세사기피해지원위원회와 대한변호사협회 등의 활동을 통하여 지원제도를 검토하는 과정에서, 임대인의 채무를 정리하는 절차가 임차인의 보증금 회수와 생활에 직접 영향을 미친다는 사실을 보다 구체적으로 살펴보게 되었습니다.

처음 구상한 박사학위논문의 주제는 인공지능을 활용한 전세사기 예방방안이었습니다. 그러나 연구를 계속하는 과정에서 이미 보증금을 돌려받지 못한 임차인의 권리행사에 더 직접적으로 답해야 할 문제가 있다는 생각을 하게 되었습니다.

보증금 반환 사건을 다루면서 사법보좌관·집행관·변호사·회생위원 등 실무가 사이에서도 같은 쟁점에 대한 해석과 처리가 엇갈리는 경우를 접하였습니다. 처리 기준이 분명하지 않아 판단이 유보되는 일도 있었습니다. 이에 현행 법령을 바탕으로 보증금 반환 실무를 점검하고, 특히 민사집행과 도산절차에서 불분명하게 남은 문제에 관하여 제 나름의 결론을 제시하고자 이 논문을 쓰게 되었습니다.

이 논문의 검토 결과가 회생·파산 실무와 법률상담에서 당사자가 필요한 절차를 이해하고 이용하는 데 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다. 앞으로도 민사집행과 도산 분야의 연구를 계속하면서, 실무에서 접한 문제를 연구로 연결하고 연구의 결과를 다시 현장에 돌려드리고자 합니다.

학업을 포기하지 않도록 이끌어 주시고 이 논문을 지도하여 주신 김제완 교수님께 깊이 감사드립니다. 어려운 때에 보내 주신 믿음과 가르침을 오래 간직하겠습니다. 논문의 심사를 맡아 주신 교수님들과 배움의 과정에서 도움을 주신 모든 분께도 감사드립니다. 오랜 시간을 함께 견디며 곁을 지켜 주신 부모님과 가족에게도 깊은 감사의 마음을 전합니다.

김민규

대목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xvii
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 4
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 8
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 10
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 10
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 18
제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 28
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 33
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 33
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 44
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 56
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 67
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 75
제1절 파산절차 ····· 75
제2절 회생절차 ····· 83
제3절 개인회생절차 ····· 91
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 120
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 128
제5장 결론 ····· 144
참고문헌 ····· 147
부록: 법률 개정안 ····· 165

세부목차

국문초록 ····· i
Abstract ····· iii
서문 ····· v
대목차 ····· vii
세부목차 ····· viii
일러두기 ····· xvii
제1장 서론 ····· 1
제1절 연구의 배경 ····· 1
제2절 선행연구와 연구의 과제 ····· 4
제3절 연구의 범위와 방법 ····· 8
Ⅰ. 연구의 범위 ····· 8
Ⅱ. 연구의 방법 ····· 8
제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권 ····· 10
제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속 ····· 10
Ⅰ. 반환채권의 발생과 임대차 종료의 확인 ····· 10
Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정 ····· 11
Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정 ····· 12
1. 현재 반환채무자 ····· 12
2. 현재의 권리귀속 ····· 14
Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제 ····· 15
1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효 ····· 15
2. 절차상 행사자와 수령권자 ····· 17
제2절 대항력·우선변제권과 반환보증 ····· 18
Ⅰ. 대항력과 제3자 관계 ····· 18
Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권 ····· 19
Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과 ····· 19
Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계 ····· 22

Ⅴ. 미반환 후 지원절차와 집행권원의 확보 ····· 24
제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정 ····· 28
Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권 ····· 28
Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별 ····· 29
Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한 ····· 30
Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정 ····· 31
제3장 임대주택에 관한 개별집행절차 ····· 33
제1절 환가의 유형과 임차인의 지위 ····· 33
Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우 ····· 33
1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계 ····· 33
2. 일부신청에 따른 우선배당 범위 ····· 34
3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력 ····· 35
4. 임대인 사망에 따른 집행절차의 처리 ····· 35
Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우 ····· 37
1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명 ····· 37
2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성 ····· 38
Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위 ····· 39
1. 미등기 주택과 대지의 매각 ····· 39
2. 여러 필지 중 일부의 매각 ····· 39
3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권 ····· 40
4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위 ····· 41
Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사 ····· 42
Ⅴ. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속 ····· 42
제2절 배당순위와 배당금의 수령 ····· 44
Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정 ····· 44
1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점 ····· 44
2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정 ····· 47
3. 순위조정에 따른 배당액 산정 ····· 50
Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과 ····· 51

1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이 ····· 51
2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점 ····· 52
Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계 ····· 53
1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행 ····· 53
2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건 ····· 53
3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교 ····· 54
Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원 ····· 54
1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액 ····· 54
2. 인도명령과 임차인의 점유권원 ····· 55
Ⅴ. 임차인의 주택취득과 자금부담 ····· 55
제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한 ····· 56
Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한 ····· 57
1. 채권양도와 제3자 대항요건 ····· 57
2. 질권설정과 반환채권의 행사 ····· 57
3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속 ····· 58
Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위 ····· 59
1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계 ····· 59
2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별 ····· 60
3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권 ····· 61
Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변 ····· 62
1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계 ····· 62
2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항 ····· 63
3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이 ····· 64
Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산 ····· 65
1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정 ····· 65
2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지 ····· 67
제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리 ····· 67
Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정 ····· 68
1. 경매신청채권액과 추가 배당요구 ····· 68

2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위 ····· 68
Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계 ····· 69
1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완 ····· 69
2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가 ····· 71
3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장 ····· 71
Ⅲ. 후발적 권리변동의 반영 ····· 72
1. 권리자의 변경과 승계의 증명 ····· 72
2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영 ····· 73
제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사 ····· 75
제1절 파산절차 ····· 75
Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책 ····· 75
1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구 ····· 75
2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권 ····· 76
3. 현행 비면책 특례와 적용범위 ····· 77
Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분 ····· 78
1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행 ····· 78
2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산 ····· 78
3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현 ····· 80
Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경 ····· 81
1. 대항력 있는 임대차와 해지제한 ····· 81
2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제 ····· 82
3. 부인과 반환채권의 재산정 ····· 82
제2절 회생절차 ····· 83
Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치 ····· 83
1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권 ····· 83
2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분 ····· 84
Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경 ····· 85
1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과 ····· 85
2. 회생계획상 권리변경과 현실지급 ····· 87

Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계 ····· 89
1. 임대차관계의 공제와 반환채권액 ····· 89
2. 회생절차상 상계와 상계금지 ····· 90
제3절 개인회생절차 ····· 91
Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한 ····· 92
1. 기존 집행과 집행권원의 취득 ····· 92
2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별 ····· 95
Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리 ····· 95
1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속 ····· 95
2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효 ····· 96
Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각 ····· 105
1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부 ····· 105
2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사 ····· 110
Ⅳ. 절차종료와 권리행사 ····· 115
1. 폐지 후 집행 ····· 115
2. 면책 후 권리행사와 승계 ····· 115
제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향 ····· 120
Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리 ····· 120
1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법 ····· 120
2. 미매각 상태와 절차종료의 효과 ····· 121
Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청 ····· 121
1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용 ····· 121
2. 예상배당액과 경매의 실익 ····· 123
3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건 ····· 124
Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차 ····· 125
1. 미국법상 재산귀속과 집행정지 ····· 125
2. 독일법상 환가권한과 환가기간 ····· 126
3. 일본법상 집행중지와 불복 ····· 127
제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안 ····· 128

Ⅰ. 개정안의 구조와 한계 ····· 128
1. 국회에 제출된 개정안의 내용 ····· 128
2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택 ····· 130
Ⅱ. 파산절차 ····· 131
1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가 ····· 131
2. 경매의 신청과 배당 ····· 132
3. 경매의 효력과 매수인의 보호 ····· 133
Ⅲ. 회생절차 ····· 135
1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정 ····· 135
2. 임차주택의 처분과 권리자 보호 ····· 135
Ⅳ. 개인회생절차 ····· 136
1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지 ····· 136
2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경 ····· 137
3. 변제계획의 기재사항 ····· 140
4. 면책·폐지 후의 권리행사 ····· 140
Ⅴ. 적용례와 경과조치 ····· 141
1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호 ····· 141
2. 회생·개인회생사건의 적용례 ····· 142
Ⅵ. 소액보증금 보호범위의 보완과 남은 과제 ····· 142
제5장 결론 ····· 144
참고문헌 ····· 147
부록: 법률 개정안 ····· 165
1. 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 165
2. 임차주택의 경매와 배당 ····· 167
3. 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 169
4. 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 170
5. 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 172
6. 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 174

7. 변제계획의 기재사항 ····· 176
8. 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 177
9. 적용례와 경과조치 ····· 178

표 목차

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한 ····· 18

[표 2] 이주 시점과 대항력·우선변제권의 유지 ····· 20

[표 3] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계 ····· 24

[표 4] 권리변동과 집행절차의 기준시점 ····· 31

[표 5] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항 ····· 32

[표 6] 채권별 우선범위와 기준시점·요건 ····· 47

[표 7] 2019년도분 보유세의 성립·법정기일·납기 ····· 48

[표 8] 순위조정 적용 전후의 배당액 ····· 50

[표 9] 권리변동·변제의 유형별 효과 ····· 67

[표 10] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항 ····· 74

[표 11] 관재인의 매각과 새 경매의 비교 ····· 123

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가 ····· 165

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당 ····· 167

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권 ····· 169

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분 ····· 170

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속 ····· 172

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정 ····· 174

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항 ····· 176

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사 ····· 177

[부록 표 9] 적용례와 경과조치 ····· 178

일러두기

1. ‘반환채권’은 주택임차보증금반환채권, ‘채무자회생법’은 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, ‘전세사기피해자법’은 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」을 뜻한다.

2. 제4·5장과 부록에서 법률명을 생략한 조문은 채무자회생법의 조문이다.

3. ‘제415조의3안’처럼 ‘안’을 붙인 조문은 본고의 입법제안이며, 국회 제출안은 의안번호로 구별한다.

4. 판례는 본문에 법원·재판일을, 각주에 사건번호를 적었다. 같은 날의 재판은 사건 내용으로 구별한다.

5. 단행본·정기간행물은 『 』, 논문·평석·주석서 해설은 「 」로 표시한다. 재인용은 ‘앞의 책(주 1)’, ‘앞의 논문(주 1)’으로 처음 각주를 밝힌다. 각주에서 대상판결만 표시한 부제를 생략한 경우 전체 제목은 참고문헌에 적었다.

6. 법령은 2026년 10월 시행법을, 의안·인터넷 자료는 각주에 적힌 확인·열람일을 기준으로 한다.

7. 외국 법령명은 우리말로, 조문은 원래 번호 체계로 적고 참고문헌에 원어명을 병기한다.

8. 가정사례의 금액·기간은 법리 설명을 위한 설정이며 실제 사건·통계가 아니다.

제1장 서론

제1절 연구의 배경

주택임차보증금은 현재의 주거를 확보하면서 다음 주거로 옮길 자금이 된다. 따라서 반환 여부뿐 아니라 회수시점과 조건도 임차인의 주거이전을 좌우한다. 선행연구는 계약갱신 등 임대차 존속보장을 다루어 왔다.[1] 종료 뒤에는 반환받을 때까지 거주할 권리와 다음 주거를 위한 보증금 회수가 함께 문제된다. 반환채무자와 책임재산을 확인하고 소송·집행·도산절차에서 실제 지급을 받을 방법을 검토하여야 한다.

보증금은 차임·손해배상 등 임차인의 채무를 담보하는 한편[2] 임대인이 이용할 자금이 된다.[3] 반환을 후속 보증금이나 매각대금에 의존하면 재임대·주택처분의 어려움이 반환능력에 영향을 준다.[4] 2022년 하반기 이후 금리 상승과 주택·전세가격

1) 모승규, 「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023, 7~10·177·179면(계약갱신·차임규제·분쟁조정의 연계를 통한 방법론).

2) 방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 317면.

3) 김제완, 「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」, 『법조』 제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 41~44면; 윤성진·이슬, 「주택임차보증금 반환 지연 및 미반환 발생 구조 이해: 보증금 반환 재원과 우선순위를 고려하여」, 『국토연구』 제122권, 국토연구원, 2024, 104~106면.

4) 김제완·손유은, 「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」, 『일감부동산법학』 제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 12~16면; 김제완·손유은, 「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」, 『은행법연구』 제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 141면·159~160면.

하락으로[5] 후속 보증금·매각대금이 종전 보증금에 못 미치는 사례가 나타났다. 여러 주택을 보유한 임대인에게는 이 부족이 동시에 발생할 수 있다.[6]

미반환의 원인은 재원 부족과 권리행사 제약으로 나뉜다. 비용·선순위채권을 뺀 대금이 부족하면 우선변제권으로도 전액을 회수하지 못한다. 반면 가치가 남아도 반환채무자가 소유자가 아니거나 집행이 제한되면 그 재산에서 회수할 근거가 필요하다. 본고는 후자의 책임재산 귀속과 집행·도산절차를 연구한다.[7]

예방 연구는 정보제공·공시로 계약 전 위험판단을 돕고,[8] 예탁·분리관리·반환보증으로 재원을 확보하려 한다.[9] 반환보증 의무가입과 보증서 교부·보증금 지급의 동시이행을 정한 개정시안도 있다.[10]

---

5) 김제완, 「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」, 『민사법학』 제111호, 한국민사법학회, 2025, 186면.

6) 김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024, 15~16면·18~19면.

7) 김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026, 26~28면. 예컨대 주택의 소유권이 수탁자에게 이전된 뒤 위탁자가 임대차계약을 체결하였다면, 위탁자가 반환채무를 부담한다는 사정만으로 수탁자 명의의 신탁재산이 그 채무의 책임재산이 되지는 않는다(제3장 제1절 V).

8) 조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 28~33면·39~41면; 김홍석, 「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」, 『일감부동산법학』 제32호, 2026, 177~182면.

9) 김판기, 「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」, 『법과정책연구』 제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 277~283면; 성주현, 「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금보호제도와 비교를 통한 시사점—」, 『비교사법』 제32권 제1호, 한국비교사법학회, 2025, 390~393면; 문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12., 7~10면; 김제완, 앞의 논문(주 3), 48면·61~63면·66~68면; 김제완·손유은, 앞의 논문(은행법연구, 주 4), 150~151면·160~161면.

10) 김제완·손유은, 앞의 논문(일감부동산법학, 주 4), 17~18면; 김제완, 앞의 논문(주 5), 186~191면; 이해진·최예린·김제완, 「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무」,

미반환이 현실화되면 집행권원 취득, 직접 경매신청과 다른 경매의 배당참가가 문제된다. 임대인이 도산하면 관리·처분권과 여러 채권자의 변제를 함께 조정해야 하므로 임차인의 개별 만족만으로 집행 허용 여부를 정할 수 없다. 파산은 관재인, 회생은 관리인, 개인회생은 원칙적으로 채무자가 재산을 관리·처분한다. 기존 경매의 중지·실효, 신규 집행제한과 계획의 효과도 절차별로 검토해야 한다. 피해가구 조사에서도 임대인의 파산·회생 사례가 확인된다.[11]

공개자료의 조사응답과 법해석은 구별해야 한다.[12] 전문가가 제시한 집행제한 개선의견과 연구진의 우선변제 부분 집행허용 해석은[13] 법원의 일치된 처리를 뜻하지 않는다. 본고는 그 차이가 경매신청과 회수시점에 미치는 영향을 검토한다.

대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생면책 후 우선변제 부분과 그 범위의 기존 반환판결 집행력을 보호하였다.[14] 2025. 6. 12. 판결은 당시 파산면책 아래 인적 반환청구와 특정 환가대금의 우선변제권을 구별하였다.[15] 본고는 이를 토대로 절차 계

『법학논총』 제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 79~82면.

11) 최은영 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023, 3~4, 8~9, 37, 52~53, 202면. 피해단체 등을 통해 모집한 설문 1,579가구와 등기부 연계 1,490가구이며 문항별 무응답을 제외한다. 표 Ⅲ-18은 1,492가구로 그림 Ⅲ-8과 비율도 달라, 절차개시 사례의 존재만 참고한다.

12) 전국 개인회생사건의 접수건수는 2021년 81,030건에서 2025년 149,147건으로 증가하였으나(법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026, 제6장 제1절 표52 「도산관련사건 접수 현황」, 759면), 이 통계가 곧바로 임대인의 도산 증가를 뜻하지는 않는다.

13) 이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서, 2025, 38~39·67~68·74·138면. 67~68면은 개인회생 전문가 12명의 서면응답으로 전국 처리통계가 아니다. 74면의 집행제한 개선의견은 응답자에게, 138면의 우선변제 부분 집행허용 해석은 연구진에게 귀속한다.

14) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

15) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

속 중의 환가·지급주체와 면책 후 책임범위를 검토한다.

제2절 선행연구와 연구의 과제

판례와 선행연구는 경매신청과 우선배당을 구별한다. 임차인의 강제경매에는 반환채권의 집행권원이 필요하지만,[16] 대항력·우선변제권을 갖춘 임차인의 직접 신청에는 특별한 사정이 없으면 우선변제권의 행사도 포함된다.[17] 일부청구·배당요구종기·후행 자료의 처리에는 기존 기준이 있다.[18] 본고는 그 범위 안에서 양도·압류·질권·보증기관 지급이 겹칠 때 청구·수령권자와 실제 지급액을 어떻게 배당·잔존채권에 반영할지 검토한다.

도산 판례는 면책 후 우선변제권과 집행권원,[19] 관재인의 환가,[20] 개인회생 중 집행의 처리[21]를 다룬다. 본고는 이 권리의 존속과 환가·지급절차의 근거를 연결하여 살핀다.

---

16) 이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025, 376면.

17) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나; 김현선, 「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부」, 『홍익법학』 제15권 제1호, 2014, 930~933면.

18) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 김현선, 앞의 논문(주 17), 924면·930~932면; 최환주, 「2013년 민사집행법 중요 판례」, 『인권과 정의』 제440호, 2014, 71면 참조.

19) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

20) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

21) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

일반 회생에서는 일반의 우선권 있는 회생채권설에 이어,[22] 특정 부동산의 우선특권으로 보아 담보되는 범위를 회생담보권으로 분류하는 연구와 실무가 형성되었다.[23] 본고는 이를 전제로 담보가치·대금배분·실제 지급을 검토한다.

개인회생의 선행연구는 채권자표 등을 통한 강제경매를 제안하고,[24] 미매각 주택의 예상 우선변제액·일반 부족액을 나누어 미확정 변제금을 유보하는 방안[25] 등 절차 보완을 논의하였다.[26] 그러나 금액 구분·유보만으로 주택이 매각되거나 우선배당액이 확정되지는 않는다.[27]

---

22) 김영주, 「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」, 『법학논총』 제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013, 16면.

23) 김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020, 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023, 746~747면.

24) 김형진, 「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」, 『법무사』 2010년 1월호, 49~51면; 김형진, 「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」, 『민사법의 이론과 실무』 제15권 제1호, 2011, KCI 제공 원문 PDF 21~25쪽(이하 이 논문의 인용면은 원문 PDF 쪽수로 표시한다); 정민교, 「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」, 『법조』 제72권 제1호, 2023, 574~576면; 성준호, 「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」, 『회생법학』 제29호, 2024, 50~53면; 오소정, 「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」, 『회생법학』 제32호, 2026, 219~222면.

25) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 12~18·21쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면; 오소정, 앞의 논문(주 24), 223면. 김형진이 소개한 간이평가액의 70퍼센트 방식은 당시 실무에 관한 것으로, 법원공무원교육원, 『파산·개인회생실무』, 2009, 178면을 재인용한 것이다.

26) 면책 전에 실제 반환받을 보증금액을 확정하는 절차, 면책 후 미회수 보증금의 처리, 확정채권신고 및 권리행사에 관한 고지절차의 보완방안으로 김형진, 앞의 논문(2010, 주 24), 49~51면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 23~25쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 575~578면; 오소정, 앞의 논문(주 24), 222~224면.

27) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 12~18쪽; 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면.

인가 확정 후 반환채권액 확정에 필요한 경우 채권자표로 강제경매하게 하는 견해는 별도 반환판결의 부담을 줄인다.[28] 다만 집행권원을 부여해도 집행금지가 해소되는지는 별개이므로[29] 인가 후 신규 경매의 허용 여부를 먼저 판단해야 한다. 인가 후 신규 강제경매에는 제600조 제2항을 유추하여 인가 전만 제한하는 허용설[30]과 제1항 제2호로 절차 종료까지 제한하는 견해[31]가 대립한다. 본고는 후자를 취하여 채무자 귀속이 재단 이탈을 뜻하는지, 계획 밖 만족·비면책이 집행금지도 해제하는지 검토한다. 실제 목록기재채권에 기한 재단 주택의 집행제한을 논증하고 인가 후 신청근거를 입법으로 제안한다.

파산 연구는 면책 후 우선변제권의 존속[32]과 환가방법을 논의하며, 일정 보증금의 비면책 및 별도 경매신청권을 제안하였다.[33] 관재인이 기존 경매를 속행하거나 직접 처분하면 별도 경매 없이 우선변제받을 수 있다.[34] 이를 이유로 새 신청권의 필요성이 작다는 견해도 있다.[35] 본고는 기존 환가방법으로 실제 우선변제받을 수

28) 정민교, 앞의 논문(주 24), 553~560면·574~577면.

29) 유철희, 「제589조」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 186~187면 및 「제600조」, 같은 책, 355~356면. 신아름, 「제581조」, 같은 책, 84면.

30) 김희중, 「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 331~332면; 전대규, 『채무자회생법』 제10판 제2권, 법문사, 2026, 2111면 및 각주 74.

31) 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29), 186~187면; 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 355~356면.

32) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

33) 박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 4면; 양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 145면·152면.

34) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결.

35) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 1522면 각주 243.

있는지에 따라 보완 범위를 정한다.

우선변제권 대신 반환 전 임대차 존속을 보장하는 방안,[36] 별제권·경매신청권 부여와 비면책 확대[37]는 선행 입법론과 국회안의 주요 내용이다.[38] 신청권은 주택의 환가수단을, 비면책은 면책 뒤에도 남는 인적 책임을 정한다.[39] 본고는 그 효과를 나누고 집행개시·기존 경매·책임재산·배당 후 정산을 연결한다.

검토대상은 피해자 인정 여부와 관계없이 법정 우선변제권을 가진 임차인이다.[40] 집행제한·배당 전 실효·면책 후 부족액은 특별법 지원과 별도로 일반법상 해결할 문제이다.

개인회생의 핵심은 두 가지다. 첫째, 인가 전 적법한 완납 뒤 배당이 실효되면 소유권 취득·배당권한·독립 지급채권을 어떻게 처리할 것인가. 둘째, 면책 후 환가로도 부족한 보증금을 다른 재산에서 회수할 수 있는가. 판례상 면책 예외[41]와 제625

---

36) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면 각주 5. 우선변제권을 두기보다 보증금 전액이 반환될 때까지 임대차의 존속을 보장하는 방식으로 보호를 일원화하자는 입법론이다.

37) 이경미 외, 앞의 보고서(주 13), 138~147면. 제411조의 별제권 추가안과 제415조·제600조 개정안은 138~142면, 비면책 확대안은 142~147면.

38) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.).

39) 제4장 제5절 Ⅰ.2 참조. 비면책 규정은 면책 후에도 부담하는 인적 책임의 범위를, 경매신청권 규정은 특정재산에 관한 우선변제권을 현실화할 환가수단을 정한다.

40) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조의13; 부칙(법률 제19425호, 2023. 6. 1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조; 부칙(법률 제21634호, 2026. 5. 12.) 제6조. 이 특례는 일정한 피해자등의 보증금반환채권에 비면책을 인정하지만, 그 적용대상과 범위에는 법률상 제한이 있다.

41) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

조의 문언을 검토하고 남는 환가·지급 공백을 입법으로 보완한다.

제3절 연구의 범위와 방법

Ⅰ. 연구의 범위

민사집행과 임대인의 파산·회생·개인회생에서 주택임차보증금반환채권을 행사하는 법률관계를 연구한다. 종료·정산·반환채무 승계·대항력·우선변제권은 그 행사에 필요한 범위에서 다룬다. '반환보장'은 우선변제권·보증의 보호와 집행·도산의 행사 방법 및 실제 지급을 포괄한다.[42] 반환보증은 지급 후 채권·우선변제권의 귀속과 행사 및 잔존채무의 정산을 중심으로, 부동산 환가·배당은 임차주택과 대지를 중심으로 검토한다.[43]

Ⅱ. 연구의 방법

법령·판례·학술논문·주석서·실무서에 기초하여 권리귀속, 집행·배당 요건과 도산의 제한, 실제 지급·정산을 차례로 검토한다.[44] 양수인이 종전 집행권원을 이용하려

---

42) 임대차계약의 체결과 존속에 관한 일반적 규율, 계약체결 전의 정보제공 및 전세사기피해자 지원 제도는 중심적인 연구대상에서 제외하되, 반환채무자의 확정, 반환채권과 우선변제권의 행사, 도산절차상 집행제한이나 면책의 효과에 영향을 미치는 범위에서는 검토한다.

43) 다가구는 계약과 소유·매각·배당 단위의 불일치, 조세공매는 민사경매와의 절차 차이, 신탁주택은 반환채무자와 책임재산의 귀속을 중심으로 다룬다. 신탁 일반의 책임재산 입법론은 제외하고 상가임대차는 공통 법리 비교에 한정한다.

44) 권리의 성립과 귀속은 제2장 제1절, 행사의 절차적 근거와 제한은 제2장 제3절·제3장·제4장, 지급·배당의 반영은 제3장 제3절 Ⅳ 참조.

면 승계집행문 등 별도 요건이 필요한 것이 그 예다.[45] 판례는 사실관계·청구·항변·심판대상에 맞추어 읽고,[46] 학설·실무는 근거규정과 법률효과를 비교한다. 현행법 해석과 법률개정이 필요한 제안을 구별한다.

미국의 재산귀속·집행정지, 독일의 환가권한·기간, 일본의 집행중지·불복을 비교한다.[47] 각 제도의 권리구조를 확인하여 국내 우선변제권·도산절차에 참고할 요소를 가린다.

입법안은 기존 방법으로 환가·지급하기 어려운 범위에 신청권을 보완하고, 처분·계획변제와의 조정, 참여·불복, 배당정산을 함께 정한다.[48]

논의를 연결하기 위해 다가구주택 임차인이 갱신 때 보증금을 올렸으나 종료 시 반환받지 못한 사건을 가정한다. 원금·증액분의 지급·확정일자·대항요건, 갱신거절의 도달 또는 해지의 효력부터 확인한다. 계속 거주한다면 인도 제공과 사용대가의 정산도 판단한다. 회수방법은 보증·재산·진행절차에 따라 정한다. 이주에 앞서 대항요건 상실 전 임차권등기 완료의 필요를 확인하고 보증이행·권원확보·배당참가·피해지원은 병행할 수 있다. 대출 만기·연장은 별도이며, 당사자의 사망·도산에는 청구주체·상대방·행사방법을 다시 정한다. 각 경로의 지급액은 잔존채권에 반영한다.

---

45) 제3장 제3절 Ⅰ(반환채권의 귀속과 행사권한을 바꾸는 권리변동) 및 제4절 Ⅲ.1(권리자의 변경과 승계의 증명); 민사집행법 제31조, 민사집행규칙 제23조 제1항 참조.

46) 판례를 적용할 때 확인할 사항은 제2장 제3절의 표 5 참조.

47) 제4장 제4절 Ⅲ.1(미국법), Ⅲ.2(독일법), Ⅲ.3(일본법) 참조.

48) 제4장 제4절 Ⅱ.3(임차인의 경매신청에 관한 입법요건) 및 제5절 Ⅱ~Ⅴ 참조.

제2장 임차보증금반환채권과 우선변제권

제1절 보증금반환채권의 성립·범위와 귀속

반환채권의 행사는 정산 후 잔액과 현재 채무자·권리자를 확정하는 데서 시작한다. 채권양도·대위에 따른 채권이전과 대항력·우선변제권의 승계범위는 같지 않을 수 있으므로 각각 확인한다(민법 제449조·제450조·제481조; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항).

Ⅰ. 반환채권의 발생과 임대차 종료의 확인

장래의 반환채권도 종료 전 양도·질권설정·압류의 대상이 된다. 종료 시에는 보증금이 담보하는 채무를 정산하여 잔액과 이행기를 확정한다.

개시 전 계약과 보증금 지급에 기초한 반환채권은 임대차가 개시 후 종료되었다는 이유만으로 개시 후 채권이 되지 않는다.[49] 같은 미회수 손실에 관한 계약상 반환·불법행위·비용상환·보증금 지급청구도 발생근거·채무자·소멸사유가 다르므로 도산상 분류와 귀속을 따로 판단한다.[50]

---

49) 김치송, 「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부」, 『저스티스』 통권 제171호, 한국법학원, 2019, 355~358면.

50) 채무자회생법 제118조 제1호·제423조·제581조 제1항. 임대인에 대한 계약상 보증금반환채권과 별도의 불법행위 손해배상채권·비용상환채권은 발생근거와 소멸사유가 다르고, 보증기관에 대한 지급청구권은 채무자가 다르다.

종료가 다투어지면 통지 내용과 도달부터 증명한다. 기록 없는 전화통지나 반환을 기다린 합의가 갱신인지 기일유예인지가 문제된다. 기간만료 전 갱신거절과 달리 묵시갱신·갱신요구 후 해지는 도달 후 3개월이 지나 효력이 생기며, 별도 합의갱신에 이 규칙이 당연히 적용되지는 않는다.[51] 발송만으로 도달이 증명되지는 않는다. 과실 없이 상대방·소재를 모르면 민법 제113조의 공시송달을, 이미 해지권이 발생했다면 소장 부본 송달을 이용할 수 있다. 신청·제소일이 아니라 송달의 효력발생일과 그 후 해지기간 만료일을 구별한다.[52]

임대인의 아들에게 한 갱신거절 사건은 가족관계가 아니라 입주·하자 처리와 반환협의 등을 근거로 포괄적 대리권을 인정하였다. 대법원은 종료·반환의무 판단을 유지하되 인도·이행제공을 심리하지 않은 지연손해금 부분을 파기환송하였다. 종료와 지체의 증명은 별개다.[53]

Ⅱ. 잔존 반환채권액의 확정

반환액은 실제 지급 보증금에 갱신·변경에 따른 증감과 기반환액을 반영하여 산정한다. 계약금·선급차임은 지급원인에 따라 구별한다. 연체차임·인정되는 원상회복

51) 민법 제111조·제543조 제2항; 주택임대차보호법 제6조 제1항·제6조의2·제6조의3 제4항. 만료 전 갱신거절은 법정 통지기간, 묵시갱신·갱신요구권 행사 후 해지는 도달 후 3개월을 지켜야 한다. 해지의 일방적 철회와 새 계약·반환기일 변경 합의는 다르다.

52) 민법 제113조; 민사소송법 제194조~제196조. 첫 공시송달은 실시 후 2주, 외국 송달은 2개월 뒤 효력이 생긴다. 소장 부본 송달에 의한 해지는 대법원 2026. 6. 24. 선고 2024다320215 판결 참조. 차임연체 상가 사건의 해지요건을 주택임대차에 그대로 옮기지는 않는다.

53) 서울고등법원 2026. 1. 22. 선고 2024나2043004 판결, 이유 2.나.; 대법원 2026. 6. 24. 선고 2026다201978 판결, 이유 2·3. 원심이 인정한 아들의 포괄적 대리권과 개별 약관의 이행청구기간 해석에 관한 판단이 유지되었다. 이를 모든 동거가족의 수령권한이나 모든 보증상품의 청구기간에 일반화할 수는 없다.

비 등 담보범위의 채무는 보증금에서 공제한다. 임대인은 발생사실, 임차인은 변제 등 소멸사실을 증명한다.[54] 이러한 담보정산과 달리 별도 반대채권의 상계에는 법정 상계요건이 필요하다.[55]

미반환으로 생긴 별도 금전채권은 보증금 원금에 당연히 합산되지 않으며,[56] 비용상환채권의 인정도 우선변제 대상 보증금액을 늘리지 않는다.[57]

집행권원 금액은 성립 후 변제·공탁·상계로 잔액과 달라질 수 있다.[58] 일부만 신청할 수도 있으며, 배당은 절차에 편입된 청구범위에서 매각대금·비용·순위에 따라 정해진다.

Ⅲ. 반환채무자와 권리귀속의 확정

1. 현재 반환채무자

반환채무자는 계약 당시 임대인이나 현재 소유자와 반드시 같지 않다. 양도에서

54) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2005다8323·8330 판결; 방웅환, 앞의 글(주 2), 328~333면; 지원림, 『민법강의』 제23판, 홍문사, 2026, 1154면.

55) 이 차이는 반환채권이 양도되거나 질권의 목적으로 된 뒤 임대인이 채권의 감액을 주장하는 경우(제3장 제3절 Ⅲ)와 임대인의 도산절차에서 상계제한이 적용되는 경우(제4장 제1절 Ⅲ.2, 제2절 Ⅲ)에 나타난다.

56) 다만 그 채권과 임차인의 피담보채무 사이에 유효한 상계 등이 이루어져 피담보채무가 감소하였다면, 그 결과는 최종 반환할 보증금 잔액에 반영될 수 있다.

57) 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024다221455 판결. 이 판결은 임차권등기명령의 신청·등기에 소요된 법정 비용상환청구권을 민사소송이나 상계로 행사할 수 있다고 보았으나, 그 청구권이 보증금반환채권의 원금에 포함된다고 판단한 것은 아니다.

58) 민사집행법 제44조·제57조·제59조. 집행권원 성립 후에 발생한 소멸사유는 청구이의 등 해당 절차에 따라 주장하여야 한다.

는 내부 채무인수 약정과 별개로 법정 승계요건·임차인의 이의를, 상속에서는 임대인 지위의 승계자를 확인한다(주택임대차보호법 제3조 제4항; 민법 제1005조). 대항력 있는 주택의 양수인이 임대인 지위를 승계하면 반환채무도 이전된다.[59] 다만 임차인이 양도사실을 안 뒤 상당한 기간 내 승계에 이의하면 종전 임대인의 반환채무가 남는다.[60] 종전 소유자는 승계를 이유로 반환을 거절하고 새 소유자도 지급하지 않는 피해사례가 있다.[61] 면책적 승계라면 회수는 새 소유자의 자력에 달리지만, 위험이 있다는 이유만으로 종전 임대인의 병존적 책임을 인정할 수는 없다.[62]

대항력 있는 상가임대차에서 판례는 공동상속인의 반환채무를 불가분채무로 보면서,[63] 대상분할로 목적물을 단독 취득한 상속인에게는 면책적 인수를 인정하였다.[64] 후자는 상속채무의 분할귀속 판례와 정합성이 문제된다.[65]

---

59) 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

60) 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다64615 판결.

61) 덕방연구소, 『전세 월세 보증금을 지켜라』, 황금부엉이, 2024, 21면. 임대인 교체 뒤 종전 소유자와 새 소유자에게서 반환받지 못하는 상황을 소개한 실무 피해사례이며, 법원의 확정 사실인정이나 판시를 인용한 것은 아니다.

62) 김제완, 앞의 논문(주 3), 45~48면·60~62면; 이해진·최예린·김제완, 앞의 논문(주 10), 80~81면. 종전 임대인의 병존적 책임을 제안한 견해로 현행 승계효과와 구별한다. 독일민법 제566a조 제2문은 종료 시 양수인에게 담보를 반환받지 못하면 종전 임대인의 의무가 계속됨을 명시하나, 우리 법상 당연한 책임존속 근거는 아니다. 양창수 역, 『독일민법전—총칙·채권·물권』 2026년판, 박영사, 2026, 494~495면.

63) 대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결; 한승수, 「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무」, 『민사법학』 제97호, 한국민사법학회, 2021, 192면.

64) 대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결.

65) 이지형, 「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무」, 『토지법학』 제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 241면·243면.

2. 현재의 권리귀속

양도·확정 전부명령·변제자대위가 있으면 이전 범위를 반영하여 임차인과 취득자에게 귀속하는 반환채권액을 나눈다. 질권·압류추심만으로 채권이 이전되지는 않는다. 질권자는 피담보액 한도에서 직접청구하고(민법 제353조), 추심채권자는 임차인의 처분·영수가 제한된 채권을 추심한다(민사집행법 제227조·제229조). 유효한 지급상대방은 귀속과 행사·수령권한을 함께 확인하여 정한다.[66]

필자는 전세사기 피해 임차인이 자살로 사망한 사례를 직접 접하였다. 반환채권은 원칙적으로 상속되지만 주택임대차보호법 제9조가 적용되면 임대차 채권·채무의 특별승계자에게 귀속한다. 동거 상속인의 전액 수령이나 별거 상속인의 권리상실, 사망에 따른 즉시 종료·반환을 단정할 수 없다. 승계자는 종료·공제액과 동시이행·수령권한에 맞추어 청구한다.[67]

점유권 상속과 대항력 유지는 별개다. 동거 가족의 점유·등록이 이어지는지, 사망 후 공백이 생겼는지 확인하며 같은 세대·별거 여부만으로 결론짓지 않는다. 사망 전 등기로 보전한 권리는 등기 후 대항요건을 잃어도 유지된다. 승계 확인과 등기 사이의 공백을 줄일 안내·신속처리가 필요하다.[68]

---

66) 대법원 2023. 3. 30. 선고 2021다264253 판결; 전휴재·김유성, 「2023년 민사집행법·도산법 중요 판례평석」, 『인권과 정의』 제521호, 대한변호사협회, 2024, 255~257면. 상가건물 공동임차인 중 한 사람의 불가분적 보증금반환채권 일부에 대한 압류·전부명령의 효력을 다룬 판결이다.

67) 민법 제1005조·제1007조·제547조; 주택임대차보호법 제9조. 제9조의 특별승계·채권채무 귀속과 사망 후 1개월 내 반대의사는 민법상 상속·승인포기와 구별한다. 공동승계 계약의 해지는 제547조의 전원 원칙, 청구·수령은 각 권리와 위임에 따른다. 소송중단·수계와 대리인 예외는 민사소송법 제233조·제238조 참조. 필자의 사망 사례와 본문의 동거·별거 상속관계 가정은 별개다.

68) 민법 제192조·제193조; 주택임대차보호법 제3조·제3조의3 제5항. 대법원 1996. 1. 26. 선고 95다30338 판결은 가족의 점유·등록을 유지한 임차인의 일시 전출 사건으로 사망·등록공백의 직접 선례가 아니다. 권리상실 후 등기는 종전 순위를 소급 회복하지 않는다. 본문의 개선제안은 자동

상속재산파산에서는 특별승계·양도·담보관계를 반영한 유산의 반환채권을 관재인이 관리·행사한다. 임대인 소유 주택의 환가와는 다르며, 동거 유족을 위한 재단·환가 예외는 금액·생활요건별로 판단한다. 확정일자가 없어도 대항력·소액최우선변제 요건을 따로 확인하고, 점유만으로 우선권을 인정하거나 배당재원 부족으로 반환채권을 소멸시키지 않는다.[69]

Ⅳ. 반환채권의 행사와 변제

1. 이행기·동시이행·지체와 소멸시효

종료로 반환잔액의 이행기가 와도 곧바로 지체가 성립하지는 않는다. 인도의무와 원칙적으로 동시이행관계이므로 인도 또는 적법한 제공을 확인한다.[70] 인도를 제공해도 상당한 기간 내 반환할 수 없음이 객관적으로 명백하면 제공 없이 지체배상을 청구할 수 있다. 새 임차인이 구해져야 반환할 수 있어 임차인이 새 아파트 계

유예를 뜻하지 않으며 제3자의 공시 신뢰·순위와 다른 승계인의 권리를 고려한다.

69) 채무자회생법 제307조·제347조·제359조·제384조·제389조. 대법원 2024. 1. 4. 선고 2022다285097 판결은 제383조 제1항의 원칙적 적용배제 속에서 퇴직연금의 가족생계 보호를 고려한 사건으로 보증금 전액 제외의 선례가 아니다. 서울회생법원 실무준칙 제376호 제3조(2024. 12. 17.), 196면과 수원회생법원 같은 준칙 제3조(2025. 3. 17.), 185~186면은 민사집행법 제246조 제1항 제6호 금액을 다룬다. 상속개시 당시 동거·생계공동의 부양가족·사실상 배우자가 자력·근로로 독립주거를 마련할 수 없는 경우 서울은 재단범위 예외, 수원은 환가재량을 정한다. 동일세대의 전액 자동보호가 아니다.

70) 대법원 1977. 9. 28. 선고 77다1241·1242 전원합의체 판결; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(매매계약상 동시이행항변과 이행지체에 관한 사건). 민법 제621조의 약정등기는 다른 약정이 없으면 반환·말소가 동시이행이므로 지연손해금에는 말소 이행·제공도 필요하다(대법원 2024. 12. 12. 선고 2024다261989 판결). 등기명령의 임차권등기는 반환이 말소보다 선이행이다(대법원 2005. 6. 9. 선고 2005다4529 판결). 지원림, 앞의 책(주 54), 1166면·1185면.

약금 2,400만원을 잃은 사건도 이 예외의 재심리를 명한 파기환송이며, 전액 배상을 확정한 것은 아니다.[71]

계속 사용에 따른 차임·사용이익은 지체와 별도로 정산한다. 순수전세의 전액 미반환만으로 월세 상당액을 추가할 수는 없지만, 일부 배당 후 전부 사용에는 반환분에 대응한 사용이익이 문제된다. 사용 없는 점유도 구별하고, 담보범위의 공제와 별도 채권의 상계요건을 각각 판단한다.[72]

본고는 반환금·인도의 동시정산과 지체책임 예외의 입증을 구체화하되, 말소순서는 등기 유형별로 구별한다. 추가 금전책임은 현행 구제의 공백, 사용이익·중복배상과 무자력·도산의 영향을 고려하여야 한다.

판례는 보증금 반환을 위한 적법한 계속점유 중에는 반환채권의 소멸시효가 진행하지 않는다고 본다.[73] 이에 찬성하는 견해,[74] 일반 시효법리와의 조화를 요구하는 견해,[75] 적용배제의 특별한 근거를 요구하는 견해가 대립한다.[76]

---

71) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2024다321973 판결. 원심이 배척한 새 아파트 계약금 2,400만원 상당의 손해배상 부분에 관하여 파기환송하였다. 인도를 제공하더라도 임대인이 상당한 기간 내 보증금을 반환할 수 없음이 객관적으로 명백하다는 사정의 심리와 손해배상책임·범위의 판단은 남아 있다.

72) 대법원 1998. 7. 10. 선고 98다15545 판결(차임 없는 전세에서 일부 배당 후 주택 전부의 계속 사용); 대법원 1998. 7. 10. 선고 98다8554 판결(실질적인 사용·수익 없는 점유). 후자는 영업을 중단한 볼링장 사건으로 계속 거주하는 주택의 사용이익과 구별한다. 피담보채무 공제와 별도 반대채권 상계는 주 54·55 참조.

73) 대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224·244231 판결.

74) 김덕중, 「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논총』 제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 79~83면.

75) 성위석, 「임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『법학논고』 제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 138~142면; 신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 2021, 193~203·208~209면.

등기 후 주택을 인도하면 권리보전과 별개로 반환채권의 시효가 진행한다. 판례는 임차권등기 자체의 시효중단효를 부정하여[77] 계속점유와 등기의 효과를 구별한다.[78]

2. 절차상 행사자와 수령권자

유효한 변제에는 귀속 외에 행사·수령권한과 지급제한도 확인해야 한다.[79] 임차주택 양도와 반환채권 가압류가 겹치면 제3채무자 지위의 승계가 문제된다.[80] 2013년 전원합의체 다수의견은 임대인 지위와 분리할 수 없어 가압류가 양수인에게 미친다고 보았다.[81] 반대의견은 종전 반환채무의 소멸로 가압류도 실효된다고 보며, 실체법상 채무승계와 집행상 지위승계를 구별하는 견해도 있다.[82]

---

76) 원종배, 「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효」, 『민사법의 이론과 실무』 제25권 제2호, 2022, 269~274면.

77) 대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결.

78) 조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 2022, 315~325면. 임차권등기의 점유 대체·권리보전 기능을 근거로 시효중단을 인정하자는 견해다.

79) 민사집행법 제31조(제3장 제3절 Ⅰ, 제4절 Ⅲ.1). 양수인이나 대위자가 종전 채권자의 집행권원으로 강제집행을 신청하거나 기존 집행을 속행하려면 승계집행문 등의 절차요건을 갖추어야 하므로, 실체법상 채권의 취득과 종전 집행권원에 의한 집행절차 수행 지위도 동일하지 않다.

80) 김현선, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도」, 『일감법학』 제28호, 2014, 491~494면; 이영창, 「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」, 『사법』 제23호, 2013, 365~367면·372면.

81) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결. 다수의견을 지지하는 견해로 이창현, 「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도」, 『법학논집』 제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 491면·497~498면.

82) 정구태, 「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계」, 『고려법

구분	법적 의미
잔존 반환채권액	해당 시점에 임대인에 대하여 소멸하지 않고 남아 있는 원채권의 금액
현재 반환채무자	임대차계약 및 임대인 지위의 승계 등에 따라 반환의무를 부담하는 자
현재 권리귀속	임차인·양수인·대위자 등에게 현재 귀속하는 반환채권의 범위
절차상 행사자	소송·강제집행·추심 등 해당 절차에서 권리를 행사할 권한을 가진 자
수령권자	지급 당시 적법하게 변제를 받을 권한을 가진 자
현실적 금전수령	임차인·양수인·대위자 등이 실제로 지급받은 금액과 그 지급원인

[표 1] 반환채권의 금액·귀속과 행사권한

제2절 대항력·우선변제권과 반환보증

보증금 반환까지 임대차가 존속한다는 주택임대차보호법 제4조 제2항[83]만으로 환가·우선배당이 시작되지는 않는다. 우선권의 실체요건과 경매신청·배당참가 요건을 함께 갖추어야 한다.

Ⅰ. 대항력과 제3자 관계

대항력은 양수인에 대한 임대차·반환채무의 승계를,[84] 우선변제권은 주택·대지 매각대금의 배당순위를 정하므로 별도로 판단한다.[85] 양수인에게 대항하려면 주택 인도·주민등록 등 대항요건을 갖추고 소유자 변경 때까지 유지해야 한다.[86] 점유·등

학』 제74호, 2014, 174~176면·181~182면; 김태건·오세준, 「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구」, 『일감부동산법학』 제22호, 2021, 81~86면.

83) 모승규, 앞의 논문(주 1), 36~38면.

84) 주택임대차보호법 제3조 제4항; 대법원 1996. 2. 27. 선고 95다35616 판결.

85) 최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 앞의 책(주 2), 360면·377면·380~382면.

록을 잃은 시점에 따라 대항 여부가 달라진다. 미변제 보증금이 있는 대항력 있는 임차권은 매각으로 소멸하지 않아 매수인에게 존속을 주장할 수 있다(주택임대차보호법 제3조의5 단서). 다만 첫 경매에서 행사한 우선변제권은 소멸하여 후속 경매에서 다시 행사하지 못한다.[87]

Ⅱ. 우선변제권과 소액보증금의 최우선변제권

대항요건·확정일자를 갖춘 임차인은 후순위권리자·일반채권자보다 우선하고, 소액임차인은 법정 일정액만 담보물권자보다도 우선한다.[88] 확정일자 우선권의 순위는 대항력 발생과 확정일자 중 늦은 때로 정한다(주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조). 우선변제권은 임차주택·대지의 환가대금에 한정되며 다른 재산에는 미치지 않는다. 분리·일부매각의 범위는 제3장 제1절 Ⅲ에서 본다.[89]

Ⅲ. 임차권등기의 권리보전 효과

종료 후 미반환 상태에서 이사하려면 대항요건 상실 전에 임차권등기를 마쳐 기존 권리를 보전한다. 종전 권리가 없거나 이미 상실되었다면 법정 범위에서 등기 때 새로 취득한다.[90] 종료·미반환이면 점유를 잃은 임차인도 등기명령을 신청할 수

---

86) 주택임대차보호법 제3조 제1항. 대항요건을 유지하지 못한 경우의 효과는 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결 및 제2절 Ⅲ 참조.

87) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

88) 최준규, 앞의 글(주 85), 407~410면·473~475면.

89) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결; 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결.

90) 최준규, 앞의 글(주 85), 432~433면·436면; 민선찬, 「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」, 『부동산중개학회지』 제7집, 2013, 158~160면.

있다.[91] 다만 기존 권리를 보전하려면 신청만으로 부족하고 등기완료까지 대항요건을 유지해야 한다. 배당요구종기 전에 반환 약속을 믿고 등기 없이 새 임차인에게 직접·간접점유를 모두 넘긴 경우를 가정하자. 새 보증금이 다른 데 쓰여 미반환되어도 상실한 대항력·우선권이 유지되거나 사후등기로 종전 순위가 회복되지는 않는다. 반면 완료 때까지 대항요건을 유지한 등기는 이후 인도·전출에도 기존 권리를 보전한다.[92]

가족의 점유·등록을 남긴 임차인만의 일시 전출과 가족 전원 전출은 대항력의 존속이 다르다.[93] [표 2]는 각기 독립한 가정으로, 명시한 경우 외에는 보전등기가 없다. 확정일자·배당참가·소액보호의 다른 요건은 별도로 갖추어야 한다.

[표 2] 이주 시점과 대항력·우선변제권의 유지

상황	권리변동을 가르는 사실	대항력·종전 순위	해당 경매의 우선배당
본인 등록만 일시 이전	가족과 점유를 계속하고 가족의 주민등록도 유지	본인 전출만으로 종전 대항력을 잃지 않음	확정일자·배당참가 등 나머지 요건을 확인

91) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2003다62255·62262 판결; 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

92) 대법원 2025. 4. 15. 선고 2024다326398 판결, 판시사항 [1]·[3] 및 이유 2.나. 보험회사의 대위등기명령 신청 후 임차인이 보험금을 받고 이사했으나 등기는 뒤에 완료된 사건이다. 완료 전 점유상실이면 종전 대항력이 소멸하고 사후 등기로 선순위 근저당권자에게 대항하지 못한다는 전제에서 점유상실 시점 등을 다시 심리하도록 했다.

93) 대법원 1996. 1. 26. 선고 95다30338 판결; 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다43468 판결. 전자는 가족의 점유·등록 자료 심리누락으로 파기된 소액임차인 사건, 후자는 전원 전출 뒤 재전입의 비소급성을 판단한 사건이다. 사후 등기는 주 92, 종기·등기 예외는 제3장 제1절 Ⅱ.1 참조.

상황	권리변동을 가르는 사실	대항력·종전 순위	해당 경매의 우선배당
전원 전출 뒤 재전입	가족 모두의 주민등록이 실제로 단절됨	종전 대항력 상실. 다시 점유·등록을 갖춘 다음 날부터 새 대항력 취득	종전 확정일자만으로 과거 순위가 소급 회복되지 않음
등록만 남기고 종기 전에 인도	직접·간접점유를 모두 상실	점유 상실 때 종전 대항력 소멸	종전 지위만으로 우선배당받지 못함
등기 신청·결정 뒤 완료 전에 인도	대항요건을 상실한 뒤 등기가 완료됨	뒤늦은 등기가 종전 대항력·순위를 소급 회복하지 않음	등기로 새로 취득한 권리와 그 사이 생긴 담보권의 순서를 심사
등기 완료 뒤 인도·전출	기존 대항요건을 등기 완료 때까지 유지	이미 취득한 대항력·우선변제권 보전	배당요구가 필요한지는 등기·경매개시 시점 등으로 별도 판단
등기 없이 최종종기 뒤 전출	연기 여부를 확인한 종기까지 요건·필요한 배당요구를 갖춤	종기 경과만으로 전출 후의 잔액 대항까지 보전되지 않음	종기 후 전출만으로 해당 유효 경매의 우선배당자격을 잃지는 않음

비거주·세대원 표시만으로 점유의 존속을 정하지 않고 가족점유·적법한 전대의 간접점유·새 임차인의 독립점유를 구별한다. 가족점유로 대항요건을 유지해도 인도·제공을 마친 것은 아니다.

Ⅳ. 반환보증의 지급효과와 보호지위의 승계

임차인 가입 반환보증[94]은 해당 계약의 사고·지급요건에 따라 청구한다. 미가입자는 임대인 청구와 다른 보증·지원·집행을 검토하며, 가입자의 지급거절과 지급 후 권리이전도 구별한다. 지급거절 시 약관·거절사유를 확인하고 해소되지 않으면 기관 상대 지급소송을 검토한다. 미반환만으로 거절이 위법하지는 않다. 기관·임대인 양쪽 청구에서 실제 지급을 받으면 인도·등기·양도·대위를 처리하고 중복수령을 정산한다.[95]

보증이행 후 양수·대위한 반환채권은 기관에 귀속하며 임대인은 그 기관에 채무를 진다. 판례도 HUG의 보증이행을 임대인의 반환으로 보지 않는다.[96] 취득범위는 제3장 제3절 Ⅱ에서 본다.

94) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제49조; 양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 162~164면. 등록임대사업자가 가입하는 임대보증금보증은 임차인이 가입하는 반환보증과 가입주체와 법적 근거를 달리한다.

95) 주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정, 제6조·제7조 제1항·제9조 제2항·제7항·제10조 제1항·제11조; 한국주택금융공사, 「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준; SGI서울보증, 「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정, 제7조 제2항·제8조·제9조·제17조. 반환보증의 지급요건과 권리이전 방식에 관한 규정이다.

96) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정.

반환채권만 분리양수한 일반 채권자는 원임차인의 우선권을 행사하지 못한다. 반면 대항력·우선권 있는 임차인이 임대인 동의로 임차권을 양도·전대하고, 점유승계와 주민등록이 단절되었다고 볼 수 없는 기간 내 전입신고가 이루어지면 양수인은 우선권을 행사하고 전차인은 대위행사한다.[97] 법정 금융기관 등은 우선권 있는 반환채권을 계약으로 양수한 범위에서 우선권도 승계하므로 자격·양도요건·금액을 확인한다.[98]

계약상 양도 외에 보증이행과 민법상 대위요건에 따라 원채권·담보권을 취득할 수도 있다. 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 확정판결은 제3조의2 제7항 제9호가 민법상 대위를 배제하지 않는다고 보아 전액을 지급한 HUG의 우선권 행사를 인정하였다.[99] 하급심 판단이므로 각 사건의 취득근거를 따로 확인한다.

채권·우선권 이전 후에도 원임차인의 임대차 지위는 별도로 남을 수 있다.[100] 각 제도의 효과와 한계는 [표 3]과 같다.

97) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다10276 판결; 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결, 이유 1.나; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376~377면.

98) 주택임대차보호법 제3조의3 제9항. 제3조의2 제7항에 따라 우선변제권을 승계한 금융기관 등은 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청할 수 있다. 이는 반환채권을 취득한 모든 자에게 인정되는 일반적인 권한이 아니라, 법정 요건을 갖춘 자에게 별도로 부여된 절차상 권한이다.

99) 서울북부지방법원 2026. 1. 23. 선고 2025가단107133 판결(확정).

100) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

보호제도	법률효과	별도의 근거·요건이 필요한 사항
대항력	제3자에 대한 임대차관계와 법정 지위승계	경매·매각의 개시와 구체적 배당액
우선변제권	특정 환가대금에서의 순위	환가절차의 개시, 일반재산의 우선 집행
소액보증금의 최우선변제권	법정 한도 안의 강화된 배당순위	상한 초과액의 특별순위, 절차참가 자체의 면제
임차권등기	기존 대항력·우선변제권의 유지 또는 등기에 따른 취득	매각의 개시와 배당금 지급
반환보증	약정요건을 갖춘 임차인의 보증기관에 대한 지급청구권	임대인 반환채무의 소멸, 보증금의 분리보관, 경매·매각의 개시
채권양수·대위에 따른 보호지위 승계	법정 요건에 따른 우선변제권의 승계·대위행사, 승계 금융기관 등의 임차권등기명령 대위신청	법이 정한 범위를 넘는 금액·순위·대항력·집행수단의 취득

[표 3] 임차보증금 보호제도의 법률효과와 한계

Ⅴ. 미반환 후 지원절차와 집행권원의 확보

피해자 결정은 지원 근거이며 반환채무 확정이나 자동 집행정지가 아니다. 법정 요건에 따라 경매 유예·정지·우선매수 등을 신청하고 공매는 별도 규정을 따른다. 우선매수에는 최고가와 같은 가격 등 요건이 필요하며, 지원 중에도 임차권등기 완료·배당요구종기를 지켜야 한다.[101]

101) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제12조·제17조·제20조~제22조. 경매 유예·정지는 신청과 법원의 판단을 거치며, 제17조 제3항이 정한 결정 신청 중인 자에 대한 적용에도 별도 요건이 있다. 특별법상 비면책의 대상과 시행시점은 제4장 제2절 Ⅰ.3에서 별도로 검토한다.

2026.10.31. 현재 특별법 제25조의 매입요청은 법정 요건 아래 우선매수권의 공공주택사업자 양도로 보아 매입·임대와 차익 지원을 연계한다. 미회수 보증금 한도는 전액 지급보장이 아니다. 미매입 주택 등의 다른 공공임대와 신탁주택 협의매입은 각 요건을 확인한다.[102]

미반환 중 대출연장은 여신·보증약정에 따라 별도로 신청한다. 가령 2026.4.20. 갱신거절이 도달하고 임대차·대출이 6.30. 끝나면, 6.1. 연장신청과 7.1. 등기신청 후 은행심사·등기완료 시점이 다를 수 있다. 금융위원회가 안내한 등기·접수증명원 활용도 개별심사를 전제로 하며 자동 연장권이 아니다. 접수증 제출만으로 완료 전 이사의 권리상실 위험도 없어지지 않는다.[103]

연장은 기존 기한의 변경, 대환은 새 대출에 의한 상환, 대위변제 후 장기분할은 구상채무 조정이다. 주택금융공사의 20년 분할은 해당 보증대출의 대위변제·법정 피해자 결정·피해금액 확정 등을 전제로 한다. 이는 신용정보 유예기간이 아니며, 연체·대위변제정보의 유예는 별도로 확인한다. 일반 신용대출·카드론까지 당연히 포함되지는 않는다.[104]

---

102) 「전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법」 제25조·제25조의2·제25조의3(2026. 10. 31. 시행기준). 피해주택 매입·임대지원, 다른 공공임대주택 지원 및 신탁주택 협의매입의 요건은 구별된다. 2026. 11. 13. 시행예정 개정 제25조는 매입요청 후 우선매수권을 행사하는 구조 등으로 변경되므로 현재 적용법과 혼용하지 않는다.

103) 금융위원회, 「전세피해 임차인의 전세대출 연장은 지금도 가능합니다」, 2023. 3. 8.; 한국주택금융공사, 「전세보증금 반환 청구 절차」, 2026. 10. 31. 확인. 후자는 갱신거절과 기한연장을 별도로 안내한다. 주택도시보증공사 전세피해지원센터, 『전세피해지원 상담 사례집』, 2024, 27면은 접수증에 의한 연장과 등기완료 전 대항요건 유지를 구별한다. 모든 은행의 현행 약관은 아니며, 종료 전 장래이행청구에는 민사소송법 제251조의 별도 요건이 필요하다.

104) 한국주택금융공사, 「특례 채무조정」, 2026. 10. 31. 확인. 대위변제 후 구상채무, 전세사기피해자법 제2조 제4호 가목 또는 다목의 결정과 경·공매 종료 등에 따른 피해금액 확정이 요건이다. 금융위원회, 「전세사기 피해자 지원을 위한 은행권 간담회 개최」, 2026. 3. 13.; 주택도시보증공사 전

본고는 적시 신청자의 증빙·지원심사 중 만기 보호와 대상 밖 미반환의 공백 보완을 제안한다. 종료·미반환·용도, 재심사·불인정 후 상환·정보처리를 확인하되 다른 연체·고의 불상환은 제외한다. 회수금의 적법한 권리자별 정산과 은행손실·보증재정도 고려한다.

종료·잔액이 다투어지면 반환소송으로 권원을 얻는다. 국내에서 공시송달 외 송달이 가능한 금전청구에는 지급명령을 이용할 수 있으나 적법한 이의 범위는 소송으로 넘어간다(민사소송법 제462조·제472조). 합의하면 재판상 화해·조정으로 금액·기한·인도조건을 정한다. 어느 권원도 집행재산·우선배당액까지 보장하지는 않는다. 반환액·기일에 합의하고 임대인이 강제집행을 승낙하면 민사집행법 제56조 제4호의 집행증서로 별도 판결을 생략할 수 있다. 단순 서명·날인 인증은 부족하며 작성 협력이 필요하다. 이후에도 집행재산·개시요건을 확인한다.[105]

기망·고의·손해·인과관계의 증거가 있으면 반환청구와 고의 불법행위 청구를 함께 검토한다. 미반환·자금부족만으로 고의를 단정할 수 없고, 선택적 병합이나 반환청구를 주위적으로 두면 손해배상은 판단되지 않을 수 있다. 실제 심판받을 청구를 정하고 중복변제를 배제해야 한다. 고의 불법행위는 파산·개인회생의 법정 비면책채권이 될 수 있으나 일반 회생의 신고·목록기재·실권은 별개다.[106] 지급판결이나 이

세피해지원센터, 앞의 사례집(주 103), 23·27면. 후자는 연체·대위변제정보 유예를 구별하고 신용대출·카드론을 제외한다. 2024년의 신청일부터 2년·대위변제일부터 6개월을 2026년 모든 상품에 적용하지 않으며, 현행 금리·한도·기관별 심사기준을 전수 확인한 자료가 아니다.

105) 민사집행법 제56조 제4호·제59조. 특정 금액 지급 등에 대한 집행승낙 공정증서로, 공증인이 집행문을 부여한다. 기판력은 없고 제59조 제3항에 따라 제44조 제2항의 이의사유 시적 제한도 없다. 임차주택 강제경매에는 주택임대차보호법 제3조의2 제1항과 권원상 반대의무를 별도 검토한다.

106) 대법원 1998. 7. 24. 선고 96다99 판결(선택적 병합); 대법원 2021. 6. 10. 선고 2019다226005 판결, 이유 1.마·2.가(투자상품 사건의 주위적 청구 인용·예비적 청구 미판단과 중복만족 배제); 대법원 2021. 7. 8. 선고 2020다47369 판결, 이유 1·2(일반 회생의 미신고채권 실권). 참가 기회를

유의 고의 언급만으로 비면책이 모두 확정되지 않으며, 손해배상 권원과 보증금 우선권의 존속·증명도 구별한다.

원고·피고 각 1명, 청구액 2억5,000만원의 제1심 전자소송을 가정하면 인지 949,500원과 초기 송달료 169,200원은 합계 1,118,700원이다. 변호사·증거조사·추가 송달·상소·집행비용은 제외한다.[107] 보증금이 묶여도 이 비용은 먼저 조달해야 한다. 실제 수임료와 비용산입액은 다르며, 승소해도 상대방 무자력으로 선지출을 회수하지 못할 수 있다.

중개인의 확인·설명 위반으로 손해가 생기면 별도 책임을 검토한다. 다가구의 다른 보증금·선순위권리 판례도 위반과 손해의 관계를 심리한 것이지 미반환 전액을 보장한 것은 아니다. 누락 설명·인과관계·손해와 공제·보증 범위를 밝혀야 한다.[108]

전혀 얻지 못한 특별한 사정은 별도다. 판결 이유의 사실인정에는 독립한 기판력이 없다(민사소송법 제216조 제1항).

107) 민사소송 등 인지법 제2조 제1항 제3호·제16조 제1항; 변호사보수의 소송비용 산입에 관한 규칙 제3조; 법제처, 「인지액 및 송달료」, 2026. 10. 15. 기준(2026. 10. 31. 확인). 일반 민사 제1심의 송달예납은 당사자 수×15회×5,640원이다. 같은 조건의 청구액 5,000만원·1억원에는 인지·초기 송달 합계 376,200원·578,700원이 든다. 본문 1,118,700원은 서울 최우선 일정액 5,500만원의 약 2.0%, 제3장 제1절 Ⅲ.4의 계약평균 약 1억6,177만원의 약 0.7%다. 이는 가정금액의 규모 비교로 보호자격·평균 회수액을 뜻하지 않으며 복수당사자·병합·추가송달은 별도다. 집행비용도 별도로 든다. 청구액 2억5천만원·집합건물 1개·이해관계인 4명, 종이신청·표준세율·감면 없음·e-Post 적용 가정의 등록면허세 50만원·지방교육세 10만원·인지 5천원·송달예납 394,800원[(4+3)×10×5,640원] 소계는 999,800원이다. 지방세법 제28조·제151조; 인지법 제9조 제3항 제1호; 송달료규칙의 시행에 따른 업무처리요령(재일87-4, 재판예규 제1950호) 제7조·별표1; 대전고등법원, 「1회 송달료 기준금액 변경 안내」, 2026. 9. 28. 등기·감정·현황조사·공고·매각·대리인비용 등을 뺀 소계로 총예납·최종비용이 아니다. 등기사항증명서 등 수수료규칙 제5조의2·제5조의5·제7조의3의 일반액·전자신청 특례·피해자 면제를 따로 확인한다.

108) 공인중개사법 제25조·제30조; 대법원 2012. 1. 26. 선고 2011다63857 판결. 다가구주택의 다른 임차보증금 등을 확인·설명하지 않은 중개와 그로 인한 손해가 문제된 사건이다. 판결 당시 적용

제3절 우선변제권의 행사와 채권액·배당액의 산정

Ⅰ. 경매신청의 근거와 우선변제권

강제경매는 집행권원, 담보권 실행경매는 실행권능 있는 담보권과 증명서류를 근거로 한다. 기존 경매 참가는 개시요건 대신 배당요구·당연배당 요건과 채권·순위를 확인한다(민사집행법 제28조·제80조·제88조·제148조·제264조).[109] 주택임대차보호법 제3조의2 제1항은 집행권원 있는 임차인에게 인도·제공의 증명 없이 강제경매를 신청하게 한다. 같은 조 제2항의 우선배당에는 별도의 실체요건을 갖추어야 한다. 2003년 판결과 2007년 전원합의체가 우선권의 담보적 성격을 원용한 대상은 환가대금의 우선배분이다.[110] 이를 집행권원 없는 담보권 실행경매의 근거로 볼 수는 없다.

전세권도 우선변제와 경매청구를 따로 정하며(민법 제303조·제318조),[111] 그 대상범위가 반드시 같지 않다.[112] 주택임차인의 강제경매와 우선배당 역시 각각 반환

된 법률과 현재 조문의 판본은 구별한다.

109) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 550~551면 도표 3-1. 주택임대차분쟁조정서도 반환채무의 집행승낙 합의가 적힌 정본이면 주택임대차보호법 제26조 제4항·제27조의 집행력이 있다. 단순 합의와 다르며 청구이의에 민사집행법 제44조 제2항의 시적 제한은 없다. 박영호, 「제21조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2., 문단 10.

110) 대법원 2003. 9. 5. 선고 2001다66291 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

111) 김제완, 「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상」, 『고려법학』 제76호, 고려대학교 법학연구원, 2015, 282~284면. 전세권은 우선변제권과 경매청구권을 함께 가진다는 점에서 등기된 임차권보다 유리하다고 평가한다.

112) 대법원 1992. 3. 10.자 91마256·91마257 결정(건물 일부의 전세권자가 건물 전체의 매각대금에서 우선변제를 받을 수 있더라도 나머지 부분까지 경매를 신청할 수는 없다); 이홍민, 「채권적 전

채권의 권원과 법정 우선권에 근거한다.[113]

2025.5.15. 판결의 '우선변제권은 있으나 경매신청권은 없는' 임차인이라는 표현은 면책 후 근저당권자 사건에서 나온 비교다.[114] 2017년 판결은 반환판결의 집행력 존속을,[115] 2013년 판결은 그 판결로 신청한 직접 경매의 우선배당을 인정하였다.[116] 본고는 2025년의 표현을 우선권 자체에 담보권 실행경매의 신청권능이 없다는 뜻으로 읽는다. 반환판결에 의한 강제경매 판례와 조화되며, 도산상 집행제한은 별도로 판단한다.

Ⅱ. 경매신청과 배당참가의 구별

대항력·우선권 있는 임차인이 반환권원으로 직접 강제경매를 신청하면 특별한 사정이 없는 한 우선권 행사도 포함된다.[117] 구체적 배당참가는 제3장 제1절에서 본다. 별도 배당요구가 면제되어도 대항요건·확정일자·순위는 경매기록에서 확인되어야 한다. 신청채권자의 참가자격이 이를 대신하지 않는다.[118]

타인이 개시한 경매에서는 배당요구 필요 여부와 당연배당 자격에 따라 참가하므로 모든 임차인의 방법이 같지는 않다.[119]

세의 법적 규율」, 『고려법학』 제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 114면; 장보은, 「전세권 제도의 현황과 개정 방향」, 『민사법학』 제110호, 한국민사법학회, 2025, 149~151면.

113) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면(우선적 지위와 경매청구권의 구별), 377면 도표 2-10, 552면.

114) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

115) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

116) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

117) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결.

118) 김현선, 앞의 논문(주 17), 930~931면·937~939면; 최환주, 앞의 논문(주 18), 70~71면.

Ⅲ. 배당가능성과 도산절차의 집행제한

매각대금에서 비용·선순위 부담을 공제한 재원이 없으면 권원·우선권이 있어도 우선배당받지 못한다. 이는 다음의 무잉여 판단과 구별된다. 민사집행법 제102조는 해당 압류채권자의 순위로 부담·비용을 계산한다.[120] 타인 신청 경매에서 임차인의 예상회수액이 없다는 이유만으로 무잉여 취소를 할 수는 없다.

신청채권자는 집행비용을 선납·추가예납하며 미납하면 각하·취소될 수 있다(민사집행법 제18조). 앞의 주 107처럼 청구액 2억5,000만원·집합건물 1개·이해관계인 4명·종이신청·표준세율·무감면을 가정한 세금·인지·송달료 소계는 999,800원이다. 등기·감정·조사·공고·매각수수료 등이 빠져 예납총액은 아니다. 채무자 부담·우선변상의 원칙(민사집행법 제53조 제1항)도 선조달 필요를 없애지 않는다. 취하·취소·미매각 때는 사용비용과 환급할 미사용 예납금을 나누어 회수가능성을 본다. 최초·추가예납, 환급, 최종 비용·변상액을 구별하여 매각대금에서 공제한 비용을 최종 회수액에서 중복 차감하지 않는다.

도산에서는 잔여가치가 있어도 집행이 제한될 수 있다. 절차종류와 개시·인가 단계별로 기존 집행의 중지·속행·실효, 신규집행 제한과 관리·처분권자를 확인한다(제4장).

---

119) 대법원 1998. 10. 13. 선고 98다12379 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

120) 민사집행법 제102조; 민사집행규칙 제53조. 최저매각가격으로 압류채권자보다 앞선 부담·절차비용을 갚고 남을 것이 없다고 인정되면 법원은 압류채권자에게 통지한다. 채권자가 수령 후 1주 내 잉여를 증명하면 계속한다. 증명하지 못하면 같은 기간에 부담·비용을 넘는 가격을 정해 그 가격의 매수신고가 없을 때 자신이 매수하겠다는 신청과 충분한 보증을 제공해야 하며, 없으면 취소한다.

Ⅳ. 권리변동의 기준시점과 채권액·배당액의 산정

채권액·귀속, 보호요건·순위와 도산상 집행제한의 기준시점을 [표 4]에 정리한다.

[표 4] 권리변동과 집행절차의 기준시점

구분	기준시점·행위	관련 사실
기본관계	임대차계약	계약체결, 보증금 약정, 당사자
기본관계	보증금 지급	실제 지급액과 지급시점
보호요건	대항요건·확정일자	주택 인도·주민등록·확정일자 등 구비시점
반환관계	임대차 종료	종료원인과 종료시점
반환관계	이행기 도래·정산	이행기, 공제·상계 등을 반영한 잔존 반환채권액
개별집행	집행권원	판결·조정 등 집행권원의 성립·확정
개별집행	매각·처분의 개시	경매신청·개시결정, 개시자와 법적 근거
개별집행	절차참가	배당요구·당연배당 여부와 종기
개별집행	매각·배당	매각대금, 배당표 작성·확정, 실제 우선배당액
지급	현실지급·공탁	배당·변제·보증이행·공탁과 실제 만족범위
도산	신청·개시	도산절차의 신청·개시와 당시 기존 집행의 상태
도산	계획인가·변경	회생·변제계획의 인가·변경과 권리처리
도산	폐지·종결·면책	절차종료와 면책 및 그 뒤의 권리행사 가능성

[표 5] 채권행사와 배당액 산정에 필요한 사항

구분	관련 사실	법률상 판단내용
시간	보호요건, 임대차 종료, 집행·도산의 신청·개시, 매각·배당, 인가·종료·면책 등의 시점	해당 시점의 적용법과 권리·절차상태 확정
반환채권	계약상 보증금, 공제 후 반환채권액, 이미 소멸한 금액	실제 행사대상이 되는 채권액 확정
당사자	현재 반환채무자, 권리자, 절차상 행사자, 수령권자	채권귀속과 절차상 권한의 분리
보호지위	대항력, 우선변제권, 최우선변제권, 임차권등기 및 그 기준시점	반환채권에 추가되는 법률효과 확정
개시	경매·처분을 시작한 자, 집행권원·담보권 등 법적 근거, 기존 절차인지 신규 절차인지	절차개시의 적법성과 행사가능성 확정
참가	배당요구·채권신고·목록기재, 당연배당 여부 및 종기	이미 존재하는 절차에 들어갈 수 있는 지위 확정
신청·행사금액	경매신청액, 배당요구액, 채권신고액 등	잔존채권액과 해당 절차에서 행사하는 금액의 구별
대상재산	주택, 대지, 공동담보재산, 일반재산 및 실제 매각·처분대상	우선권과 집행의 대상범위 확정
순위·부담	담보권, 조세, 임금채권, 다른 임차인, 집행비용 등	법정 우선순위와 배당가능 범위 확정
점유·인도	현실점유, 이행제공, 인도, 주민등록, 임차권등기	대항력·동시이행·지급요건 등에 필요한 상태 확정
지급·배당·공탁	변제·배당·공탁·보증기관 지급의 액수와 수령자	지급원인에 따른 반환채무의 소멸 여부와 채권귀속의 변동 확정
도산상태	절차종류, 관리·처분주체, 기존 집행의 상태, 계획·면책 등	개별집행과 집단절차의 관계 확정
판례의 적용	판례가 판단한 청구와 사실관계, 검토대상 사건과의 차이	법률요건에 따른 판례의 적용범위

제3장 임대주택에 관한 개별집행절차

제1절 환가의 유형과 임차인의 지위

환가의 개시·참가방법과 실제 매각재산을 확인한다. 반환채무자와 소유자가 다르면 책임재산의 근거를, 조세공매에서는 별도의 참가·불복요건을 검토한다.

Ⅰ. 임차인이 직접 강제경매를 신청하는 경우

1. 강제경매신청과 우선변제권 행사의 관계

집행권원으로 신청한 강제경매에 우선변제권 행사가 포함되는지가 문제다. 우선권 자체에 독립한 경매신청권이 있는 문제와는 다르다.[121] 2013.11.14. 판결의 임차인은 보증금 8,000만원 전액의 반환판결로 경매를 신청하였다. 대항요건·확정일자가 현황조사보고서·매각물건명세서에 나타났는데도 일반채권자와 안분배당되었다.[122] 대법원은 대항력·우선권을 갖춘 직접 신청에는 특별한 사정이 없으면 우선권 행사도 포함된다고 보았다. 우선변제자격이 경매기록에 확인된 상태로 매각되었다면 별도 배당요구·소명자료 없이도 우선배당받는다.

---

121) 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 376면.

122) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결. 원심은 임차인이 배당요구의 종기까지 우선변제권을 소명하는 서류를 별도로 제출하지 않았다는 이유로 우선배당을 부정하였다.

2. 일부신청에 따른 우선배당 범위

2013년 판결은 전액신청 사건이다. 일부신청에서도 신청액의 우선권 행사를 인정할지와 잔액을 별도로 참가시킬지는 나누어 판단한다. 권원 금액 중 일부만 신청할 수 있으나,[123] 개시 후 신청액 자체를 확장할 수는 없다. 확장서면에는 배당요구의 효력만 있으므로[124] 추가액은 별도의 시기·참가요건을 갖추어야 한다. 담보권 실행경매의 청구금액 변경법리를 강제경매에 그대로 적용할 수는 없다.[125] 후행 서면의 효과는 최초 행사범위와 구별하여 제4절에서 본다.

본고는 신청액에 우선권이 미치고 성립·행사 사정이 기록에서 확인되면 특별한 사정이 없는 한 일부신청에도 우선권 행사가 포함된다고 본다. 전액신청 판결의 근거도 직접 만족을 구한 의사와 기록상 자격 확인에 있다. 금액 제한을 그 금액의 법정 순위 포기로 볼 이유는 작다. 미신청 잔액은 필요한 배당요구 등으로 별도 참가시켜야 한다. 일부신청의 우선권 행사를 잔액까지 확장하면 다른 이해관계인이 기록에서 확인할 배당범위가 달라진다.

123) 예컨대 보증금 1억 원에 관한 반환판결을 받은 임차인이 그중 6,000만 원만을 청구하여 강제경매를 신청하였다면, 판결에 나머지 4,000만 원이 포함되어 있다는 사실만으로 그 금액까지 최초 경매신청의 대상이 되는 것은 아니다.

124) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

125) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결(개괄 부대채권의 계산은 청구 구체화이며 확정액의 증액은 종기까지 가능); 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결(신청 후 새로 발생한 원금채권의 피담보채권 추가 불가).

3. 첫 매각 뒤 남은 반환채권과 대항력

2006.2.10. 판결은 반환판결로 직접 경매를 신청하여 일부만 회수한 임차인이라도 행사한 우선권은 매각으로 소멸해 후속 경매에서 다시 행사하지 못한다고 보았다.[126] 미회수 반환채권 자체의 소멸을 뜻하지는 않는다. 매수인에 대한 대항력이 유지된 임차권은 전액 변제 전까지 존속하므로 미반환액에 관하여 임대차 존속을 주장할 수 있다(주택임대차보호법 제3조의5 단서).[127] 매수인에 대한 잔액청구는 임대인 지위·채무승계에 근거하며 소멸한 우선권의 재행사가 아니다.[128] 2006년 판결은 전액의 우선권 행사 사건이므로 일부행사의 경우까지 직접 해결하지는 않았다.[129]

4. 임대인 사망에 따른 집행절차의 처리

전세사기 의혹 임대인의 자살 후 종료통지가 반송되고 상속포기가 미정인 경우를 가정하자. 사망자 통지의 효력을 전제하지 말고 상대방·승계인을 확인한다. 제소 전 사망이면 반환채무 승계자를 피고로 삼고, 소송 중이면 원칙적으로 중단·수계하되 포기 가능기간에는 수계할 수 없다. 소송대리인이 있으면 중단되지 않는다.[130]

---

126) 대법원 2006. 2. 10. 선고 2005다21166 판결.

127) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결; 대법원 2001. 3. 27. 선고 98다4552 판결.

128) 김제완, 「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」, 『안암법학』 제12호, 안암법학회, 2001, 244~245면.

129) 일부신청한 금액에 대해서만 우선변제권을 행사하였다면, 그 행사에서 제외된 반환채권에 관한 우선변제권의 후속 처리는 최초 신청의 범위, 첫 매각에서 실제로 행사한 우선변제권의 범위, 매각에 따른 권리소멸의 효과 및 잔액에 관한 적법한 배당요구 여부(Ⅰ.2)를 추가로 검토하여 정하여야 한다.

130) 민사소송법 제233조·제238조·제241조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 153면. 소제기 후 소장

생전 권원으로 집행하기 전 사망했다면 상속관계를 증명하여 승계집행문을 받고 민사집행법 제39조의 송달을 갖춘다. 상속인 존부가 불명하면 민법 제1053조의 관리인 선임을 청구하여 그를 상대로 권원·승계집행문을 얻는다.[131] 개시 후 사망이면 민사집행법 제52조 제1항에 따라 재승계집행문 없이 해당 재산의 집행을 계속한다. 다만 통지·송달은 상속인·관리인 등에게 해야 하며, 상속인이 없거나 소재불명이고 대신할 관리인도 없으면 집행법원에 특별대리인을 신청한다.[132]

적법한 상속포기자에게는 반환을 청구하지 못한다. 한정승인자는 채무액이 줄지 않되 상속재산에 책임이 한정되므로, 재산 부족을 이유로 기각하지 않고 그 한도에서 이행판결을 한다. 청산에서도 기존 임차보증금 우선권은 존중되며 사망·한정승인만으로 순위가 바뀌지 않는다.[133]

송달 전 사망한 피고에 대한 판결은 무효다(대법원 2015. 1. 29. 선고 2014다34041). 계속 중 사망의 중단을 간과한 판결에 당연무효를 부정하고 승계집행문을 인정한 대법원 1998. 5. 30.자 98그7 결정과 구별한다.

131) 민사집행법 제31조·제39조; 민법 제1053조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 81면·153~154면·165~166면; 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅰ]—집행총론』, 2020, 235~237면. 승계집행문은 개시 전, 부여 증명서 등본은 개시 전 또는 동시에 송달하며 판결 자체의 송달요건도 갖춘다.

132) 민사집행법 제52조; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 82면; 사법연수원, 앞의 책(주 131), 188~189면. 이미 집행 중인 당해 상속재산에 대한 속행을 설명한 것이며, 승계집행문 없이 상속인의 고유재산에 새로 집행할 수 있다는 뜻은 아니다.

133) 민법 제1028조·제1034조 제1항·제1042조; 대법원 2003. 11. 14. 선고 2003다30968 판결; 지원림, 앞의 책(주 54), 1608면·1676~1679면·1682~1683면. 책임유보 없는 확정판결에도 기존 한정승인은 청구이의 사유가 될 수 있으나 변론종결 전 상속포기의 뒤늦은 주장과는 다르다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2006다23138; 2009. 5. 28. 선고 2008다79876). 포기 효력 전 적법한 상속재산 가압류도 뒤의 포기만으로 무효가 되지 않는다(대법원 2021. 9. 15. 선고 2021다224446).

유산으로 완제할 수 없으면 임차인도 법정기간 내 상속재산파산을 신청할 수 있다. 관재인이 재산을 관리·처분하고 임차인은 제415조 요건에 따라 재단 주택·대지의 대금에서 우선변제받는다. 상속재산 자체의 파산에는 원칙적으로 한정승인 간주가 적용되지만 생전 파산을 유산에 속행한 경우에는 적용되지 않는다.[134]

Ⅱ. 다른 채권자가 개시한 경매에 임차인이 참가하는 경우

타인 신청 경매에서는 배당요구 필요 여부를 먼저 확인한다. 민사집행법 제148조는 종기 내 신청·요구 채권자 외에 일정한 등기채권자도 배당대상으로 정한다.

1. 배당요구의 내용과 우선변제자격의 소명

요구가 필요한 임차인은 종기까지 원인·금액을 특정하고 계약서·확정일자·대항요건으로 우선자격을 소명한다. 대항요건은 연기된 종기를 포함한 최종종기까지 유지하되 보전·취득한 임차권등기는 예외다.[135] 종기 준수만으로 전출 후 미회수액에 대한 대항력까지 보전되지는 않는다. 종기 후 기존 청구의 자격을 보완하는 자료[136]와 새 채권·금액을 추가하는 자료[137]의 허용 여부는 제4절에서 구별한다.

---

134) 채무자회생법 제299조·제300조·제307조·제308조·제384조·제389조 제1항·제3항·제415조; 지원림, 앞의 책(주 54), 1683~1684면; 대법원 2026. 4. 10. 자 2024그834 결정. 제389조 제3항의 한정승인 간주는 민법 제1026조 제3호에 따른 법정단순승인의 경우에는 적용되지 않는다.

135) 민사집행법 제88조 제1항; 민사집행규칙 제48조; 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020, 59·64·84~85면; 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007다17475 판결; 주택임대차보호법 제3조의3 제5항·제3조의4 제1항.

136) 임금·퇴직금 우선자격 자료의 종기 후 조건부 보완: 대법원 2001. 3. 23. 선고 99다11526 판결; 대법원 2002. 1. 25. 선고 2001다11055 판결; 대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다14595 판결; 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결.

137) 최초 배당요구에 포함되지 않은 채권을 후행 서면으로 추가할 수 없다고 본 판례로 대법원 2008.

2. 임차권등기와 별도 배당요구의 필요성

첫 개시결정등기 전에 등기되고 매각으로 소멸하는 일정한 우선변제권자는 배당요구 없이 참가한다(민사집행법 제148조 제4호). 임차권등기도 이에 준하는지 살핀다. 2005.9.15. 판결은 대항력·우선권을 유지하는 임차권등기명령의 등기를 첫 개시등기 전에 마친 임차인에게 제148조 제4호에 준하는 당연배당 지위를 인정하였다.[138]

민법 제621조의 약정등기에도 대항력·우선권의 취득·유지 규정이 준용되지만 당연배당에는 견해가 갈린다. 필요설은 등기명령에 의한 등기가 아니라는 점을,[139] 당연배당설은 개시 전 공시와 매각에 따른 소멸을 중시한다.[140] 본고는 개시 전 제621조 등기를 마쳤고 매각으로 소멸한다면 당연배당이 타당하다고 본다. 제148조 제4호의 취지인 사전 공시와 매각상 권리처리 필요는 두 등기에 공통되므로 등기근거의 차이보다 공시·소멸을 기준으로 삼아야 한다. 이는 2005년 판결의 직접 판시가 아닌 확장해석이다. 개시 후 등기나 매각으로 소멸하지 않는 권리에는 확대할 수 없으며, 실제 우선순위는 법정 성립요건에 따라 별도로 정한다.

---

12. 24. 선고 2008다65242 판결.

138) 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결.

139) 이연호, 「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」, 『민사집행법연구』 제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 445~446면.

140) 박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 961면·966~967면.

Ⅲ. 우선변제권이 미치는 환가대금의 범위

분리·일부매각에서는 우선권이 미치는 대금을 가려야 한다. 계약 호실과 소유·환가 단위가 다른 다가구도 계약단위만으로 배당범위를 정하지 못한다.

1. 미등기 주택과 대지의 매각

2007.6.21. 전원합의체는 미등기·무허가 주택도 보호대상임을 근거로 법정 요건을 갖춘 임차인의 대지대금 우선변제를 인정하고 소액임차인에 관한 종전 판례를 변경하였다.[141] 선행 담보권보다 언제나 우선하는 것은 아니므로 각 권리의 성립시점을 비교한다.

2. 여러 필지 중 일부의 매각

2012.7.26. 판결은 임대차 당시 주택과 결합된 여러 필지 중 일부가 제3자에게 양도된 뒤 그 필지만 경매되어도 그 대금의 우선변제를 인정하였다.[142] 보호채권은 필지 면적비율로 줄이지 않고 잔존 반환채권을 기준으로 한다. 실제 배당액은 매각된 필지의 대금과 순위에 따른다.[143]

---

141) 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결. 종전의 대법원 2001. 10. 30. 선고 2001다39657 판결을 비판한 선행논의로 박창수, 「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」, 『법조』 제54권 제4호, 2005, 162~171면.

142) 대법원 2012. 7. 26. 선고 2012다45689 판결; 대법원 2007. 6. 21. 선고 2004다26133 전원합의체 판결.

143) 다만 실제 만족액은 그 매각대금과 선순위 부담 및 다른 배당채권자의 권리에 따라 정해지고, 이미 배당받은 금액은 반환채권의 잔액에서 공제되므로 다른 필지가 뒤에 환가되더라도 그 부분을 다시 만족받을 수는 없다.

3. 건물의 신축, 주거용 전환과 선행담보권

2010.6.10. 판결은 대지 저당권 후 건물을 신축하고 건물에도 저당권을 설정한 사건에서 대지대금 우선변제를 부정하되,[144] 건물대금에는 법정 요건·순위에 따른 우선변제를 인정할 수 있다고 보았다.[145] 반면 2009.8.20. 판결은 담보권 설정 때 존재하던 점포·사무실의 주거 전환에는 특별한 사정이 없으면 건물·대지의 소액최우선변제를 인정하였다.[146] 후발 임차인과 선행 담보권자의 관계는 설정 당시 담보가치에 따라 달라진다. 권리 성립일 외에 당시 건물의 존재·용도와 이후 신축·전환 경위를 확인한다.[147]

144) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결.

145) 같은 판결; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조 제1항.

146) 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결. 근저당권자의 담보가치와 소액임차인 보호의 충돌에 관한 선행 하급심 논의로 김효석, 「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」, 『법무사』 2009년 9월호, 대한법무사협회, 29~30면.

147) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2009다101275 판결; 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009다26879 판결; 김효석, 앞의 논문(주 146), 29~30면.

4. 다가구주택에서 계약단위와 환가단위

다가구의 보증금은 호실별 계약금액이지만 구분소유 없는 건물의 매각대금에서는 여러 임차인이 배당받는다. 서울의 2026년 9월 계약 신고자료 중 다가구 전세 890건은 평균 약 1억6,177만원·중앙값 1억4,000만원이다.[148] 이는 계약별 규모이며 한 건물의 총보증금·특정 경매 배당액은 아니다.

일정한 다가구의 지번 등록으로 대항요건을 인정한 판시는 공시에 관한 것이며[149] 호실별 독립 소유·경매를 인정한 것이 아니다. 다른 임차보증금·선순위권리가 배당에 영향을 주고, 대지는 소유자·매각범위를 따로 확인한다.

구분소유가 성립하면 전유부분별 소유·경매가 가능하나,[150] 성립에 등기·대장등록까지 요구하는 견해도 있다.[151]

배당액 산정에는 계약·소유·실제 환가의 단위를 구별하고 공동담보가 있으면 부동산별 부담액을 산정한다.[152]

---

148) 서울특별시, 서울부동산정보광장 「전월세가 정보—단독·다가구」, 2026년 9월 계약자료, 2026. 10. 31. 수집, https://land.seoul.go.kr/land/rent/rentSingleHouse.do. 25개 자치구의 다가구 전세 890건, 합계 14,397,776만원, 평균 16,177.2764만원, 중앙값 14,000만원이다. 해당 계약·신고기간 및 수집시점의 계산으로 서울의 모든 현존 계약·전국·피해사례 평균이 아니다.

149) 대법원 1997. 11. 14. 선고 97다29530 판결; 대법원 1998. 1. 23. 선고 97다47828 판결.

150) 나병진, 「구분소유권 성립시기에 관한 연구」, 『외법논집』 제37권 제3호, 2013, 111~113면; 김성연, 「구분소유권의 성립요건」, 『홍익법학』 제14권 제4호, 2013, 223~225·228~229면.

151) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결; 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017다286485 판결. 구분소유의 성립·객체는 구조상·이용상 독립성과 구분행위로 판단한다. 실제 집행단위에는 건물상태·구분행위와 등기부·건축물대장의 권리관계를 함께 확인한다.

152) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결, 판시사항 [2]·[3]. 손유은·김제완, 「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위」, 『법학논집』 제30권

Ⅳ. 조세공매에서 임차인의 권리행사

공매에는 별도의 배분참가·불복 규정이 적용되므로 민사경매 법리를 근거 없이 옮길 수 없다.[153] 다만 조세·보증금의 실체상 우선순위가 환가방법만으로 바뀌지는 않는다.

Ⅴ. 신탁재산의 환가와 책임재산의 귀속

위탁자가 반환채무를 져도 수탁자 소유 주택을 집행할 수 있는지는 별도 문제다. 구 신탁법이 적용된 2022.2.17. 판결[154]은 수탁자 승낙 아래 위탁자 명의로 임대하고 수탁자 반환책임을 배제한 약정·동의서와 신탁원부의 효과를 근거로 위탁자에게 반환채무를 귀속시켰다. 수탁자가 임대인이 아니므로 신탁공매 매수인도 그 지위를 승계하지 않는다고 보았다.[155] 현행법 판례는 재산 구성 외의 내부약정은 원부 기재만으로 원칙적으로 제3자에게 대항하지 못한다고 본다.[156] 따라서 구법 판결을

제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 105~106면·128~129면. 다만 채무자 소유 부동산과 물상보증인 소유 부동산의 경매대가를 동시에 배당할 때에는 채무자 소유 부동산에서 먼저 배당하고 부족분만 물상보증인 소유 부동산에서 배당한다(대법원 2016. 3. 10. 선고 2014다231965 판결).

153) 민사집행법 제80조·제88조·제149조부터 제161조까지·제264조(배당요구, 배당표의 작성·확정 및 배당이의); 국세징수법 제76조·제98조부터 제100조까지, 지방세징수법 제81조·제101조부터 제103조까지(배분요구, 배분계산서 및 그에 대한 불복절차).

154) 대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095·300101 판결, 이유 2.나·다 및 3.

155) 이 결론을 수탁자가 임대차계약의 당사자가 아니었고 반환채무를 인수하지도 않았다는 계약관계에 기초하여 설명할 수 있다는 비판으로 곽희경, 「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위」, 『비교사법』 제31권 제1호, 2024, 133~134면·147~149면. 이 견해에 따르면 신탁원부의 대항력이 언제나 독립적인 판단근거가 되는 것은 아니다.

156) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결은 현행 신탁법에 따라 신탁원부에 기재된 신탁계

현행 반환책임 약정에 그대로 확대해서는 안 된다.[157]

수탁자의 직접 계약·적법한 대리·채무인수·법정 승계가 있으면 그 근거에 따른 반환채무를 확인한다.[158] 소유자라는 사실만으로 채무를 지지는 않는다. 위탁자의 수익권은 주택과 별개로 집행대상이 되는지도 검토한다.[159]

2019.3.28. 판결은 무승낙 임대 후 위탁자가 신탁종료로 소유권을 회복할 때 점유·등록이 임차권을 공시하고 있었다면 대항력이 발생할 수 있다고 보았다.[160] 계약 당시뿐 아니라 권리행사까지의 신탁변동을 확인해야 한다.[161]

반환채무자의 책임재산이 아닌 신탁주택은 새 경매신청권만으로 집행할 수 없다. 신탁법 제22조 등의 제한·예외와 실체적 책임근거가 필요하다.[162] 본고의 제안

약의 내용 중 신탁재산의 구성에 관한 사항 이외의 약정을 원칙적으로 제3자에게 대항할 수 없다고 보았다. 다만 집합건물의 관리비 부담에 관한 사건이므로 위탁자가 체결한 주택임대차의 반환채무 귀속을 직접 판단한 것은 아니다.

157) 이창배·김제완, 「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력」, 『외법논집』 제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 155~157면.

158) 이창배·김제완, 앞의 논문(주 157), 155면.

159) 허준서, 「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015, 90~91면(신탁재산과 수익권에 설정된 담보의 도산절차상 취급은 37~40면). 위탁자 겸 수익자의 수익권은 별도 만족대상이 될 수 있으나 귀속·처분제한·담보권을 확인해야 한다.

160) 대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879·44886 판결; 장명, 「신탁과 주택임대차보호법상 대항력」, 『법학논총』 제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 390~392면; 대법원 2018. 10. 18. 선고 2016다220143 전원합의체 판결. 마지막 판결은 체육시설법상 승계를 담보신탁 공매·수의계약에 적용한 다수의견과 매매·경매의 절차 차이를 중시한 반대의견이 나뉜다.

161) 제2장 제1절 Ⅲ.1 참조. 반환채무자는 승계의 원인과 법정 요건에 따라 계약체결 당시의 임대인이나 현재의 주택소유자와 달라질 수 있다.

162) 문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025, 174면 각주 464; 박세영·김제완, 「담

은 책임재산의 환가절차를 여는 것이며, 제3자 재산의 책임범위를 바꾸는 입법과는 구별된다.[163]

제2절 배당순위와 배당금의 수령

담보·조세·임금·다른 보증금과의 법정 순위로 정당한 배당액을 산정한 뒤 오류·지급요건과 잔존채권·점유권원을 검토한다.[164]

Ⅰ. 법정 우선순위에 따른 배당액의 산정

1. 경합채권의 우선변제 범위와 기준시점

채권별 총액이 아니라 최우선·일반 우선·무우선 부분을 나누고 각 기준시점·법률로 순위를 정한다.

보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제」, 『고려법학』 제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 116~117면·120면; 정민희·김제완, 「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로」, 『비교사법』 제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 271~272면; 곽희경, 앞의 논문(주 155), 147~148면.

163) 신탁법 제22조 제1항. 신탁재산에 대한 강제집행 등은 신탁 전의 원인으로 발생한 권리 또는 신탁사무의 처리상 발생한 권리에 기한 경우에 한하여 허용된다.

164) 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조 제1항; 근로기준법 제38조; 근로자퇴직급여 보장법 제12조; 국세기본법 제35조; 지방세기본법 제71조. 경합관계는 Ⅰ.1, 배당오류는 Ⅱ 참조.

확정일자부 순위는 대항력 발생과 확정일자 중 늦은 때로 정한다.[165] 인도·등록 다음 날 생기는 대항력보다 먼저 확정일자를 받아도 그날의 순위는 아니다.[166]

2026.10.31. 서울의 소액임차인 보증금 상한은 1억6,500만원, 최우선 일정액은 5,500만원이다. 상한을 넘으면 일정액만 떼어 보호받지 못한다. 이내라도 경매신청 등기 전 대항요건 등을 갖춰야 하고, 주택·대지가액의 2분의 1 한도·임차인별 안분으로 배당액이 줄 수 있다.[167] 나머지는 확정일자부 우선권을 따로 판단한다.

2018.2.13. 판결은 상대방별 권리취득일에 따라 경과규정을 적용하였다. 소액임차인이 근저당권자에게 2,000만원을 먼저 받고 확정일자 임차인에게는 적용액 2,500만원 중 남은 500만원을 추가 우선한 사례다.[168] 현행 금액이 아니며, 최초 담보일 하나의 일괄 적용과 보호액 중복계산을 피해야 한다.

---

165) 예컨대 확정일자를 저당권 설정일보다 먼저 받았더라도 주택의 인도와 주민등록에 따른 대항력의 효력이 그 저당권보다 뒤에 발생하였다면, 임차인은 그 저당권자에 앞서 우선변제를 주장할 수 없다.

166) 대법원 1997. 12. 12. 선고 97다22393 판결; 김제완, 앞의 논문(주 5), 185면. 증액분의 순위는 그 보호요건 취득시기에 따른다. 대법원 1990. 8. 14. 선고 90다카11377 판결은 대항력 취득 후 저당권이 설정되고 보증금이 2,100만원에서 2,400만원으로 늘어난 사건에서 300만원 증액을 매수인에게 대항하지 못한다고 보았다. 증액분 대항력의 판단으로 확정일자 순위의 직접 선례와 구별한다.

167) 주택임대차보호법 제8조 제1항·제3항; 같은 법 시행령 제10조·제11조. 임차권등기명령에 따른 등기 또는 민법 제621조의 주택임대차등기를 마친 뒤 새 임차인에게는 제8조가 적용되지 않고, 일부 등기면 그 부분에 한정된다(제3조의3 제6항·제3조의4 제1항). 정진아, 「제8조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2., 문단 7. 공동한도는 대지를 포함한 주택가액의 절반이며, 담보권자·확정일자 임차인별 권리취득시기와 개정부칙에 따라 적용 기준이 달라진다.

168) 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017다48300 판결, 이유 1·2. 근저당권자와의 관계에서는 2010. 7. 21. 개정 전 시행령, 확정일자 임차인과의 관계에서는 2013. 12. 30. 개정 전 시행령이 적용된 사건이다.

현행 서울 상한이 상대방에게 적용된다고 가정하면, 보증금 1억6,000만원을 갱신 때 5% 올린 1억6,800만원은 초과한다. 일반 우선권·증액분 순위는 별개이며, 개시등기 전 정당한 감액으로 소액기준에 들면 보호될 수 있다. 증액 전 금액이나 최신 시행령만으로 판단하지 않는다.[169]

담보배당액은 최고액·최초 원금이 아니라 배당 당시 잔존 피담보채권과 법정 부대채권으로 확정한다(민법 제357조·제360조). 집행비용은 별도 처리한다(민사집행법 제53조·제275조).

채무자 소유 공동담보를 동시 배당하면 비용·선순위채권을 뺀 부동산별 경매대가에 비례하여 담보채권을 분담한다(민법 제368조 제1항). 특정 주택의 최고액만으로 그 부담액을 정할 수 없다.

조세는 세목·법정기일·과세재산·특례에 따라 순위를 정한다. 임금·퇴직급여도 최우선 부분과 그 밖의 부분을 나누므로 전액이 보증금보다 앞서지는 않는다.[170]

169) 주택임대차보호법 시행령 제10조·제11조 및 해당 개정부칙; 대법원 2008. 5. 15. 선고 2007다23203 판결. 경매개시등기 전 정당한 감액 사건으로 허위 감액·가장임대차를 보호한 것이 아니다. 대구지방법원 2004. 3. 31. 선고 2003가단134010 판결은 배당 당시 변경 보증금에 따른 하급심 사례로, 개시·종기 후 변경의 일반적 효력을 확정하지 않는다.

170) 근로기준법 제38조 제1항·제2항; 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제1항·제2항. 최종 3개월 임금·재해보상금과 최종 3년 퇴직급여의 특별우선권은 나머지 임금·퇴직급여의 우선규율과 다르다. 해당 주택에서 행사할 수 있는지는 소유자와 임금채무자인 사용자의 관계도 확인한다.

채권	구별해야 할 부분	판단기준
임차보증금	소액보증금 최우선변제액 / 그 밖의 우선변제액 / 일반채권 부분	대항요건, 확정일자, 소액임차인 기준과 적용시점
담보권	실제 피담보채권과 법정 부대채권	담보권 설정·효력발생시점, 배당 당시의 잔액
조세	일반 조세우선 부분 / 해당 재산 조세 / 순위조정 대상 부분	세목, 법정기일, 부과대상 재산, 특별규정 적용시점
임금·퇴직급여	최우선변제 부분 / 그 밖의 우선변제 부분	사용자관계, 임금·퇴직급여의 발생기간과 금액

[표 6] 채권별 우선범위와 기준시점·요건

2. 해당 재산 조세와 임차보증금의 순위조정

해당 재산의 일정 조세에는 특별 우선징수가 적용되어 법정기일의 선후만으로 순위를 정하지 못한다. 2001.1.30. 판결은 증여취득 부동산에 근저당권 설정 후 부과된 증여세도 해당 재산 조세로서 선행 근저당권보다 우선한다고 보았다.[171]

국세기본법 제35조 제7항·지방세기본법 제71조 제6항은 법정기일이 임차인의 확정일자 등보다 늦은 해당 재산 조세가 특별 우선하는 경우, 법정 요건 아래 그 순서를 보증금 변제에 반영한다.[172] 특례는 모든 해당 재산 조세가 아니라 열거 세목에 적용된다.[173] 개정법 시행·적용례도 확인한다. 같은 계약·경매신청일이어도 매

171) 대법원 2001. 1. 30. 선고 2000다47972 판결.

172) 이 특례는 조세채권 자체를 임차인에게 이전시키는 것이 아니므로 민법상 변제자대위와 구별된다.

173) 국세기본법 제35조 제7항(해당 재산에 부과된 상속세·증여세 및 종합부동산세); 지방세기본법 제71조 제6항(재산세, 소방분 지역자원시설세 및 재산세에 부가되는 지방교육세). 같은 조 제5항의 해당 재산 지방세에 포함될 수 있는 자동차세와 그에 부가되는 지방교육세는 제6항의 대상에서 제

각결정·매각허가결정일에 따라 적용이 달라질 수 있다.[174]

갑이 2019년부터 매각 때까지 같은 주택을 소유하며 정기 고지된 그해 재산세·종부세 본세를 계속 체납하여 유효하게 배당참가하는 경우를 가정한다. 을은 2021.1.1. 계약, 1.4. 인도·전입·확정일자, 1.5. 대항력 취득이다. 소액최우선 부분은 제외한다. 두 세금은 연말이 아니라 2019.6.1.에 성립하며 종부세 과세요건도 충족했다고 전제한다. [표 7]의 성립일·납기는 당시 법령·공식 안내, 발송일은 가정이다. 정기부과고지의 법정기일은 발송일로서 결정·도달·납기말과 다르다.[175]

[표 7] 2019년도분 보유세의 성립·법정기일·납기

주택에 관한 본세	성립·과세기준일	고지발송일·법정기일 (가정)	2019년 정기 납기
재산세 7월분	2019. 6. 1.	2019. 7. 10.	7. 16.~7. 31.
재산세 9월분	2019. 6. 1.	2019. 9. 10.	9. 16.~9. 30.

외된다.

174) 법률 제19189호 부칙 제1조 단서·제3조; 법률 제19401호 부칙 제1조·제2조. 국세기본법 제35조 제7항은 2023. 4. 1., 지방세기본법 제71조 제6항은 2023. 5. 4.부터 시행되어 각각 그날 이후의 해당 매각결정 또는 매각허가결정부터 적용한다.

175) 구 지방세기본법(법률 제16039호) 제32조·제34조 제1항 제8호·제35조 제1항 제3호·제71조 제1항 제3호 나목; 구 지방세법(법률 제16194호) 제114조·제115조; 구 국세기본법(법률 제16097호) 제5조·제12조·제21조 제2항 제10호·제22조·제35조 제1항 제3호 나목; 구 종합부동산세법(법률 제16109호) 제3조·제16조. 행정안전부, 「7월 31일까지 재산세 꼭 납부하세요!」, 2019. 7. 15.; 국세청, 「2019년 종합부동산세, 12월 16일까지 납부하세요」, 2019. 11. 29. 주택분 재산세는 원칙상 절반씩 징수하되 당시 20만원 이하 조례상 7월 일괄징수 예외가 있었다. 12. 15.이 일요일이어서 종부세 납기는 16일이다. 자진신고 시 결정처리·신고일 법정기일은 별도다. 본세의 사례이며 부대세액·세금 상호순위까지 발송일 순서로 정하지 않는다.

주택에 관한 본세	성립·과세기준일	고지발송일·법정기일(가정)	2019년 정기 납기
종합부동산세 정기고지분	2019. 6. 1.	2019. 11. 25.	12. 1.~12. 16.

7월분을 7.9. 결정·7.10. 발송·7.12. 도달했다고 가정하면 성립일은 6.1., 법정기일은 7.10., 고지효력 기준은 12일, 납기말은 31일이다. 내부 결정은 고지효력·임차인 공개와 다르며 다른 두 세금도 실제 결정·발송·송달을 대조한다.

세 법정기일 모두 을의 요건보다 빨라 해당 주택의 유효 미납액은 일반 우선권에 앞선다. 여러 주택의 종부세 총액을 이 주택에 넣어서는 안 된다. 2024.6.3. 매각허가로 2023년 개정 적용범위에 들어도 2019년 법정기일은 확정일자보다 늦지 않아 순위가 뒤집히지 않는다. 후행 고지·증액분은 발송일을 따로 본다.

2020.12.28. 등기부에 압류가 없어도 체납 부재를 뜻하지 않는다. 당시에도 임대인 동의로 조세열람·납세증명 확인이 가능했고 이 장기체납은 보통 드러날 사안이다. 미도래·부과예정 세액의 확인 한계를 기존 체납의 상시 은폐로 확대해서는 안 된다.[176] 압류가 2022.5.10. 등기되고 을이 12일 알았다고 해도 등기·발견일은 2019년 법정기일을 대신하지 않는다. 발송일·미납잔액을 확인한다. 다음은 이와 달리 법정기일이 확정일자보다 늦은 별도 사례다.

176) 구 국세징수법(2020. 8. 5. 시행) 제6조의2 및 당시 시행령 제7조의2; 당시 지방세징수법 제6조. 당시에는 계약 전 임대인 동의와 소재지 관할기관 신청이 필요했다. 납세증명서는 법정 제외액 등을 뺀 체납 유무를 증명하여 미납열람과 범위가 다르다. 현행 국세징수법 제109조·지방세징수법 제6조의 일정 보증금 초과 계약 후 임대차기간이 시작하는 날까지의 무동의 열람과 주택임대차보호법 제3조의7의 증명서 제시·열람동의 의무를 2021년에 소급하지 않는다.

3. 순위조정에 따른 배당액 산정

특례 전 권리자별 배분을 계산한 뒤 법정 범위에서 조세의 순서를 보증금 변제에 반영한다. 무관한 선순위자 몫은 유지하므로 추가배당액이 체납액 전부와 같지는 않다. 비용 공제 후 재원 1억5,000만원, 선순위 저당채권 8,000만원, 보증금 7,000만원, 해당 조세 3,000만원을 가정한다. 조세 법정기일은 확정일자보다 늦고 특례·경과규정 요건을 충족하며 다른 최우선·동순위자는 없다.

[표 8] 순위조정 적용 전후의 배당액

항목(단위: 만 원)	적용 전	적용 후
해당 재산 조세	3,000	0
선순위 저당권	8,000	8,000
임차보증금	4,000	7,000
합계	15,000	15,000

3,000만원 증가량은 조세 전액이 먼저 배분되고 전부 조정된다는 가정의 결과다. 소액보증금·임금 등 다른 우선채권이 있으면 조세 배분부터 줄 수 있으므로 체납총액을 곧바로 추가배당액으로 삼지 않는다.[177]

177) 위 계산은 실체법상 우선순위를 매각대금에 적용한 배분관계일 뿐이고, 산정한 금액을 실제로 실현하려면 각 환가절차의 참가·불복요건을 충족하여야 한다(제1절 Ⅳ).

Ⅱ. 배당오류와 배당표 확정의 법률효과

1. 정당한 배당액과 실제 배당액의 차이

2001.3.23. 판결은 잘못된 배당표에 이의하지 않은 임차인에게 매수인이 인수할 잔액을 실제 수령액이 아니라 정당한 배당액을 공제하여 산정하도록 하였다. 실제 수령액만 빼 인수채무를 늘린 원심을 파기한 것이다.[178] 오류로 덜 받은 차액은 매수인에게 전가하지 못한다.[179] 배당표원안의 금액·순위를 확인하여 기일에 이의하고 후속 제소·증명으로 바로잡아야 한다. 적법한 이의·제소로 다투는 액은 법정공탁하고 나머지는 배당한다. 별도 담보 제공과 다르며 집행정지·보전처분의 필요와 담보는 따로 판단한다.

178) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결.

179) 대법원 2001. 3. 23. 선고 2000다30165 판결.

기배당 후에는 적법한 배당권자가 원인 없이 과다수령한 자에게 부당이득을 청구할 수 있다. 종기 내 필요한 요구를 누락한 경우까지 회복되지는 않는다.[180] 사후 제소·보전·집행에는 추가 비용과 상대방 무자력 위험이 따른다.

정당한 배당액을 공제한 인수채무 계산은 실제 못 받은 금액의 변제를 의제하지 않는다. 잔액청구·임차권 존속은 Ⅳ에서 본다.

2. 배당표의 확정과 임차권의 소멸시점

전액배당이 예상되어도 이의로 표가 미확정이면 임차권이 소멸했다고 단정할 수 없다. 대금납부일과 소멸일은 다를 수 있다.[181] 2004.8.30. 판결은 전액배당 가능한 대항력·우선권 있는 임차권의 소멸시점을 배당표 확정일로 보았다.[182] 일부배당에는 그대로 적용하지 않고 잔액·대항력을 확인한다. 대항력이 남아도 첫 매각에서

180) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020, 88면; 대법원 2019. 7. 18. 선고 2014다206983 전원합의체 판결(배당받을 권리자의 무이의 확정 후 부당이득청구). 필요한 배당요구를 하지 않아 제외된 경우는 별개다. 민사집행법 제149조 제1항·제151조 제3항·제152조·제154조 제1항·제3항·제160조 제1항 제5호·제161조: 기일 3일 전 원안 확인, 기일 출석·이의 및 필요한 소제기 후 기일부터 1주 내 제소증명서류를 제출한다. 미제출은 이의취하로 보고 다툰 금액은 법정공탁 후 사유 소멸에 따라 지급·배당한다. 집행권원 있는 채권에 대한 채무자의 청구이의·정지재판 정본 제출은 제154조 제2·3항의 별도 경로다. 소가는 배당이의의 배당증가액(인지규칙 제16조 제6호), 부당이득의 반환청구액이다. 원·피고 각 1명, 3,000만원 전자 제1심 가정의 인지 126,000원과 송달료 합계는 배당이의 295,200원(2×15×5,640), 소액금전지급사건인 부당이득 238,800원(2×10×5,640)이다. 배당이의에 소액 송달기준을 적용하지 않는다. 인지법 제2조·제16조; 법제처, 「인지액 및 송달료」, 2026. 10. 15. 기준(2026. 10. 31. 확인). 대리인·추가송달·상소·보전·집행·담보비용을 뺀 가정으로 최종 총비용이 아니다.

181) 주택임대차보호법 제3조의5; 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

182) 대법원 2004. 8. 30. 선고 2003다23885 판결.

행사한 우선권이 다시 생기지는 않는다. 전액배당 사건의 기준은 대금납부·실제 출급일이 아닌 표 확정일이지만, 출급요건은 별도로 갖추어야 한다.

Ⅲ. 배당금 지급과 주택인도의 관계

1. 배당금 지급과 주택인도의 동시이행

주택임대차보호법 제3조의2 제3항의 인도 확인은 선이행의무가 아니다. 1994.2.22. 판결에 따라 임차인은 경매·공매의 배당금 지급과 동시에 인도할 수 있다.[183] 일반 종료의 반환·인도 동시이행[184]과 달리 경매에서는 제3조의2 제3항 적용과 실제 인도를 확인한다. 일반 반환청구 법리만으로 배당금 지급요건까지 정하지 않는다.

2. 주택인도 사실의 증명과 지급요건

명도확인서가 유일한 인도증명은 아니다. 매수인이 작성을 거절하면 집행조서 등 객관자료로 지급·공탁금 지급위탁을 구할 수 있다.[185] 다만 전출·일방 통지만으

183) 대법원 1994. 2. 22. 선고 93다55241 판결.

184) 대법원 1987. 6. 23. 선고 87다카98 판결; 대법원 1990. 12. 21. 선고 90다카24076 판결; 대법원 1992. 5. 12. 선고 91다35823 판결. 종료 뒤 반환·인도는 원칙상 동시이행이므로, 임대인의 이행·제공 없이 동시이행항변으로 계속 점유하는 것을 곧바로 불법점유로 볼 수 없다.

185) 윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023, 2358~2363면(잔존 대항력과 일부배당은 2360면, 미등기주택과 별도로 대지만 매각된 경우는 2361~2362면, 매수인의 확인서 거부와 대체증명은 2363면); 조재헌, 「제160조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2., 문단 3. 확인서는 인도효과 자체가 아닌 증명자료다. 인도집행조서·이사 및 등록변동·관리소장 확인·사실조회 등을 종합하고, 인도 시점·상대방·목적물·거부경위를 특

로 실제 점유이전이 증명되지는 않는다. 법정 지급요건인 인도사실은 증명해야 하지만, 일부배당만으로 대항력 있는 임차인의 인도의무가 언제나 생기는 것은 아니다. 계속점유의 권원은 매각 후 임차권 존속으로 판단한다.

3. 반환보증의 인도·지급 관계와 비교

보증기관 지급의 인도요건은 경매법리가 아니라 보증계약·약관과 채무의 성질에 따라 판단한다. 임대인의 아들에게 한 통지가 문제된 보증사건에서 대법원은 HUG 보증채무와 인도의무를 쌍무계약상 동시이행관계와 같이 보아 인도·적법한 제공 전 지체책임을 부정하였다.[186] 이 동시이행관계만으로 보증기관의 지급을 임대인의 변제와 동일하게 볼 수는 없다(제3절 Ⅱ.2).

Ⅳ. 매각 후 잔존 반환채권과 임차인의 점유권원

1. 매수인의 반환채무 인수와 보증금 잔액

매각 후 잔액을 매수인에게 청구하거나 인도를 거절하려면 그에게 대항할 임차권이 존속해야 한다. 주택임대차보호법 제3조의5는 매각으로 소멸하는 임차권과 보증금이 전액 변제되지 않아 존속하는 대항력 있는 임차권을 구별한다. 존속하는

정하여 확인을 구한다. 일부배당 뒤 대항력·임차권이 남거나 미등기주택과 별도로 대지만 매각된 경우에는 인도요건 적용부터 구별하며, 신청과 배당금 수령단계도 나눈다.

186) 대법원 2026. 6. 24. 선고 2026다201978 판결, 이유 3; 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다289720 판결(지체책임의 일반 법리). 보증이행·인도를 동시이행으로 정한 약관 사건으로, 대법원은 보증채무가 반환의무의 변형인 점 등을 고려하여 보증원금은 유지하고 지연손해금 부분을 파기환송하였다.

임차권에 따라 매수인이 인수할 반환채무에는 법정 순위에 따라 정당하게 배당받았어야 할 금액을 반영한다(Ⅱ.1). 대항할 수 없는 임차권이 매각으로 소멸했다면 잔액은 종전 임대인에게 청구해야 한다. 제4조 제2항의 임대차관계 존속 규정도 매수인에 대한 대항력 없이 임대인 지위와 반환채무를 승계시키는 근거가 되지는 않는다.

2. 인도명령과 임차인의 점유권원

민사집행법 제136조의 인도명령에서도 매수인에게 대항할 점유권원의 존속 여부를 판단한다. 보증금 전액을 받지 못한 임차인이 매수인에게 임대차 존속을 주장할 수 있다면 그 임차권이 점유권원이 된다.[187] 대항할 수 없는 임차권이 매각으로 소멸했다면 종전 임대인에 대한 잔존채권만으로 인도를 거절할 수 없다.

Ⅴ. 임차인의 주택취득과 자금부담

임차인이 경매에서 주택을 매수하면 현금배당과 다른 자금부담을 진다. 채권자인 매수인은 매각결정기일이 끝날 때까지 신고하여 적법한 배당액을 뺀 대금을 배당기일에 낼 수 있다. 배당액에 이의가 있으면 그 금액도 배당기일 종료까지 내야 한다(민사집행법 제143조 제2항·제3항). 매각대금 1억 4,000만 원, 보증금 1억 원, 배당액 6,000만 원을 가정하면 차액은 8,000만 원이지 원금 전부를 뺀 4,000만 원이 아니다. 금전으로 낸 매수신청보증은 대금에 산입하되(민사집행법 제142조 제3항), 취득세·등기비용·배당이의 추가납부액과 인수할 부담은 별도이다. 이사를 피하더라도 보유·처분비용은 남는다.

경매 밖의 합의취득에서는 대물변제인지 매매·정산인지와 반환채권의 소멸범위

187) 대법원 1997. 8. 22. 선고 96다53628 판결; 대법원 1998. 6. 26. 선고 98다2754 판결.

를 먼저 정한다(민법 제466조). 주택가액 외에 실제 선순위 담보채무·다른 보증금·취득비용도 대조해야 한다. 채무초과 임대인의 대물변제는 공동담보 감소로 사해행위가 될 수 있으나, 기존 우선변제 보증금에 해당하는 가치가 일반채권자의 공동담보였는지도 판단한다.[188] 주택가액이 보증금보다 작아도 합의취득이 항상 안전하지는 않다. 채권자취소권(민법 제406조)과 부인권은 주체·요건·효과가 다르므로 자산·부채, 거래시점, 공동담보 감소와 법정 인식요건을 확인한다. 도산 시에는 관리·처분권과 상계금지도 적용된다(채무자회생법 제100조·제391조·제422조). 제4장 제1절 Ⅱ.2의 관재인에 의한 적법한 환수·매각 정산과 Ⅲ.3의 부인 후 채권회복을 사전 합의취득에 그대로 적용할 수는 없다.

제3절 반환채권의 권리변동과 행사·수령권한

양도·확정된 전부명령은 채권을 이전시키고, 질권·추심명령은 채권을 임차인에게 남긴 채 행사권한을 줄 수 있다. 대항력·우선변제권의 승계는 별도 근거를 확인하며, 공제·상계와 실제 지급을 반영해 잔액을 정산한다.

188) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004다7873 판결, 이유 1(채무초과 상태에서 유일 재산을 특정 채권자에게 대물변제한 경우); 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012다107198 판결, 이유 2·3(수익자 선의의 증명과 기존 우선변제 임차보증금을 반영한 공동담보·회복범위). 후자는 제3자 매수인의 보증금 반환 사건으로 임차인의 직접 대물변제 선례가 아니다. 민법 제406조의 제소기간은 취소원인을 안 날부터 1년·행위일부터 5년이다.

Ⅰ. 반환채권의 이전·담보제공과 행사권한

1. 채권양도와 제3자 대항요건

양도계약으로 채권이 이전되어도 임대인에게 주장하려면 양도인의 통지 또는 임대인의 승낙이 필요하다. 다른 양수인·압류채권자 등 제3자에게 대항하려면 확정일자 있는 증서로 통지하거나 승낙받아야 한다(민법 제450조).

대법원 2024. 8. 19.자 결정은 저당권과 피담보채권의 양수인이 이전 부기등기와 실행요건을 갖추면 채권양도 대항요건의 구비·증명 없이 경매를 신청할 수 있다고 보았다. 다만 채무자가 그 흠결을 들어 개시결정에 이의하거나 매각허가결정에 즉시항고하면 해당 절차에서 구비 사실을 증명해야 한다. 대항요건 없는 신청은 각하해야 한다는 비판도 있다.[189)]

복수양도는 확정일자 있는 통지의 도달시점 등을, 압류와의 경합은 그 도달시점과 임대인에 대한 압류명령 송달시점을 비교한다.[190)] 양도계약 체결순서만으로 우열을 정하지 않고 통지·승낙의 방식과 효력 발생시점에 따라 지급상대방을 정한다.

2. 질권설정과 반환채권의 행사

반환채권에 질권·양도·압류 등이 없는 신용대출에서는 임차인의 반환청구와 은

189) 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정; 최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 252~253면·268면.

190) 대법원 1994. 4. 26. 선고 93다24223 전원합의체 판결; 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다52933 판결.

행의 상환청구가 별개이므로 은행이 대출만으로 임대인에게 직접 청구할 수 없다. 질권은 채권을 임차인에게 남긴 채 담보권자의 행사를 허용하고, 양도담보는 채권이전·대항요건을 따진다. 상품명이나 질권 유무 외에 별도의 양도·보증 약정도 확인해야 한다.

질권자는 반환채권과 피담보채권의 변제기가 모두 도래하면 피담보채권액 한도에서 직접 지급을 청구한다(민법 제353조). 반환채권의 변제기만 먼저 도래하면 공탁을 청구하고 질권은 공탁금에 남는다(같은 조 제3항). 질권의 성립·대항요건, 피담보채권액과 두 변제기를 함께 대조해야 한다.

임대인의 항변과 질권설정 후 변제 등의 효력은 통지·승낙과 항변사유의 발생시점에 따라 판단한다. 민법 제349조가 준용하는 제451조와 제352조의 처분제한을 적용하되,[191] 질권자의 권능은 피담보채권액과 반환채권액에 따라 한정된다.

질권자의 직접 청구권이 임차인의 우선변제권 행사까지 당연히 허용하지는 않는다. 그 행사는 권리의 성질, 취득한 권한과 별도 법적 근거에 따라 판단한다.[192]

3. 압류·추심·전부명령과 권리귀속

압류명령이 임대인에게 송달되면 임차인의 처분·영수와 임대인의 임의지급이 제한되고(민사집행법 제227조), 추심명령이 있으면 압류채권자가 법정 요건 아래 직접 청구한다(제229조 제2항). 채권은 이전되지 않으므로 임차인은 임대인의 인도청구에 보증금 반환과의 동시이행을 주장할 수 있다.[193]

---

191) 민법 제349조 제1항·제2항, 제352조 및 제353조 제1항부터 제3항까지. 관련 선행연구로 김영주, 「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」, 『재산법연구』 제36권 제4호, 2020, 238~240면·247~252면.

192) 민법 제353조 제1항·제2항; 김영주, 앞의 논문(주 191), 247~252면.

전부명령은 확정되면 법정 요건 아래 제3채무자 송달 시로 소급하여 금전채권을 이전시키고 집행채무자의 변제를 간주한다(민사집행법 제229조·제231조). 이는 집행채무자와 집행채권자 사이의 효과이며, 임대인이 실제 보증금을 반환했다는 뜻은 아니다.[194]

임대인은 압류만 있으면 임차인에게 임의지급하지 않고, 추심명령·확정된 전부명령이 있으면 각각 추심권자·전부채권자를 확인하여 실제 지급액을 정산한다.[195]

Ⅱ. 금융기관·보증기관의 권리취득과 보호지위

1. 금융기관의 채권양수와 우선변제권의 승계

주택임대차보호법 제3조의2 제7항은 법정 자격을 갖춘 금융기관 등에 우선변제권 승계를 인정한다. 우선변제권 있는 임차인의 채권을 해당 금융기관 등이 계약으로 양수해야 하며 승계는 양수액에 한정된다. 일반 양수인에게 같은 효과를 인정할 수 없다.

대법원 2023. 2. 2. 판결은 위 조항에 따라 반환채권을 양수한 주택도시보증공사가 일부만 배당받고 매수인에게 잔액을 청구한 사건이다.[196] 대항요건이 존속하는

193) 민사집행법 제229조 제2항, 제246조 제1항 제6호·제3항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 447면·459면. 소액보증금 중 최우선변제액은 원칙상 압류금지다. 추심명령 뒤 동시이행항변은 대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다73490 판결, 임차인의 이행소송 당사자적격 유지는 대법원 2025. 10. 23. 선고 2021다252977 전원합의체 판결 및 지원림, 앞의 책(주 54), 966면 참조. 당사자적격이 있어도 지급·영수 제한은 남는다.

194) 민사집행법 제231조. 다만 이전된 채권이 존재하지 아니한 때에는 변제의 효과가 생기지 않는다(같은 조 단서).

195) 지급의 상대방과 잔존채권액의 반영은 Ⅳ.1 참조.

한 원임차인은 양수기관이 잔액을 받을 때까지 매수인에게 임대차 존속을 주장할 수 있고, 매수인은 그 임대인 지위를 승계한다고 보았다.

따라서 채권을 가진 금융기관과 대항력을 행사하는 원임차인이 병존할 수 있다.[197] 기관의 우선변제권 행사에는 임차인의 대항요건 유지 등 법정 요건도 계속 충족되어야 한다.[198]

기관이 임대차관계 전부를 이전받는 것은 아니다. 위 판결도 기관의 배당요구가 임대차 종료에 미치는 영향과 종료시점까지 해결하지는 않았으므로 종료요건과 의사표시는 따로 검토해야 한다.[199]

2. 보증기관의 지급과 양수·대위의 구별

보증기관의 지급은 보증계약상 의무, 임대인의 반환채무에 미치는 효과, 양도·대위에 따른 권리취득을 나누어 판단한다. 대법원 2025. 4. 15.자 결정은 주택도시보증공사의 지급을 임대인 대신 보증금을 반환한 것이 아니라 자신의 보증의무를 이행한 것으로 보았다.[200] 지급받은 임차인도 제3조의3 제1항의 미반환 요건을 충족하여

196) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결.

197) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결; 주택임대차보호법 제3조의2 제7항.

198) 같은 법 제3조의2 제8항은 임차인이 대항요건을 상실하거나 임차권등기 또는 임대차등기가 말소된 경우 금융기관 등의 우선변제권 행사를 제한하고, 제9항은 금융기관 등이 우선변제권을 행사하기 위하여 임차인을 대리하거나 대위하여 임대차를 해지할 수 없도록 한다.

199) 판결의 결론을 긍정하면서 이러한 문제를 보다 명확하게 설명할 필요가 있다는 견해로 정은아, 「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료」, 『재산법연구』 제41권 제1호, 2024, 141~143면·146면.

200) 대법원 2025. 4. 15.자 2024마8598 결정. 주택도시보증공사로부터 보증금을 지급받은 임차인이 기존 임차권등기를 말소한 뒤 다시 임차권등기명령을 신청할 수 있는지가 문제된 사건이다.

임차권등기명령을 신청할 수 있다는 판단이다. 이 결정이 기관의 취득채권·담보 범위까지 정한 것은 아니므로 양도·대위 요건은 별도로 적용한다.

계약상 양수는 계약으로 귀속범위를, 대항요건으로 임대인·제3자에 대한 행사범위를 정하며, 제3조의2 제7항에 해당하면 양수액의 우선변제권을 승계한다. 변제자대위는 민법 제481조부터 제485조까지에 따라 변제할 정당한 이익 등 요건과 이전되는 채권·담보를 확인한다.[201] 임대인과의 계약 등으로 별도 구상권이 성립해도 반환채권이 당연히 이전하지는 않는다. 반환채권은 양도·대위 요건으로, 구상금은 그 발생근거로 판단한다.

3. 일부대위와 원임차인의 잔존채권

일부지급 기관과 원임차인이 같은 환가대금에 참여하면 계약상 일부양수인지 변제자대위인지에 따라 우선변제권의 범위·순서를 정한다. 일부양수는 계약과 법정 승계요건에 따르지만 일부대위는 원채권자의 권리를 해하지 못한다. 담보권 실행대금에 관한 판례는 원채권자를 일부대위자보다 우선시키고, 여러 일부대위자에게는 변제시점과 무관하게 대위변제액 비례로 안분한다.[202] 다만 위 판례는 근저당권 등 담보권 실행에 관한 것이다. 보증금 일부지급에서 대위가 성립했다고 같은 순서를 곧바로 적용하거나 계약상 양수인에게 확장할 수는 없다. 임차인과 기관이 각각 우선변제권을 행사할 법적 근거를 확인해야 한다.[203]

---

201) 상법상 보험자대위가 적용되는 경우에는 상법 제682조에 따른 요건과 범위를 검토하여야 한다.

202) 대법원 1988. 9. 27. 선고 88다카1797 판결; 대법원 2001. 1. 19. 선고 2000다37319 판결.

203) 가정: 반환채권 1억원 중 기관이 6,000만원을 지급하여 우선권 대위가 성립하고 원채권자 우선법리가 적용된다. 배당재원 5,000만원이면 임차인 잔존 4,000만원을 먼저 배당하고 기관에 1,000만원을 준다. 기관의 미회수 5,000만원은 임대인에 대한 채권으로 남는다.

Ⅲ. 권리변동 후 반환채권의 범위와 항변

1. 보증금의 담보적 공제와 별도 상계

양도·질권·집행처분 후에도 지급할 금액은 적법한 공제를 거친 잔액이다. 보증금에서 임대차 종료 후 목적물 반환까지 발생한 연체차임·손해배상채무 등도 법정 담보범위에 따라 공제한다.[204] 공제는 담보범위에 속하는 채무를 빼서 반환잔액을 정산한다.[205] 별도 반대채권으로 상계하려면 두 채권의 상계요건과 의사표시가 필요하며 대등액이 소멸한다(민법 제492조 제1항·제493조 제1항).

차임채권이 양도되거나 압류·추심되더라도 판례는 종료·인도까지 실제 변제·추심되지 않은 연체차임의 공제를 특별한 사정이 없는 한 인정한다.[206] 공제 부정설[207]과 긍정설[208]은 제3자의 권리가 이 정산을 막는지를 다툰다. 이미 소멸한 차임을 다시 공제할 수는 없다.

---

204) 대법원 1987. 6. 9. 선고 87다68 판결; 대법원 1987. 6. 23. 선고 86다카2865 판결; 대법원 1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결; 대법원 2002. 12. 10. 선고 2002다52657 판결.

205) 공제와 상계의 구별은 제2장 제1절 Ⅱ 참조.

206) 대법원 2015. 3. 26. 선고 2013다77225 판결. 대법원 2004. 12. 23. 선고 2004다56554·56561·56578·56585·56592·56608·56615·56622·56639·56646·56653·56660 판결.

207) 김봉수, 「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」, 『재산법연구』 제26권 제2호, 2009, 111~114면; 조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 69~75면.

208) 이동원, 「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」, 『대법원판례해설』 제51호, 2005, 213~215면; 여미숙, 「임대차에서의 연체차임의 공제」, 『법학논총』 제36집 제1호, 2019, 325~328면; 양형우, 「저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권 실행방법」, 『토지법학』 제35권 제1호, 2019, 27~28면.

대법원은 시효가 완성된 연체차임에 의한 상계는 배척하면서 보증금에서 공제할 여지를 인정하였다.[209]

이 공제·상계를 제3자에게 대항할 수 있는지는 양수·질권·추심·대위의 근거에 맞추어 권리취득 시점과 통지·승낙 내용 등을 대조한다.

2. 채권양수인·질권자에 대한 공제·상계의 대항

양도통지가 담보적 정산의 기준일은 아니다. 대법원 2012. 9. 27. 판결은 통지 후 제기된 인도 등 소송비용도 담보범위에 포함하여 공제할 수 있다고 보았다.[210]

별도 상계를 양수인에게 대항하려면 민법 제451조에 따라 통지 당시 반대채권의 취득과 두 변제기를 따진다. 대법원 2019. 6. 27. 판결은 통지 당시 상계 원인이 있었다면 뒤에 상계적상에 이르러도 일정 범위에서 대항을 허용하였다.[211] 다만 그 원인을 장래채권의 기초관계 전반으로 확대해서는 안 된다는 지적이 있다.[212]

통지를 받았다고 상계항변을 모두 포기하거나, 통지 전 반대채권이 있었다고 대항범위가 확정되지는 않는다. 두 변제기와 통지·승낙의 내용도 함께 확인한다.

질권자에 대한 항변에도 민법 제349조 제2항이 준용하는 제451조를 적용한다.

---

209) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결; 대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결. 관련 논의로 정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구」, 『법학논고』 제92집, 2026, 256~258면·270~273면; 박근웅, 「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제」, 『연세법학』 제36호, 2020, 4~5면·18~20면.

210) 대법원 2012. 9. 27. 선고 2012다49490 판결; 김영주, 앞의 논문(주 191), 235면.

211) 대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결. 이의 없는 승낙은 서명·통지 접수만으로 정하지 않고 행위의 내용·경위·목적상 기존 대항사유가 없다는 신뢰를 양수인에게 주었는지로 판단한다.

212) 여미숙, 「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계」, 『법조』 제70권 제5호, 2021, 256~258면·267~269면.

별도로 제352조는 질권자의 동의 없이 목적채권을 소멸시키거나 그 이익을 해하는 변경을 금한다. 대법원 2018. 12. 27. 판결은 질권설정 통지·승낙 후 임차인이 주택을 매수하며 매매대금과 보증금을 상계한 합의로 질권자에게 대항할 수 없다고 보았다.[213] 담보에 내재한 공제와 달리, 사후 합의로 목적채권을 소멸·감액하려면 민법 제352조에 따른 동의가 필요하다.

대법원 2024. 2. 29. 판결은 갱신 후 합의해지로 임차인에게 2억 5,000만 원을 반환한 사건에서도 기존 근질권의 효력을 인정하여 파기환송하였다. 유효하게 성립하고 임대인이 승낙한 근질권은 갱신만으로 소멸하지 않으며, 은행이 사전동의한 기간 만료 후 피담보채권액의 반환을 구할 수 있다고 보았다. 임차인에게 지급한 사실만으로 질권자에 대한 정산이 끝나지 않는다.[214]

3. 권리취득의 근거에 따른 항변범위의 차이

전세권저당권의 물상대위에서는 저당권 설정 당시 보호할 상계기대가 있었는지를 판단한다. 반환채권의 양도·질권설정에서 통지·승낙과 항변 발생을 대조하는 것과 기준관계·시점이 다르다. 대법원 2014. 10. 27. 판결의 원고는 전세금반환채권과 전세권저당권을 취득했으나 양수금청구를 철회하고 존속기간 만료 후 물상대위에 기초한 청구로 변경하였다.[215] 판단 대상은 양수인이 아닌 전세권저당권자에 대한

213) 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016다265689 판결; 김영주, 앞의 논문(주 191), 244~248면·252면 각주 56.

214) 대법원 2024. 2. 29. 선고 2023다202228 판결, 이유 1·3. 기존 근질권은 기간연장·갱신만으로 소멸하지 않는다는 판시로, 새 계약·증액분 전부에도 효력이 미친다는 뜻으로 일반화하지 않는다. 대법원 2020. 7. 9. 선고 2020다223781 판결은 당시 민간임대주택법상 묵시갱신 사건에서 질권자의 대위 인도청구 인용을 파기했다. 질권자 동의 없는 갱신을 금한 대출약정만으로 임대차가 종료되지 않으며, 갱신과 대출 만기·연장은 별개다.

215) 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결; 오민석, 「제371조」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 291~292면. 관련 판례로 대법원 2008. 3. 13. 선고

항변이었다.

대법원은 물상대위 압류 당시의 상계적상만으로 항변을 허용하지 않았다. 저당권 설정 당시 반대채권이 존재하고 변제기가 반환채권과 동시에 또는 먼저 도래하는 등 보호할 상계기대가 있으면 일정 범위에서 허용된다고 보았다. 이에 상계기대 보호설,[216] 비판설[217]과 물상대위 구조에 관한 대안설[218]이 대립한다. 임차보증금에서도 지급을 청구하는 제3자가 양수인·질권자·추심채권자·대위자 중 어떤 지위에 있는지 확정한 뒤 해당 규정으로 공제·상계의 대항범위를 판단한다.

Ⅳ. 권리변동과 변제를 반영한 최종 정산

1. 채권귀속·행사권한과 잔존채권액의 확정

행위	반환채무 총액	채권귀속	행사·수령권한	우선변제권
채권양도 (대항요건 구비)	변동 없음	양수인에게 이전	양수인	일반 양수인은 행사 불가, 제3조의2 제7항 금융기관 등은 승계

2006다29372·29389 판결.

216) 이혜리, 「전세권저당권의 목적인 채권의 상계」, 『원광법학』 제32권 제2호, 2016, 116~117면; 여하윤, 「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌」, 『재산법연구』 제36권 제1호, 2019, 101면.

217) 김제완, 앞의 논문(주 111), 285~286면·290~291면·297~305면.

218) 천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호, 2026, 475~479면·493~501면.

질권설정	변동 없음	임차인 유지	양 채권의 변제기 도래 시 질권자가 피담보채권 범위에서 직접청구; 목적채권의 변제기가 먼저 도래하면 공탁청구	취득근거에 따라 별도 판단
압류	변동 없음	임차인 유지	임차인의 처분·영수와 임대인의 지급 금지	변동 없음
추심명령	변동 없음	임차인 유지	압류채권자에게 추심권능	변동 없음
전부명령(확정)	변동 없음	전부채권자에게 이전	전부채권자	별도의 법적 근거에 따라 판단
보증기관 지급 후 양수·대위	소멸하지 않음(이전 범위에서 기관에 대한 채무로 계속)	취득 범위에서 기관에 이전	기관	제3조의2 제7항 승계 또는 변제자대위의 범위
임대인의 변제	변제액만큼 소멸	(해당 없음)	적법한 수령권자에게 지급	남은 보증금의 범위에서 존속
경매에 의한 매각·배당	유효한 배당액만큼 소멸	(해당 없음)	배당받을 권리자	매각된 주택에서 행사한 우선변제권은 소멸(잔액의 대항력은 별도)
공제	반환채권의 최종액 감소	(해당 없음)	(해당 없음)	감소한 채권액 기준

상계	요건과 대항 가능성을 갖춘 범위에서 소멸	(해당 없음)	(해당 없음)	남은 채권액 기준

[표 9] 권리변동·변제의 유형별 효과

일부양도 후 공제·배당이 있었다면 양도액을 잔액으로 삼을 수 없다. 실제 피담보채무와 공제의 대항범위를 정한 뒤 각 권리자의 배당액을 빼서 재청구할 금액을 산정한다.

2. 복수의 청구원인과 동일 원금의 중복만족 방지

한 보증금의 지급에 양수금·대위·별도 구상금청구가 병존해도 원금이 늘지는 않는다. 각 청구가 같은 원금의 만족을 목적으로 하는 범위를 확인해야 한다. 양도채권의 내용·대항요건, 대위취득 범위와 구상권의 근거를 확정한 뒤 지급·배당이 어느 부분을 만족시켰는지 대조한다. 중첩되는 원금을 다른 청구원인으로 다시 받을 수 없으며, 독립한 부대채권·별도 법정 채무는 각각 판단한다.

대법원 2025. 6. 12. 판결은 양수금청구 일부를 파기하면서 선택적으로 병합된 구상금청구의 해당 부분도 파기하였다.[219] 이는 상소심 심판범위의 판단이며 두 청구의 실체법상 관계를 일률적으로 정한 판시가 아니다.

제4절 배당절차에 편입된 채권의 범위와 후행 자료의 처리

후행 자료가 기존 채권·우선권을 증명하면 소명 보완이지만, 청구하지 않은 채

219) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 1.다·마 및 4.

권·금액이나 더 앞선 순위를 주장하면 청구범위 변경이 될 수 있다.[220] 후자는 다른 채권자의 배당액과 매수인의 인수부담에 영향을 주므로 구별한다.

적법한 신청·배당요구 뒤 양도·대위·압류·변제 등을 증명하는 자료는 이미 편입된 채권의 권리자·수령권한·잔액을 확인하는 데 반영한다.[221]

Ⅰ. 경매신청·배당요구에 따른 청구범위의 확정

1. 경매신청채권액과 추가 배당요구

일부채권에 의한 강제경매에서는 최초 신청서의 원인·금액으로 청구범위를 정한다. 집행권원에 더 큰 금액이 있어도 신청에서 제외한 잔액이 편입되지는 않는다. 제외한 잔액을 같은 절차에서 배당받으려면 종기까지 적법하게 배당요구해야 한다(제1절 Ⅰ.2).[222] 최초 신청액과 추가 요구액을 구별하여 행사범위를 확정한다.

2. 배당요구 종기까지 행사된 채권과 우선순위

다른 채권자가 개시한 경매에서는 배당요구 필요 여부부터 확인한다(제1절 Ⅱ.1). 신청채권자는 자신의 신청으로 참여하고, 첫 개시결정등기 전 임차권등기명령에 따른 등기를 마친 임차인은 판례상 별도 요구 없이 배당받는다.[223]

---

220) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결; 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결. 각각 Ⅱ.1과 Ⅱ.2에서 검토한다.

221) Ⅲ(후발적 권리변동의 반영) 참조.

222) 대법원 1983. 10. 15.자 83마393 결정.

223) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결; 대법원 2005. 9. 15. 선고 2005다33039 판결; 박진수, 앞의 글(주 140), 961면·967면. 임정윤, 「제148조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7.

대법원 1999. 2. 9. 판결처럼 서면의 제목·서식보다 종기 전 기재내용을 객관적으로 해석한다.[224] 채권 원인·금액·우선권 근거와 첨부자료를 함께 보아야 한다. 전액과 대항요건·확정일자에 따른 우선변제를 주장했다면 증명자료 일부가 빠졌다고 권리행사를 부정할 수는 없다. 그러나 서면 해석으로도 종기 전에 주장하지 않은 채권·순위를 추가할 수는 없다. 다른 채권자의 순위와 매수인의 인수부담이 그 청구내용에 기초하기 때문이다.

Ⅱ. 종기 후 자료 제출과 청구범위 변경의 한계

1. 기존 청구의 소명과 우선순위 자료의 보완

제출일보다 종전 요구서와 관련 자료에 해당 채권·순위가 포함되었는지가 기준이다. 다음 두 판결은 계약의 동일성과 요구서 기재에 따라 결론을 달리하였다.

대법원 2012. 7. 12. 판결의 임차인은 2003. 3. 31. 보증금 4,800만 원의 계약으로 인도·등록을 갖추고 4. 2. 확정일자를 받았다. 같은 보증금으로 갱신한 계약서에는 2005. 4. 11. 확정일자를 받았다. 종기 전에는 갱신계약서를 내면서 요구서에 최초 인도일·전입일을 적었고, 종기 후 최초 계약서와 확정일자 자료를 보완하였다.[225] 대법원은 당사자·목적물·보증금이 같고 기간만 갱신되었으며 최초 인도일·전입일도 요구서에 나타나 있었다는 점에서, 후행 자료를 이미 행사한 동일 채권의 우선권 소명으로 보았다.

2., 문단 1·6·15.

224) 대법원 1999. 2. 9. 선고 98다53547 판결.

225) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다42990 판결, 이유 1·2.

대법원 2014. 4. 30. 판결에서는 상가임차인이 근저당권 설정 후의 최후 계약서로 배당요구한 뒤, 종기 후 근저당권보다 앞선 최초 계약·확정일자를 주장하였다. 두 계약은 임대인·보증금액 등도 달랐다.[226] 대법원은 최초 계약의 우선변제 주장이 종전 요구에 포함되지 않았고, 이를 인정하면 배당순위·매수인 부담이 달라진다며 보완을 부정하였다. 상가 사건이지만 확정일자를 갖춘 임차인의 우선배당 구조는 주택과 공통된다(상가건물 임대차보호법 제5조 제2항; 주택임대차보호법 제3조의2 제2항).

따라서 계약의 동일성, 당사자·보증금, 요구서의 인도일·전입일·확정일자와 종기 전 자료를 함께 대조한다. 최초 계약의 존재와 그 우선순위를 종기 전에 행사한 사실은 별개이며 어느 한 요소만으로 결론짓지 않는다.

대법원 2022. 4. 28. 판결은 임금·퇴직급여채권자가 배당요구 때 빠뜨린 우선변제 자격 자료를 배당표 확정 전 보완한 경우 우선배당을 인정하였다.[227] 이 기간은 임금채권 보호와 절차안정성을 고려한 것으로, 정책적 보호를 이유로 주택임차인에게 일반화하는 데 반대하는 견해가 있다.[228] 임차인의 자료도 언제나 배당표 확정 전까지 보완할 수 있다는 뜻은 아니다. 법정 우선변제권의 존재만으로 종기 전 행사나 개별 판례의 보완요건을 대신할 수 없다. 이미 행사한 권리인지와 허용되는 보완범위·시점을 차례로 판단한다.

---

226) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2013다58057 판결.

227) 대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결; 김상수, 「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구」, 『선진상사법률연구』 통권 제101호, 법무부, 2023, 255면.

228) 김상수, 앞의 논문(주 227), 262~263면.

2. 새로운 채권·금액 및 우선변제 범위의 추가

새 독립채권의 추가뿐 아니라 총 원금은 그대로 두고 우선변제액을 늘리는 경우도 청구 확대가 될 수 있다.

대법원 2008. 12. 24. 판결은 임금만 요구한 근로자가 종기 후 계산서에 퇴직금을 추가하는 것을 불허하였다.[229] 같은 근로관계에서 발생했어도 퇴직금이 종전 요구에 객관적으로 포함되지 않았기 때문이다.

대법원 2015. 6. 11. 판결은 근로자가 전체 우선변제액과 최우선변제액을 각각 특정한 뒤 총액을 유지하면서 후자만 증액하는 것도 불허하였다.[230] 계산누락의 정정이라도 후순위 몫이 줄어드므로 총액 외에 우선배당 금액·순위도 비교해야 한다.

소액보증금 최우선변제권도 종전 행사범위를 확인한다(주택임대차보호법 제8조 제1항, 시행령 제10조·제11조). 전액을 요구하면서 소액임차인 해당 사실과 보호요건을 주장했다면 최우선변제액을 따로 적지 않았다고 행사를 부정할 수는 없다. 반면 최우선변제액을 명확히 한정했다면 후행 증액이 기존 청구의 계산·소명인지 새로운 우선배당 범위의 확대인지 판단한다.[231]

3. 부대채권의 계산과 청구금액의 확장

시간에 따라 늘어나는 이자·지연손해금은 계산서 금액만으로 확대 여부를 정할 수 없다. 최초 신청·요구가 장래분까지 개괄적으로 청구했는지 확정액으로 한정했는

229) 대법원 2008. 12. 24. 선고 2008다65242 판결.

230) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결.

231) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2015다203660 판결. 종기 전에 특정한 최우선변제액을 종기 후에 증액하는 것을 허용하지 않았다.

지가 기준이다. 대법원 2022. 8. 11. 판결은 담보권 실행경매에서 개괄적으로 표시한 부대채권을 후행 계산서로 구체화할 수 있다고 보았다. 처음부터 확정액으로 특정했다면 종기까지 증액할 수 있으나 종기 후 확대는 불허하였다.[232]

따라서 부대채권의 성질만으로 사후 증액을 허용하지 않고 최초 기재내용을 해석해야 한다. 다만 담보권 실행경매의 판시를 강제경매의 신청액·부대채권 변경에 그대로 적용할 수는 없다(제1절 Ⅰ.2).

당초 표시한 근거·취지에 따른 부대채권의 계산과 제외한 원금의 추가도 구별한다.[233] 원금 추가분은 종기까지 적법하게 편입되었는지 확인한다.

Ⅲ. 후발적 권리변동의 반영

1. 권리자의 변경과 승계의 증명

적법하게 편입된 채권이 뒤에 양도·대위·전부되면 후행 자료로 종전 채권의 현재 권리자를 증명한다.[234]

후발적 양도는 편입된 채권 중 이전된 부분을 정하고, 양도 대항요건(민법 제450조)과 우선변제권 승계요건(주택임대차보호법 제3조의2 제7항)을 각각 확인한다(제3절 Ⅰ.1 및 Ⅱ.1).

신청채권자의 승계인이 종전 집행권원으로 자신을 위한 집행을 계속하려면 승계집행문 등 절차요건도 갖추어야 한다(민사집행법 제31조, 민사집행규칙 제23조 제

232) 대법원 2022. 8. 11. 선고 2017다225619 판결.

233) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2022다300248 판결.

234) 민법 제450조·제481조; 민사집행법 제229조 제3항. 각 권리변동의 요건은 제3절 Ⅰ·Ⅱ 참조.

1항). 배당요구된 채권의 양수인은 계약·대항요건으로 취득범위와 수령권을, 대위자는 대위원인·범위를 증명한다. 이러한 채권 취득의 증명과 종전 집행권원을 이용할 승계집행문 요건은 구별한다.

2. 변제·대위·압류 등 후발적 사실의 반영

최종 배당은 적법하게 청구한 범위 안에서 후발적 귀속변경·변제·압류를 반영한다. 신청 당시의 권리자·채권액과 지급 당시의 상태가 같다고 단정할 수 없다.

보증기관이 자기 채무를 이행하고 반환채권을 양수·대위취득했다면 그 채권은 기관에 귀속하여 남을 수 있다. 임차인의 금전 수령이 곧 임대인의 채무소멸을 뜻하지는 않는다. 지급자·수령자·지급원인을 확인하여 채무소멸인지 귀속변경인지 구별한다(제3절 Ⅳ.1).

후발적 압류는 대상·효력에 따라 배당금 지급·수령을 제한하지만, 당초 요구하지 않은 별도 반환채권을 배당대상에 추가하지는 않는다.[235]

235) 공탁이 이루어진 경우에도 그 법적 원인과 효력요건을 확인하여야 한다. 유효한 변제공탁으로 반환채무가 소멸하였다면 잔액에 반영하지만, 공탁이 있었다는 사실만으로 언제나 원채무가 소멸하는 것은 아니며, 공탁금의 수령에 관한 권리관계와 경매절차에 포함된 채권의 범위도 구별된다.

[표 10] 신청·배당요구 후 제출자료의 검토사항

대상	당초 신청·배당요구의 내용	뒤에 제출된 자료	법적 구별
경매신청	신청채권의 원인·금액, 집행권원, 일부신청 여부	채권계산서의 금액과 당초 부대채권 표시	강제경매와 담보권 실행경매를 구별한 신청채권액 확장·부대채권 구체화 여부
배당요구	채권의 원인·금액, 제출일, 배당요구 필요 여부	뒤에 추가된 채권·금액	기존 배당요구의 구체화인지 새로운 배당요구인지
우선변제 자격	종기 전 주장된 대항요건·확정일자·우선권의 근거	계약서·확정일자 자료 등 추가 소명자료	이미 주장한 자격의 소명인지 새로운 우선권 주장의 추가인지
우선변제 범위	종기까지 특정된 최우선변제액·그 밖의 우선변제 주장액	뒤에 증가·변경된 우선변제액	기존 주장·금액의 소명인지 특정한 우선변제액의 확대인지
지급·권리변동	신청·배당요구 당시의 채권잔액과 권리자	이후 변제·보증이행·양도·대위·압류·공탁	청구범위의 변경과 후발적 권리변동·채무소멸의 구별

개별집행은 권리의 존재·행사범위와 배당재원·책임재산에 따라 회수액을 정한다. 도산이 개시되면 집행의 중지·금지·실효, 관리·처분권과 채권행사의 제한이 추가된다(채무자회생법 제348조 제1항·제600조; 제4장 제1절 Ⅱ.1 및 제3절 Ⅰ.1).

제4장 임대인의 도산절차에서 임차보증금반환채권의 행사

제1절 파산절차

임대인의 파산선고 전 원인으로 생긴 반환채권은 제423조·제424조에 따라 개별 행사가 제한되고, 재단재산의 기존 강제집행은 제348조에 따라 재단과의 관계에서 효력을 잃는다. 다만 임차인은 제415조의 요건 아래 주택·대지의 환가대금에서 우선변제받으므로 개인적 책임과 우선권의 행사를 구별하여야 한다.

Ⅰ. 특정재산 우선변제권과 파산면책

1. 임차주택에 대한 우선변제권과 보증금반환청구

제411조·제412조는 유치권·질권·저당권·전세권 등에 별제권을 인정하고, 제415조는 법정 요건을 갖춘 임차인에게 주택·대지의 환가대금에서 우선변제받을 권리를 인정한다.[236] 대법원은 임차인을 별제권자에 준하여 보호하여 절차 밖의 우선변제와 관재인의 별제권 목적 환수 허가·환수대금 지급을 인정한다.[237] 다만 우선변제권 자

236) 채무자회생법 제415조 제1항·제2항. 대항요건과 확정일자를 갖춘 임차인은 제1항에 따라 우선변제를 받고, 소액임차인은 제2항의 요건과 한도 안에서 최우선변제를 받는다. 후자는 파산신청일까지 주택의 인도와 주민등록을 갖추어야 한다.

237) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결; 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결;

체에 독립된 경매신청권까지 포함되는 것은 아니다.

환가대금으로 충당되지 않는 반환채권은 제423조·제424조의 파산채권으로 남는다. 면책 후 행사 가능성은 제566조와 피해임차인에 관한 특별법상 예외에 따라 판단한다.

2. 파산면책 후 반환청구와 우선변제권

대법원 2025. 6. 12. 판결에서는 임차인이 우선변제권을 갖추기 전에 보증기관의 현재·장래 구상채권을 담보하려고 반환채권을 양도하였다. 이후 임대인이 그 반환채무를 목록에 기재하여 파산·면책을 신청했고, 보증금 미반환 상태에서 절차가 폐지되고 면책이 확정되었다. 보증기관은 면책 후 보증금 전액을 지급하였다.[238] 우선변제권 있는 반환채권이라는 이유만으로 제566조의 비면책채권이 되지는 않는다. 목록에 기재된 채권에는 같은 조 단서 제7호의 목록누락 예외도 적용되지 않는다.[239] 면책 뒤에도 우선변제권은 남아 적법하게 진행되는 경매에서 행사할 수 있지만, 면책된 개인적 책임을 근거로 새 이행청구를 할 수는 없다.[240]

반면 대법원 2017. 1. 12. 판결은 개인회생에서 우선변제권이 인정되는 반환채권 부분의 비면책과 기존 반환판결의 집행력을 인정하였다.[241] 이는 제625조의 해석이며, 파산의 제566조를 적용한 2025년 판결과 구별하여야 한다.[242]

대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결; 이이수, 『개인파산관재절차의 이론과 실무』, 법률출판사, 2026, 252~253면.

238) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결 이유 1.가~마.

239) 원심은 우선변제권 있는 부분을 제566조 단서 제7호의 채권자목록에 악의로 기재하지 않은 청구권으로 보았다.

240) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 채무자회생법 제415조·제566조.

241) 개인회생면책에 관한 2017. 1. 12. 판결의 범위는 제3절 Ⅲ.2에서 검토한다.

주택이 환가되지 않은 채 파산면책이 확정되면 임차인은 우선권을 갖고도 경매를 개시할 집행권원을 확보하기 어렵다. 이를 해결하려는 비면책 입법과 채권자표의 집행력 부여는 각각 개인적 책임과 집행수단을 바꾸는 별개의 방안이다.[243]

3. 현행 비면책 특례와 적용범위

전세사기피해자법 제25조의13은 피해임차인의 반환채권 중 채무자회생법 제415조 제1항에 따라 우선변제받을 수 있는 부분을 비면책으로 정한다. 반환채권 전액을 일률적으로 보호하는 규정은 아니다. 적용에는 특별법상 피해자와 임차주택의 요건이 필요하다.[244] 보호범위도 제415조 제1항에 연결되므로, 확정일자 없이 같은 조 제2항의 소액보증금 최우선변제권만 가진 경우까지 당연히 포함되지 않는다. 이 규정은 2026. 5. 12. 이후 면책결정이 확정되는 경우부터 적용된다.[245] 적용되는 반환채권은 경매 뒤 미회수액에 관한 개인적 책임도 남을 수 있어, 종전의 우선권 존속과 구별된다.

---

242) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결, 이유 3.나.; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 이이수, 앞의 책(주 237), 252면.

243) 양형우, 앞의 논문(2026, 주 33), 139~146면·152면.

244) 부칙(법률 제19425호, 2023. 6. 1.) 제2조·제4조; 부칙(법률 제20956호, 2025. 5. 20.) 제2조. 시행 후 4년까지 유효하고 2025. 5. 31. 이전 최초 임대차에 적용되며, 만료 전 피해자등 결정·신청자에게는 만료 후에도 적용된다.

245) 법률 제21634호(2026. 5. 12. 공포·시행) 부칙 제6조. 시행 전에 파산선고를 받았더라도 시행 당시 면책결정이 확정되지 않은 사건에는 특례가 적용되고, 시행 전에 면책결정이 이미 확정된 사건은 적용례에 포함되지 않는다.

Ⅱ. 파산관재인의 경매 속행과 임차주택의 처분

1. 기존 강제집행의 효력상실과 파산관재인의 속행

제423조·제424조의 개별행사 금지와 제348조의 실효 후에도 관재인은 파산재단을 위하여 기존 강제집행을 속행할 수 있다. 이는 원래 신청채권자의 개별집행을 그대로 유지하는 것이 아니다. 대법원 2023. 10. 26.자 결정은 배당기일 진행 뒤 관재인이 파산선고와 속행 의사를 알린 사건에서, 별제권자에게 배당하고 남은 대금을 집행비용과 함께 관재인에게 교부하도록 하였다. 파산채권자는 배당이의소송에서 이겨도 직접 지급받을 수 없었다.[246] 다만 제415조의 요건을 갖춘 임차인은 주택·대지의 대금에서 우선변제받는다. 환가대금 전부가 일반 파산채권자에게 배분될 재단재산은 아니다.[247]

제348조에 따라 실효된 집행은 파산절차가 끝났다고 부활하지 않는다.[248] 기존 집행의 실효 여부, 관재인의 속행 및 절차종료를 나누어 보아야 한다.

2. 관재인의 직접 처분과 보증금 정산

관재인은 재단재산을 다른 방법으로 환가할 수 있고,[249] 제497조 제1항에 따라

246) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정.

247) 사법연수원, 앞의 책(주 180), 187~188면; 박진수, 「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」, 『판례공보스터디 민사판례해설』 제5권, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 590면.

248) 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014다210159 판결.

249) 채무자회생법 제384조·제479조·제492조 제1호·제496조. 부동산의 임의매각에는 법원의 허가가 필요하며, 민사집행법상 환가방법이 정해진 재산이라도 법원의 허가를 받아 다른 방법으로 환가할 수 있다.

별제권자의 동의 없이 담보목적물의 경매를 신청할 수도 있다.[250] 이 권한은 임차인의 독립된 신청권과 구별된다.[251]

대법원 2017. 11. 9. 판결은 파산 전 보증금채권을 파산 후 부담한 분양전환대금채무에서 공제하기로 한 사건이다. 별제권 목적의 환수 등 특별한 법률관계가 없다면 공제라는 명칭으로 제422조 제1호의 상계금지를 피할 수 없다고 보았다.[252] 대법원 2023. 6. 15. 판결은 관재인이 법원의 별제권 목적 환수 허가를 받아 임차인에게 주택을 양도한 사건이다. 그에 따라 생긴 환수대금채권은 파산 전 원인의 파산채권이 아니므로 매매대금채권과 상계할 수 있다고 보았다.[253] 따라서 매수인이 임차인이라는 사실보다, 공제할 채권이 파산 전 반환채권인지 허가된 환수에 따라 발생한 채권인지가 중요하다.[254]

관재인의 환가·속행으로 우선변제를 받을 수 있다면 새로운 경매신청권의 필요성은 작다.[255] 문제는 그 수단이 실제 작동하지 않는 경우다.

---

250) 서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024, 35~36·40면. 직무편람은 매수인 물색이 어렵거나 별제권자가 별제권을 실행하지 않고 임의매각에도 협조하지 않는 경우 등에 이 환가방법을 검토할 수 있고(40면), 그 절차는 담보권 실행을 위한 경매의 예에 따르며 집행비용은 파산재단에서 지출한다고(35면) 설명한다.

251) 민선찬, 앞의 논문(주 90), 165~166면. 임차권등기의 실효성을 높이기 위하여 임차권등기를 마친 임차인에게 직접 경매신청권을 부여하자는 입법론으로, 일찍부터 제시되어 왔다.

252) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

253) 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결; 양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 147~148면. 환취권의 목적인 재산이 포함되어 있는 경우에는 그 재산의 가치에 상응하는 부분을 제외한 범위에서 환수대금채권을 산정하였다.

254) 양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 148~151면. 환가대금 한도의 환수대금·분양대금 상계는 지지하되, 상계 보증금이 전체 주택 보증금이고 각 분양대금과 같은 경우 등을 나누어 상계 뒤 대체적 환취대상이 남지 않는다는 판단을 비판한다.

주택이 재단에서 제외되거나 파산절차가 끝나면 관재인의 환가를 기대하기 어렵다. 재단에 남아 있어도 일반채권자에게 돌아갈 잔여가치가 없으면 환가의 유인이 약하다.

제473조 제2호의 조세가 재단채권이라는 이유만으로 해당 주택의 모든 우선권보다 앞서는 것은 아니다. 제3장에서 검토한 재산별 조세 우선순위를 적용하여 잔여가치를 계산하여야 한다.[256]

3. 기존 매각·처분방법이 없는 경우의 권리실현

관재인은 법원의 허가를 받아 재단재산을 포기할 수 있고(제492조 제12호), 동시폐지에서는 관재인이 선임되지 않는다(제317조 제1항).[257] 이때 임차인의 회수경로는 주택의 재단 귀속과 절차의 존속 여부에 따라 달라진다.

주택이 재단에 남아 있으면 관재인의 관리·처분권과 제348조의 제한이 적용된다. 제415조와 주택임대차보호법 제3조의2 제1항은 민사집행법 제264조의 담보권 실행에 준하는 독립적 경매신청권을 부여하지 않는다.[258]

---

255) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2015다44274 판결, 이유 2.다.(3)(나); 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 1522면 각주 243.

256) 대법원 2003. 6. 24. 선고 2002다70129 판결; 이의영, 「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」, 『법조』 제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 196면 및 같은 면 각주 143·144; 손흥수, 「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」, 『사법』 제49호, 사법발전재단, 2019, 78~79면.

257) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 250), 34~40면. 직무편람은 환가 가능성, 매수인 물색, 별제권자와의 협의 및 임차인의 매수의사 등을 검토하는 절차와 재단 포기를 구별하므로, 파산재단에 귀속될 잉여가 적다는 사정만으로 곧바로 재단포기로 이어지는 것은 아니다.

258) 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 Ⅱ.2.가·나; 이이수, 앞의 책(주 237), 145~146면.

주택의 재단 이탈이나 파산종료만으로 집행제한이 끝나지는 않는다. 면책신청이 있고 파산폐지결정이 확정되거나 파산종결결정이 있으면, 면책신청 재판의 확정까지 제557조의 제한이 적용된다. 그 제한이 끝나도 반환채권이 제566조나 특별법 제25조의13에 따라 비면책인지와 집행권원을 갖추었는지를 확인하여야 한다. 이미 면책된 개인적 책임은 우선권만으로 되살릴 수 없다.[259]

Ⅲ. 파산선고에 따른 임대차·정산관계의 변경

1. 대항력 있는 임대차와 해지제한

제340조 제4항 제1호는 제335조의 관재인 선택권을 대항력 있는 주택임대차에 적용하지 않는다. 따라서 임대인의 파산만으로 임대차가 끝나지는 않는다.[260]

기간만료·합의·채무불이행 등 일반 종료사유는 남고, 임차인에게 파산을 이유로 해지권을 주는 약정도 관재인 선택권 배제와 양립할 수 있다.[261] 다만 민법 제103조·제2조 등의 한계는 별도로 심사한다.[262]

---

259) 신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 122면; 이이수, 앞의 책(주 237), 471면.

260) 권영준, 「도산해지조항의 효력」, 『비교사법』 제25권 제2호, 2018, 783면.

261) 권영준, 앞의 논문(주 260), 783면. 대항요건을 갖춘 임차인의 경우 채무자회생법 제124조 제4항·제340조 제4항이 관리인·파산관재인의 선택권 적용을 배제한다는 점을 근거로, 임대인의 도산을 이유로 임차인이 해지할 수 있도록 하는 약정의 효력을 인정한다.

262) 최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021, 286면, 288~290면. 관리인의 선택권 침해나 제119조의 강행성만으로 도산해지조항을 일률적으로 무효로 보는 데 반대하고 민법 제2조·제103조에 따른 통제를 논한다.

임대차가 적법하게 끝나도 반환채권의 파산절차상 처리는 별개다. 인도·차임·손해배상 등을 정산한 잔액에 제415조와 주택임대차보호법 제3조의2 제2항의 우선변제 요건을 적용한다.

2. 파산법상 상계제한과 임대차 내부의 공제

보증금이 담보하는 차임·손해배상채무를 공제하여 반환잔액을 정한 뒤, 별개의 반대채권과 상계하려면 제416조부터 제422조까지를 적용한다. 제416조가 허용하는 파산 전 채권·채무의 상계와 제422조가 제한하는 파산 후 부담채무의 상계는 다르다. 앞의 2017년 판결은 후자의 제한을 공제라는 명칭으로 피할 수 없다고 한 것이다.[263]

임대차상 담보채무의 정산인지 독립한 반대채권의 상계인지는 발생원인과 담보범위로 가려야 한다.[264]

정산 후 남은 채권에 제416조·제417조의 요건과 제422조의 금지를 적용하되, 이미 공제한 금액을 상계로 다시 빼서는 안 된다.

3. 부인과 반환채권의 재산정

파산 전 반환이나 담보제공은 제391조부터 제395조까지의 부인요건을 충족하면 제396조 제1항에 따라 관재인이 부인할 수 있다. 모든 보증금 반환이 부인되는 것은 아니다. 각 부인유형별 행위시기·채무자의 상태·상대방의 인식 등 요건을 개별적

263) 대법원 2017. 11. 9. 선고 2016다223456 판결.

264) 채무자회생법 제417조·제418조·제421조. 선고 당시 파산채권자인 임차인의 차임은 제421조, 기한·조건부채권은 제417조, 정지조건부·장래채권자의 변제에는 제418조의 임치청구가 문제된다. 임치는 장래 상계 재원의 확보로 선행 상계효가 아니다.

으로 판단하여야 한다.[265][266] 부인된 지급액을 재단에 반환하거나 가액상환하면 제399조에 따라 종전 반환채권이 회복될 수 있다. 실제 반환액과 소멸했던 채권액을 대조하여, 임차인이 보유한 금전과 회복채권을 중복 계상하지 않아야 한다.

제2절 회생절차

일반 회생에서는 담보가치로 보호되는 부분과 부족액을 구분한 뒤, 인가된 계획에 따라 각각의 지급액과 시기를 정한다.

Ⅰ. 우선변제권의 회생담보권 분류와 담보가치

1. 제141조 제1항의 우선특권과 주택임차인의 우선변제권

분류의 출발점은 주택임차인의 법정 우선변제권이 제141조 제1항의 우선특권인지이다. 이에 해당하면 선순위채권을 공제한 목적물 가치를 초과하는 부분은 같은 조 제4항의 회생채권으로 처리된다.

우선권 있는 회생채권으로 보는 견해와 달리, 후속 연구와 실무는 특정 부동산의 우선특권인 회생담보권으로 분류한다(제1장 제2절).[267]

본고도 제141조 제1항의 우선특권으로 해석한다.[268] 주택임대차보호법 제3조의2

265) 행위 당시 채무자의 사해의사나 지급정지·파산신청의 존재 및 상대방의 인식, 채무자의 의무에 속하지 않는 담보제공 또는 채무소멸행위인지 등 각 부인유형에 따라 요건이 다르다.

266) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2003다271 판결.

267) 김영주, 앞의 논문(주 22), 16면·21면; 같은 저자, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면 및 747면 각주 167; 최준규, 앞의 책(주 262), 338면.

제2항·제8조의 효력이 특정 주택·대지의 대금에 미치므로, 그 담보가치만 회생담보권으로 보호하는 것이 타당하다. 일반재산 전체에 미치는 우선권 있는 회생채권으로 분류하면 주택에 한정된 우선권을 다른 재산까지 확대하게 된다. 부족액을 회생채권으로 남기는 제141조 제4항의 구조와도 구별된다. 직접 근거는 제141조 제1항·제4항이다. 제415조와 이를 개인회생에 준용하는 제586조는 목적물별 우선권의 해석에 참고할 뿐, 일반 회생의 담보권을 창설하는 유추 근거가 아니다.

2. 담보가치의 산정과 허가매각대금의 배분

회생담보권 인정액은 주택·대지의 평가액에 실제 선순위채권과 다른 임차인의 보호요건·순위를 적용하여 산정한다(제141조 제4항). 같은 잔여가치를 여러 임차인에게 중복 배분할 수 없다.[269]

소액보증금은 근저당권보다 우선하는 최우선변제액부터 반영한다(주택임대차보호법 제8조 제1항, 시행령 제10조·제11조). 같은 보증금도 최우선변제 부분과 확정일자 우선변제 부분을 각 순위에 배치하고, 담보되지 않는 부족액은 회생채권으로 분류한다.

채권최고액은 책임의 상한이며 현재 피담보채권 잔액이 아니다.[270] 실제 채권액, 조사·확정된 회생담보권액 및 처분대금에서 지급된 금액을 각각 대조하여야 한다.

---

268) 같은 취지로 김영주, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면.

269) 예컨대 환가비용을 반영한 주택과 대지의 가치가 2억 원이고 선순위 근저당권의 실제 피담보채권액이 1억 5,000만 원이라면, 후순위권리자에게 배분될 수 있는 가치는 5,000만 원이고, 후순위 임차인이 여러 명이더라도 각 임차인에게 5,000만 원씩의 담보가치를 별도로 인정할 수는 없다.

270) 채권최고액·실제 피담보채권액·배당채권액의 구별은 제3장 제2절 Ⅰ.1 참조.

전주지방법원 2020. 10. 27. 판결의 회생사건에서는 허가매각 후 세 임차인에게 지급된 금액이 없었다.[271] 순대금 전부가 선순위자에게 지급되었고 그 금액은 채권최고액도 넘었다.[272] 그러나 이 차액만으로 임차인에게 배분할 금액을 정할 수는 없다. 실제 피담보채권·계획상 지급대상·비용과 최우선변제권을 함께 확인하여야 한다.

선순위채권을 정확히 반영해도 임차인 몫이 없으면 담보가치 부족이다. 선순위액을 과다 산정하거나 지급대상과 달리 교부했다면 산정·지급의 오류다. 무배분이라는 결과만으로 두 원인을 구별할 수 없다.

가격이나 선순위 잔액의 변동은 실제 배분액을 바꾸지만 확정된 권리액·회생계획을 자동 변경하지 않는다. 계획의 정산규정으로 반영할 수 있는지 살피고, 권리내용을 바꾸어야 한다면 계획변경 등 필요한 절차를 거쳐야 한다.

제5절 Ⅲ의 예상배분액 작성·통지와 처분 전 의견청취는 인정액·배분액·지급액의 차이를 임차인이 지급 전에 확인하도록 하는 장치다.

Ⅱ. 임대차의 존속과 회생계획에 따른 권리변경

1. 임대차관계의 존속과 허가매각의 효과

반환채권의 회생담보권·회생채권 분류와 임차인의 거주·인도거절 근거는 구별된

271) 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결. 판결문은 「개인회생」이라는 표현을 사용하지만, 사건번호는 2015회단6이고 회생계획 인가와 관리인의 허가매각을 전제로 사실관계를 서술하므로, 본문에서는 일반 회생절차의 사례로 검토한다.

272) 같은 판결. 임차보증금은 6,000만·4,000만·2,500만원, 선순위 채권최고액은 495,450,000원이다. 2014. 12. 경매개시, 2015. 9. 회생개시, 2016. 2. 인가 뒤 허가매각액 5억원에서 비용을 뺀 498,802,954원 전부가 선순위자에게 지급되어 최고액보다 3,352,954원 많았다.

다. 회생개시만으로 대항력 있는 임대차가 끝나지는 않는다. 제124조 제4항 제1호는 대항요건을 갖춘 임대차에 제119조의 관리인 선택권을 적용하지 않는다. 관리인은 그 선택권이나 회생개시만으로 계약을 해제·해지할 수 없지만, 기간만료·합의·채무불이행 등 일반 종료사유는 별도로 판단한다.

담보가치가 없어도 대항력·점유권원은 곧 소멸하지 않는다. 반대로 계약 존속만으로 개시 전 보증금 전액이 공익채권이 되지도 않는다. 제124조 제4항은 제119조를 배제할 뿐 이행선택을 의제하지 않으므로 제179조 제1항 제7호에 따른 전액 지급을 청구할 수 없다.[273] 인도거절이 공익채권에 준하는 보호를 준다는 설명도 채권 분류가 아닌 존속보호의 효과다.[274]

법원의 처분허가는 재산처분을 허용할 뿐, 대항력·임차권등기를 소멸시키거나 매수인의 임대인 지위 승계를 배제하지 않는다. 각 효과는 실제 매매구조와 실체법에 따라 판단한다.

전주지방법원 2020. 10. 27. 판결은 허가매각 매수인의 지위·반환채무 승계를 부정한 전제에서 말소·인도·부당이득을 판단하였다. 그러나 경매의 임차권 소멸을 정한 주택임대차보호법 제3조의5를 사법상 매매에 바로 적용할 수는 없다. 같은 법 제3조 제4항과 처분구조에 따른 승계 심사가 필요하다.

경매에서는 소멸할 후순위 임차권이 사법상 매매에서는 존속하면 매수인의 가

273) 최준규, 앞의 책(주 262), 77면, 173면, 337~339면. 저자는 제124조 제4항의 적용배제를 이행선택 의제로 보지 않고, 대항력 있는 임차인의 사용·수익은 공익채권, 담보되는 반환채권은 회생담보권으로 본다(337~338면). 개시 후 관리인이 새 임대차를 체결하고 받은 보증금의 반환은 제179조 제1항 제5호 공익채권이다(173면).

274) 최준규, 앞의 책(주 262), 171면, 339면. 172~173면은 대항력 없는 임차인의 이행선택 문제다(172면 주 343). 대항력 있는 임차인이 전액 반환까지 인도를 거절하여 공익채권과 같은 보호를 받는다는 설명은 인도거절의 효과이며 반환채권 자체의 분류가 아니다.

격과 선순위자의 회수액에 영향을 준다. 이에 입법적 조정·화해계약에 의한 처리,[275] 담보권소멸청구와 결합한 임차권 소멸[276] 등이 제안되었다.

이러한 곤란만으로 처분허가에 대항력 소멸효과를 부여할 수는 없다. 계약종료·등기말소·인도에는 별도의 근거가 필요하고, 합의도 대상·효력을 특정하여 주택임대차보호법 제10조에 위반되는지 심사하여야 한다.

제252조 제1항에 따라 반환채권이 변경되었다면 그 권리내용을 기초로 현재의 행사범위를 정한다. 다만 임대인에 대한 권리변경만으로 매수인의 지위 승계까지 결정되지는 않는다. 법정 승계요건과 계획의 당사자별 효력을 함께 적용하여 반환채무의 귀속을 정하여야 한다.[277]

2. 회생계획상 권리변경과 현실지급

제251조는 계획·법률상 인정된 권리 외의 회생채권·회생담보권에 대한 책임을 면제하고, 제252조 제1항은 계획에 따라 채권액·변제기 등 권리 자체를 변경한다. 대법원도 이를 구별한다. 계획상 일부 면제와 계획에서 인정되지 않은 채권의 면책을 모두 채무소멸로 설명해서는 안 된다.[278]

---

275) 김영주, 앞의 책(주 23), 212~214면. 선순위 담보권보다 뒤에 대항요건을 갖춘 임차권에도 제124조 제4항이 문언상 적용되어 임의매각에서 불균형이 생긴다고 지적하고, 입법적 배제를 제안하면서 현행법 아래에서는 관리인이 법원의 허가를 받아 퇴거비용을 지급하는 화해계약을 체결하는 처리를 제시한다.

276) 최준규, 앞의 책(주 262), 338면. 관리인의 해지권 확대와 구별한다.

277) 대법원 2025. 2. 13. 선고 2020다258657 판결. 구 회사정리법상 상가의 별도 우선분양권(형성권)을 정리채권으로 보지 않고 관리인의 계약선택권과 행사 여부에 따라 존속을 검토했다. 같은 임대차에서 생겨도 권리 성질별 취급이 다르다.

278) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결, 이유 3.가. 제252조에 따른 권리변경은 제251조의 책임면제와 달리 회생계획에 따른 실체적 권리변경이라는 취지이다. 구체적인 허가매각대금의

일반 회생에서 목록·신고에 빠져 계획상 인정되지 않은 채권은 원칙적으로 제251조의 면책대상이다. 다만 관리인이 채권이나 그 주장을 알거나 쉽게 알 수 있었는데도 누락하고 채권자가 절차를 몰라 신고하지 못했다면 실권되지 않으며, 안 날부터 1개월 내 신고를 보완할 수 있다.[279] 실제 목록누락을 비면책으로 정한 개인회생 제625조 제2항 제1호, 권리변경을 면책확정까지 유보한 제615조 제1항 단서와 구별된다.

회생담보권 부분과 회생채권인 부족액에는 각각 계획상 감면·기한·분할변제 조건이 적용된다. 관리인의 처분만으로 장래 변제액이 즉시 지급대상이 되거나 기존 지급조건을 임의 변경할 수는 없다.[280]

지급액·시기의 평가는 임차인의 사용·수익관계도 고려하여야 한다.[281] 계속 거주하는 임차인과 이미 인도한 임차인은 연기 중 사용이익이 다르므로, 기존 권리·이행부분·장래 반환시기를 함께 살펴야 한다.

대법원 2026. 5. 20. 판결은 선순위 담보권자의 매각 당시 지급액도 회생계획의 문언과 자금수지계획에 따라 정하였다.[282] 임차보증금 사건은 아니지만 담보순위만으로 지급시기가 결정되지 않음을 보여준다.

지급범위는 후술한다.

279) 대법원 2012. 2. 13.자 2011그256 결정, 이유 중 회생채권자목록 제도의 취지와 신고 보완에 관한 부분. 이 결정은 누락채권 모두를 비면책으로 보는 것이 아니라 관리인의 인식 가능성과 채권자의 절차 인지·참가 기회가 결여된 경우를 판단하였다.

280) 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 747면 및 각주 168, 169.

281) 서울고등법원 2004. 5. 1.자 2004라84 결정; 대법원 2007. 11. 29.자 2004그74 결정. 구 회사정리절차의 임차보증금 정리채권자·정리담보권자에 대한 변경계획 사건이다. 이미 수행된 부분을 뺀 잔존권리로 공정·형평을 판단하면서 보증금 현재가치·반환시점·계속 사용을 고려하였다.

282) 대법원 2026. 5. 20. 선고 2023다287663 판결.

보증이행·양도·대위가 있으면 계획에 따라 변경된 권리의 범위에서 현재 행사자와 수령권자를 정한다(제3장 제3절 Ⅱ·Ⅳ).

Ⅲ. 반환채권액의 확정과 회생절차상 상계

1. 임대차관계의 공제와 반환채권액

연체차임·훼손 손해배상 등 보증금의 담보범위에 드는 채무를 정산한 잔액만 회생절차에서 분류하여야 한다.[283] 인가 전에 공제요건을 갖추어 소멸한 금액은 계획이 변경할 권리에 포함되지 않는다. 인가 후 요건을 갖추었다면 계획에 따라 변경된 권리내용을 반영하여 공제범위를 정한다. 대법원 2025. 12. 4. 판결은 위탁판매 수수료와 반환채무의 약정공제가 인가 전에 성립했을 가능성을 회생채권 신고 누락만으로 부정하지 않았다.[284] 면책·권리변경에 앞서 공제의 성립시점과 소멸액부터 확인하여야 한다.

대법원 2025. 7. 18. 판결에서는 회생채무자인 임차인의 관리인이 계약을 해지한 후, 손해배상 예정액과 위약벌을 보증금에서 공제하는 약정이 문제 되었다. 통상의 공제약정은 강행규정에 반하지 않으면 성립에 견련성을 반드시 요구하지 않지만, 회생에서는 그 효력이 제한될 수 있다. 대법원은 보증금과 견련성 있는 손해배상 예정액은 감액·확정된 범위에서 공제하고, 견련성 없는 위약벌은 공제하지 못하게 하였다.[285] 임차인 회생사건인 이 결론을 임대인 회생에 그대로 옮길 수는 없다. 다만

283) 대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결. 소멸시효가 완성된 연체차임에 관하여 일반적인 상계가 허용되지 않더라도 민법 제495조의 유추적용에 따라 보증금에서 공제할 수 있다고 보았다.

284) 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결.

285) 대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결.

본래 담보채무의 정산과 별개 채권의 약정공제를 구별하고 견련성·다른 채권자에 대한 영향을 심사한 방법은 참고된다. 인가 후 공제에 계획의 권리변경을 반영하는 방법은 판결이 명확히 정하지 않아 별도 검토가 필요하다.[286]

2. 회생절차상 상계와 상계금지

별개 반대채권의 상계에는 제144조·제145조를 적용한다. 개시 당시 채무를 부담한 회생채권자·회생담보권자가 신고기간 만료 전 상계적상에 이르고 그 기간 내 의사표시를 하여야 한다. 일정한 기한부채무도 허용되지만, 개시 후 부담한 채무나 취득한 채권에는 제145조의 금지가 적용될 수 있다.[287]

대법원 2017. 3. 15. 판결은 임차인 회생에서 임대인이 수동채권인 반환채권의 기한이익을 포기할 수 있고, 신청을 안 뒤 현실화된 자동채권도 그 전에 생긴 원인에 기초하면 상계금지 예외가 될 수 있다고 보았다.[288] 수동채권에 관한 판단을 지지하면서도[289] 예외 인정에는 반대하는 견해가 있다.[290]

---

286) 김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 22~24면. 김성준은 2022다311736 사건에서 회생계획 인가 후 공제의 효력이 발생하였다고 보면서, 손해배상 예정액의 권리변경과 조기변제 할인율이 공제액에 반영되지 않은 이유가 판결에서 분명하지 않다고 설명한다.

287) 채무자회생법 제144조 제2항. 회생채무자인 임대인에게 임차인이 부담하는 차임에 관해서는 이 특별규율이 적용되어, 임차인은 당기와 차기의 차임에 관하여 상계할 수 있고 보증금이 있으면 그 이후의 차임도 상계대상이 될 수 있다. 다만 이 경우에도 같은 조 제1항의 기간과 요건을 충족하여야 한다.

288) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결. 회생채무자는 골프장 운영회사인 임차인이었고, 상대방은 그 회사에 대한 입회금반환채권을 자동채권으로 하여 회생채무자의 임대차보증금반환채권과 상계하였다. 입회금반환채권은 상대방이 회생절차개시 신청 사실을 안 뒤 탈회의 의사표시가 도달하면서 현실화되었다.

289) 김치송, 앞의 논문(주 49), 355~358·364~365면.

임대인 회생에서는 임차인의 반환채권이 자동채권이 될 수 있으므로, 임차인 회생에서 수동채권으로 다룬 위 판결을 그대로 적용할 수 없다.

반환채권을 자동채권으로 삼으려면 이행기와 제144조의 요건을 갖추어야 한다. 임차인은 임대인의 기한이익을 임의로 포기하지 못하며, 일정한 기한부 수동채무의 상계 허용이 미도래 자동채권까지 허용하는 것은 아니다.

양수인·대위자도 채권취득 원인·시점에 따라 제145조의 금지와 예외를 심사받는다. 보증금을 지급했다는 이유만으로 계획 밖 상계가 허용되지는 않는다(제3장 제3절 Ⅱ).

일반 회생의 우선 과제는 신고·분류 누락, 담보가치의 중복·과소 산정과 처분대금 배분 오류의 시정이다. 종결 후에는 요건을 갖추어 회생담보권자표 등으로 집행할 수 있으므로(제255조 제2항), 미매각만으로 파산면책 후와 같은 집행수단 공백을 전제할 수 없다.

제3절 개인회생절차

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 재단재산을 관리·처분하며(제580조 제2항), 파산관재인 같은 별도 환가주체가 없다. 임대인과 다른 권리자가 환가하지 않을 때 임차인이 경매를 개시할 수 있는지가 문제다.

제586조가 준용하는 제415조는 법정 요건을 갖춘 임차인에게 주택·대지 대금의 우선변제를 인정하지만 독립된 경매신청권을 주지는 않는다. 따라서 집행권원에 따

290) 오소정, 앞의 논문(주 24), 215~218면. 상호 담보에 관한 당사자의 합의나 합리적인 기대가 충분히 형성되지 않은 상태에서 채권자가 회생절차개시 신청 사실을 알고도 일방적인 탈회의 의사표시로 자동채권을 현실화한 경우까지 상계를 허용하는 것은 정당화되기 어렵다고 본다.

른 강제경매의 허용 시점을 검토하여야 한다.[291]

개인회생채권인지는 개시 전 발생원인이 형성되었는지로 판단한다(제581조 제1항). 계약·보증금 지급이 개시 전이면 종료·이행기·집행권원 취득이 개시 후라는 이유만으로 개시 후 채권이 되지 않는다.

갱신·증액에 따른 새 채권 여부는 계약내용으로 판단한다. 채권의 성립시점·범위를 정한 뒤 기존 집행의 인가 후 속행과 신규 강제경매의 허용 여부를 나누어 검토한다.

Ⅰ. 개시결정과 권리행사의 제한

1. 기존 집행과 집행권원의 취득

제600조 제1항 제2호는 목록기재 개인회생채권에 기한 재단재산의 강제집행·가압류·가처분을 중지·금지한다. 기존 집행의 동결과 새 집행의 금지를 구별하여야 한다. 대법원 2023. 9. 19.자 결정에 따르면 개시결정에 따른 집행중지는 종전 절차를 동결할 뿐이다. 속행·취소는 제600조 제3항에, 인가 후 실효는 제615조 제3항에 따라 판단한다.[292] 집행권원이 있어도 제한을 벗어나는 것은 아니다. 채권의 목록 기재와 대상 재산의 재단 귀속을 확인하여야 한다.

대법원 2013. 9. 12. 판결은 제600조 제1항 제3호 단서에도 불구하고, 개시 후

291) 김형진, 앞의 논문(2010, 주 24), 42면; 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 8~9·12·17쪽; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 546면·170~171면.

292) 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정. 이에 대한 평석으로 전휴재·김유성, 앞의 논문(주 66), 274~275면. 김유성은 급여 압류적립금의 변제재원 투입과 변제계획의 수행가능성에 관한 원심의 판단을 존중할 필요가 있었다고 비판한다.

목록기재 채권의 새 이행소송은 허용하지 않고 이미 계속 중인 소송과 구별하였다.[293]

우선변제권 있는 반환채권도 이 제한을 받는지는 계획 밖 변제를 인정하는 규정과 채권확정절차의 관계에 달려 있다. 허용설은 2017년 판결이 우선변제 부분을 계획 밖의 채권으로 다룬 점을 근거로 든다.[294] 제한설은 목록기재 채권을 개인회생의 조사·확정절차에서 처리하여야 한다고 본다.[295]

하급심도 나뉜다. 서울중앙지방법원 2025년 판결과 서울남부지방법원 2026년 판결은 이행소송을 허용한 반면,[296][297] 전주지방법원 2026년 판결은 이를 제한하였다.[298] 인천지방법원 사건은 개시 전부터 계속된 소송이므로 새 소송의 허용 여부와 구별된다. 이들 이행소송 판결이 신규 강제경매까지 직접 판단한 것도 아니다.[299]

---

293) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결. 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있고 목록 제출에 따른 시효중단효도 인정된다는 점을 근거로 들었고, 이미 확정판결을 받은 채권에 관하여 시효중단만을 목적으로 다시 이행소송을 제기하는 것도 허용되지 않는다고 보았다.

294) 양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표문, 2017, 35~37면 및 37면 각주 52; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 김범갑, 「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향—실무상 제문제를 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2018, 109·114면.

295) 정민교, 앞의 논문(주 24), 568~570면. 이 논문이 소개한 대법원 2020다17719 사건은 면책확정 후 고의 불법행위채권의 소구에 관한 것이므로, 절차 진행 중 신규 소송 문제와 구별하여 후술한다.

296) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나).

297) 서울남부지방법원 2026. 8. 21. 선고 2026가단203202 판결, 이유 1·2.

298) 전주지방법원 2026. 6. 17. 선고 2026가단10209 판결, 이유 1.나·다, 2.나.2)·3).

299) 인천지방법원 2022. 11. 25. 선고 2022가단237851 판결.

본고는 절차 계속 중 목록기재 채권의 새 이행소송을 제한하는 해석을 따른다. 계획 밖 변제가 허용된다는 반론은 강하지만,[300] 2017년 판결은 면책 후 기존 집행권원의 효력을 다루었으므로 절차 중 새 소송의 근거로 곧바로 옮길 수 없다.[301] 특정 재산에서 우선변제받을 권리와 채권을 확정하는 절차는 구별된다.[302] 제603조·제604조의 조사·확정절차와 제600조 제1항 제3호의 변제 제한을 함께 적용하여야 한다. 양도·대위·공제 등으로 현재 채권액과 행사자가 달라질 수 있다.[303] 조사·확정절차와 새 이행소송을 병행하면 같은 채권에 중복 판단이 생긴다.[304]

허용설은 면책 후 다시 소송해야 하는 지연을 줄인다는 장점이 있다.[305] 그러나 본고는 장래 집행 준비만으로 조사확정 외 별소의 구체적 필요가 인정되지는 않는다고 보아, 목록기재 반환채권의 새 이행소송을 제한한다. 면책 후에는 채권자표에 집행력이 당연히 생기지 않는다는 해석 아래 남은 책임을 행사할 별소의 이익을 인정한다.

---

300) 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 29), 133~134면. 위 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하여 개인회생절차 계속 중의 소제기·강제집행을 허용할 여지를 설명한다.

301) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 채무자회생법 제603조·제604조.

302) 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 이 글은 특정재산에 한정한 책임과 함께 개시 후의 소제기·강제집행 허용 및 제600조 제2항의 유추적용을 논한다.

303) 채무자회생법 제589조·제603조·제604조. 채권자목록에 기재된 채권의 원인·액수에 관한 다툼은 이의와 개인회생채권조사확정재판으로 정리된다.

304) 대법원 2013. 9. 12. 선고 2013다42878 판결. 위 판결은 채권자목록과 채권조사확정절차가 마련되어 있다는 점을 근거로 목록기재채권에 관한 개시 후 신규 이행소송을 허용하지 않았다.

305) 서울중앙지방법원 2025. 12. 18. 선고 2025가단91937 판결, 이유 3.나.2)가)·나); 김희중, 앞의 글(주 30), 332면.

2. 일반 강제경매와 담보권 실행경매의 구별

제600조 제1항의 강제집행 제한과 제2항의 담보권 실행 중지는 종료시점이 다르다. 후자는 인가 또는 폐지 확정 중 먼저 도래한 때까지 계속된다. 근저당권자·등기된 전세권자 등은 독립된 실행권을 갖는다. 제600조 제2항의 기간이 끝나면 각 담보권의 요건에 따라 경매를 신청할 수 있다. 이는 실행시기의 제한 종료이며 담보권의 소멸·부활이 아니다.

반면 임차인의 강제경매는 집행권원에 기초한다. 우선변제권만으로 독립된 실행권을 갖지 않는 이상 제2항을 당연히 적용할 수 없다. 대법원 2025년 근저당권 판결도 임차인의 강제경매에 제2항을 유추할 수 있는지는 판단하지 않았다.[306] 다른 권리자가 진행하는 적법한 경매에 참여하는 문제는 별개다. 임차인이 별도로 전세권·근저당권을 갖추었다면 그 담보권을 실행할 수 있다. 이는 법정 우선변제권 자체에서 신청권을 도출하는 경우와 다르다.

Ⅱ. 변제계획 인가와 기존 집행의 처리

1. 인가에 따른 권리상태와 재산귀속

개인회생의 권리변경은 인가가 아니라 면책확정 시 발생한다(제615조 제1항 단서). 인가만으로 채권이 줄어드는 것은 아니며, 현실변제에 따른 소멸은 별도로 반영한다.[307]

---

306) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

307) 대법원 2019. 7. 25.자 2018마6313 결정. 전병서, 「2019년 도산법 중요판례평석」, 『인권과 정의』 제489호, 2020, 208~209면.

제580조 제1항은 개시 후 종료 전 취득한 일정 재산·소득도 재단에 포함한다. 제615조 제2항은 계획·인가결정이 달리 정하지 않으면 인가로 재단재산이 채무자에게 귀속된다고 정하므로, 그 귀속의 의미가 문제 된다. 재산귀속을 재단 이탈로 해석하면 해당 주택에는 제600조 제1항 제2호의 재단재산 요건이 충족되지 않는다. 본고는 귀속이 곧 재단 이탈을 뜻하지 않는다고 본다. 다만 신규집행 제한에는 주택의 재단 잔류와 해당 채권 부분의 제한대상 해당이라는 두 요건이 모두 필요하다. 재단재산을 요건으로 하지 않는 제1항 제3호의 변제수령·요구 제한으로 이를 대체할 수 없다.[308]

2. 기존 집행의 속행·취소와 인가에 따른 실효

제600조 제3항의 속행결정이 있어야 중지된 집행을 진행할 수 있다. 단순한 신청이나 중지사유의 해소만으로 속행되는 것은 아니다.[309] 속행결정은 절차 진행을 허용할 뿐 새로운 우선권을 만들지 않는다.[310]

인가되면 제615조 제3항에 따라 중지된 집행이 실효되지만, 변제계획이나 인가결정에서 달리 정한 경우는 제외된다.[311] 반론은 일반 회생의 제256조 제1항 단서

308) 신아름, 「제580조」, 앞의 책(주 29), 62~63면; 김범준, 「제615조」, 같은 책, 603~605면; 유철희, 「제600조」, 같은 책, 355~356면; 전대규, 『도산법』, 법문사, 2025, 380~382면; 재산의 귀속과 관리·처분권의 관계에 관하여 노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024, 889~890면, 901~902면 참조.

309) 유철희, 「제600조」, 앞의 책(주 29), 365~368면. 속행의 대상은 결정 주문에서 특정하고, 집행기관에 결정문 정본이 제출된 때부터 속행의 효력이 발생한다는 설명이다.

310) 채무자회생법 제600조 제1항·제3항. 속행·취소의 대상은 같은 조 제1항에 따라 중지된 절차 또는 처분이다.

311) 대법원 2008. 1. 31.자 2007마1679 결정; 대법원 2023. 9. 19.자 2023마6207 결정; 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정; 서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단,

처럼 이미 속행결정을 받은 집행도 인가 후 유지하여야 한다는 것이다.[312] 본고는 제615조 제3항의 별도 심사가 필요하다고 본다. 인가 전 속행과 인가 후 존속은 판단시점·범위가 달라 앞선 결정만으로 예외가 충족되지는 않는다.[313]

계획·인가결정은 경매사건·목적물과 압류·매각·배당 중 존속시킬 범위·시점을 특정하여야 한다. 이미 완납했다면 보관대금과 미완료 배당을 특정한다. 기존 속행결정을 구체적으로 원용할 수는 있지만 침묵만으로 존속을 인정할 수 없다.[314]

기존 압류에 이해관계를 가진 채권자·제3자의 지위도 심사한다.[315] 실효 후 재신청은 종전 압류를 부활시키지 않으므로 그 사이의 소유권·담보권 변동과 참가범위를 확인하여야 한다. 확정일자 순위가 재신청일로 바뀌지는 않지만 이 절차상 불이익은 인가심사에 반영한다.[316]

담보권 실행은 제615조 제3항에 따라 실효되는 강제집행과 구별된다. 제600조

2024, 264면 각주 242 참조.

312) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 2180~2181면. 특히 2181면은 제600조 제3항에 따라 속행된 강제집행이 변제계획 인가 후에도 실효되지 않는다는 견해를 명시한다.

313) 채무자회생법 제615조 제3항; 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면. 실효의 예외는 변제계획 또는 인가결정에서 달리 정한 경우이므로, 속행결정에 종기가 없다는 사정만으로 그 정함이 있었다고 볼 수 없다.

314) 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 257~258면. 두 문헌은 제615조 제3항 단서에 따른 중지·존속·속행 및 선행 가압류와 후순위 담보권의 관계를 설명하고, 직무편람은 처분예정 재산의 실효 배제 내용을 인가결정문에 명시하는 방법을 설명한다.

315) 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 609~610면. 제615조 제3항 단서에 따른 존속과 선행 가압류·후순위 담보권의 관계에 관한 설명 참조.

316) 채무자회생법 제610조 제3항·제613조 제5항. 임차인은 계획안 수정명령을 구하거나 이의를 진술하여 경매 존속의 필요성을 제시할 수 있으나, 이의나 신청만으로 존속이 확보되지는 않으며 법원은 이를 계획 또는 인가결정의 내용으로 판단하여야 한다.

제2항의 중지 종료에 따라 진행할 수 있다.[317]

대법원 2018. 11. 29. 판결은 완납 후 배당 전 일반 회생이 개시된 사건에서 집행중지·인가에 따른 실효와, 미신고 근저당권자가 받은 배당금의 부당이득반환을 인정하였다.[318] 완납에 따른 소유권과 미완료 배당을 구별할 수 있지만, 실효 후 소유권 귀속에는 학설 대립이 있다.[319]

제주지방법원 항소심도 매수인의 소유권을 유지하되 잔존대금은 회생절차에서 처리하였다. 대법원의 심리불속행 기각을 그 논거에 대한 직접 판시로 확대할 수 없다.[320] 본고는 개인회생에서도 민사집행법 제135조에 따른 완납 시 소유권 취득을 유지하는 해석을 따른다.[321] 그러나 매수인의 소유권을 유지하는 것만으로 잔존대금의 수령권자나 지급절차가 정해지지는 않는다.

제615조 제3항의 예외로 경매를 존속시켰어도 중지효력이 남으면 제600조 제3항에 따른 해제가 필요하다.

---

317) 채무자회생법 제615조 제3항. 이때의 실효 대상은 제600조에 따라 중지된 개인회생채권에 기한 강제집행·가압류·가처분 등이다.

318) 대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결, 이유 1.가 및 2.가·나. 이 판결에 찬성하는 평석으로 양형우, 「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향」, 『홍익법학』 제21권 제1호, 2020, 521~522면; 매각완납 후의 우선변제 지위에 관하여는 같은 글, 510~513면.

319) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 제1권 1075면 및 각주 208·209; 양형우, 앞의 논문(주 318), 504~505면·510~511면.

320) 제주지방법원 2021. 8. 23. 선고 2020가단66994 판결, 이유 2.가⑵(3~4면); 제주지방법원 2023. 2. 8. 선고 2021나15734 판결, 이유 3.가·나(4~6면), 특히 3.나⑥·⑦; 대법원 2023. 6. 29. 선고 2023다227661 판결(심리불속행 기각). 제1심은 매수인 등기도 무효로 보았으나 항소심은 집행중지 전 완납한 매수인의 소유권을 유지하였다.

321) 민사집행법 제135조; 제주지방법원 2023. 2. 8. 선고 2021나15734 판결, 이유 3.가·나(4~6면). 위 항소심은 일반 회생에서 집행이 중지되기 전에 대금을 완납한 매수인의 소유권 취득을 유지하였다.

다른 적법한 담보권 실행이나 민사집행법 제87조의 계속 경매가 있다면 종전의 적법한 참가요건에 따라 배당한다. 완납 후 이미 매수인 소유가 된 주택에 새 경매를 신청하는 것은 아니다.

지급사무의 잔존만으로 우선배당 권한이 생기지는 않는다. 채권압류공탁의 지급위탁[322]과 별도 채권배당절차[323]에는 각 지급근거가 있다. 파산선고 자체가 취소된 사건의 배당방안도 유효한 인가로 경매가 실효된 개인회생에 그대로 옮길 수 없다.[324] 제415조·제586조와 2017년 판결에 따르면 우선권은 적법한 환가대금에 미친다.[325] 다만 우선순위와 그 대금을 지급할 절차는 별개의 요건이다. 민사집행법 제145조는 유효한 경매의 배당 근거이며, 실효된 경매를 다시 여는 근거는 아니다.[326]

강한 반론은 대금이 이미 확보되었고 우선권은 계획 밖에서 보호되므로 즉시

322) 법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015, 365~366면. 제248조 제1항의 채권압류공탁 후 압류 취하·취소에도 집행법원의 지급위탁을 거치는 설명이다. 압류 소멸 뒤 지급사무가 남는 것과 특정 임차인의 새로운 우선배당 권한은 다르다.

323) 사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅳ]—동산·채권 등 집행』, 2020, 338~339면(제248조의 집행공탁 후 원인 압류의 취하·취소가 있어도 배당절차를 진행할 수 있는 경우); 법원행정처, 앞의 책(주 322), 365~366면. 다만 제615조 제3항에 따라 배당을 포함한 부동산경매절차 전체가 실효된 경우는 이와 같지 않다.

324) 홍순건, 「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」, 『법조』 제73권 제4호, 2024, 162~163면(파산선고 취소 시 경매대금을 집행법원에 반환하여 민사집행법 제145조를 유추한 배당을 실시하는 방안).

325) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면; 사법연수원, 앞의 책(주 180), 193면. 김희중은 계획 밖 우선만족에서 소송·집행의 허용을 도출하는 견해를 제시한다.

326) 민사집행법 제145조 제1항·제2항; 사법연수원, 앞의 책(주 180), 3·286면. 3면은 부동산 배당이 종전 경매절차의 일부임을, 286면은 완납 후 경매신청 취하가 허용되지 않고 배당포기의 의사가 있으면 해당 채권자를 배당에서 제외함을 설명한다. 후자는 도산에 따른 실효의 직접 예외를 설명한 것은 아니다.

배당하는 것이 경제적이라는 것이다.[327] 그러나 제615조 제3항의 실효 예외를 충족하는지는 여전히 설명하여야 한다. 직접 배당을 인정하는 견해도 유효한 배당절차를 전제로 한다.[328] 실체적 우선권만으로 그 전제를 생략할 수 없다. 따라서 제415조의 우선변제와 제615조의 절차 실효를 함께 적용하여야 한다.

2017년 판결의 '목록에 기재되지 않은 채권'이라는 취급을 제600조·제615조에도 확장하면 실효를 부정할 여지가 있다. 다만 실제로 적법하게 기재된 채권의 집행까지 판결이 직접 판단한 것은 아니며, 실제 목록누락과도 구별된다. 본고는 계획·인가결정이 집행을 존속시킨 경우에 배당을 허용하는 해석을 따른다.

완납으로 집행이 실질적으로 끝났다는 반론도 가능하다.[329] 그러나 본고는 완료된 소유권 이전과 미완료된 배당을 구별하여, 후자에는 여전히 적법한 지급근거가 필요하다고 본다.[330][331]

일반 회생의 계획구속과 개인회생의 계획 밖 우선변제는 다르지만, 그 차이만으

327) 채무자회생법 제415조·제586조; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1. 위 판결은 우선변제권이 인정되는 부분을 일반적인 계획변제의 대상에서 제외하였다.

328) 신동일, 「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」, 『사법』 제62호, 2022, 195~199면. 저자는 현행법상 직접 지급설과 장래 관리인 교부를 위한 입법론을 구별한다.

329) 한상구, 「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」, 『도산법연구』 제9권 제1호, 2019, 7~13·16~17·20~29면. 완납으로 취득한 배당금청구권은 회생채무자에 대한 권리와 다르고, 소멸한 저당권을 회생담보권으로 처리할 수 없고, 배당만 실효시키는 것은 경매절차의 일체성에 맞지 않는다고 본다. 배당표 미확정도 형성된 배당금 권리를 부정할 근거가 아니라는 견해다.

330) 최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 앞의 책(도산판례백선, 주 30), 13~14면.

331) 김치송, 「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위」, 『저스티스』 통권 제178호, 2020, 547~553·554~556면.

로 권리와 지급절차의 구별이 없어지지는 않는다.

민사집행규칙 제50조 제3항은 제49조 서류 제출에 따른 처리규정으로서 제615조 제3항의 예외를 신설하지 않는다. 따라서 실효 전에 계획·인가결정으로 존속 범위와 참가채권자를 특정하고, 필요한 중지해제도 받아야 한다. 이미 실효된 경매는 제600조 제3항으로 재개할 수 없다. 제619조 제2항이 준용하는 것은 제615조 제1항이므로, 계획변경만으로 제3항의 실효를 소급하여 없앨 수도 없다.

남은 대금을 다른 경로로 회수하려면 별개의 실체적 청구권과 지급근거가 존재하여야 한다.[332] 검토할 경로는 임대인의 잔여금반환채권 압류·양수와 제619조에 따른 계획변경이다. 각각 채권의 실제 귀속과 절차요건을 충족하여야 한다. 공탁금의 지급에는 법정 청구요건이 필요하며 국가에 대한 일반 이행소송으로 대체할 수 없다.[333] 권리확인 판결도 없는 지급청구권이나 배당절차를 창설하지 않는다.[334]

임대인에게 실제 잔여금반환채권이 있을 때에만 집행권원에 기초하여 제224조의 압류·추심을 검토할 수 있다.[335] 다른 채권자의 확정배당금·매수인 반환금에는 미치지 않으며, 집행대상을 바꾸어도 제600조의 제한은 별도로 적용된다.[336]

---

332) 법원보관금취급규칙 제13조. 경매가 실효된 뒤 법원에 남은 금전은 먼저 그 보관형태(법원보관금·집행공탁금)와 지급청구권의 귀속(임대인의 잔존대금 반환청구권, 채권자의 배당금 지급청구권, 매수인의 납부대금 반환청구권)을 확인하여야 하고, 위 규칙만으로 임차인에게 새로운 배당금지급청구권이 생기지는 않는다.

333) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결, 이유 중 공탁법상 지급청구 및 불복절차에 관한 판단.

334) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2012다204815 판결, 이유 중 공탁법상 지급청구 및 불복절차에 관한 판단; 공탁법 제9조·제12조·제14조. 위 판결은 공탁관의 심사범위를 넘는 실체적 다툼이 있다는 이유로 국가 상대 직접 지급소송을 허용한 원심의 해당 부분을 파기하고 그 부분 소를 각하하였다.

335) 민사집행법 제223조·제224조·제229조. 금전채권의 압류명령은 제224조의 집행법원이 하고, 압류된 금전채권은 추심명령 등으로 현금화한다.

주택의 우선권이 임대인의 잔여금반환채권에 당연히 옮겨가는 것은 아니다. 민법 제370조·제342조와 민사집행법 제273조 제2항의 물상대위 규정을 유추하는 것만으로 해결할 수 없다.

잔여금반환채권의 양수는 임차인의 보증금반환채권 취득과 다르다. 임대인에게 그 채권이 있고 민법 제449조·제450조의 요건을 갖추어야 하며, 선행 압류·지급도 확인하여야 한다.[337] 종전의 비채무자 재산 매각·양도 이론도 양도인에게 실제로 존재하는 채권의 이전을 전제로 한다.[338] 자발적 양도라 해도 제582조·제600조 제1항 제3호의 제한을 심사하여야 한다. 임대인에게 양도를 강제할 권리가 생기는 것은 아니다.[339]

계획변경은 변제완료 전에 제619조에 따라 할 수 있고, 권리·금액·지급시기 및 제611조·제614조의 요건을 심사한다.[340] 임차인이나 제3자 소유 대금까지 채무자의 변제재원으로 삼을 수는 없다.[341]

---

336) 채무자회생법 제600조 제1항 제2호. 같은 호는 개인회생재단에 속하는 재산에 대한 강제집행 등을 대상으로 하므로, 임대인의 대금반환채권도 재단에 속하는 한 그 제한을 받는다.

337) 법원행정처, 앞의 책(주 322), 493~495면, 특히 494면; 민법 제449조·제450조; 법원보관금취급규칙 제13조. 이를 전부 실효된 경매대금에 적용하려면 실제 반환채권의 발생·귀속, 지급요건 및 도산절차상 처분제한을 먼저 심사하여야 한다.

338) 권병철, 「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」, 『사법』 제76호, 2026, 179~183·188~189면. 배당 전 국가 상대 부당이득 청구의 문제는 같은 글, 174~178면 참조. 저자의 절차상 지위 이전론은 해당 사안의 실무 개선도 제안하는 견해이며, 전부 실효된 경매의 지급권한을 확정한 판례가 아니다.

339) 채무자회생법 제415조·제582조·제586조; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1. 우선변제권이 인정되는 부분은 일반적인 계획변제의 대상에서 제외되나, 그 밖의 부족액은 변제계획에 따라서만 변제받는다.

340) 채무자회생법 제611조·제614조·제619조. 변경안의 심사에는 변제계획안의 심리·인가에 관한 규정이 준용된다.

어느 지급근거도 갖추지 못했다면 자동 배당은 허용되지 않는다. 이미 적법하게 지급된 금액도 임의로 회수하여 다시 배분할 수 없다.[342]

배당표 작성은 지급완료와 다르다. 교부 시까지 절차의 존속과 중지 여부를 확인하여야 한다.[343]

유효한 경매가 남아 있는 경우에도 참가자격은 별도로 심사한다. 실효된 일반채권자의 압류만으로 배당자격이 유지되지는 않는다.[344]

제582조의 개별변제 금지는 배당순위의 소멸과 다르다. 적법한 참가자격·우선권에 따라 배당액을 계산하되 계획 밖에서 직접 지급할 수 없는 금액은 채무자에게 교부하여 계획에 반영한다.[345]

그 판단에는 소유권 취득·잔존대금·인도 및 기지급액에 관한 자료를 보존하여야

341) 법원행정처, 앞의 책(주 322), 493~495면; 법원보관금취급규칙 제13조. 공탁금·보관금은 그 지급청구권의 귀속과 지급요건이 증명된 경우에만 지급된다.

342) 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결(배당이의 공탁은 특별한 사정이 없으면 표 확정 때 충당범위의 변제효가 생김); 대법원 2018. 7. 24. 선고 2016다227014 판결(가압류배당 공탁 후 본안 승소 확정으로 생긴 채권소멸효는 후발 파산선고만으로 번복되지 않음).

343) 민사집행법 제152조 제3항·제160조·제161조; 대법원 2018. 3. 27. 선고 2015다70822 판결, 이유 3.가; 대법원 2018. 7. 24. 선고 2016다227014 판결, 이유 2.나·다. 두 판결은 이미 변제의 효력이 발생한 경우를 다루므로 매각대금 완납만 이루어진 사안과 구별한다.

344) 민사집행법 제145조 제2항·제148조 제4호; 채무자회생법 제411조·제412조·제415조·제583조·제586조. 저당권자는 별도의 배당요구 없이, 주택임차인은 배당참가요건과 우선변제요건을 갖추어 배당에 참가하고, 별제권자·임차인·개인회생재단채권자는 각 우선권의 범위에서 직접 배당받되 그 실제 순위는 민사집행법 제145조 제2항에 따른다.

345) 민사집행법 제145조·제148조; 채무자회생법 제582조·제583조·제586조; 사법연수원, 앞의 책(주 180), 192~194면(별제권자·임차인·개인회생재단채권자에게 직접 배당하는 경우와 개인회생채권자 목록에 기재된 채권 중 직접배당할 수 없는 부분을 채무자에게 교부하는 경우의 구별). 목록기재 조세에 직접 지급하지 못해도 그 금액을 곧바로 후순위 임차인에게 추가 배당하지는 못한다.

한다.[346]

배당액·순위는 제151조·제154조의 배당이의(관할 제156조·제21조), 집행권원 있는 채권의 존부·집행력은 청구이의(제44조·제57조부터 제59조)로 다툰다. 목록채권 중 계획 밖 직접배당권 없는 부분은 채무자의 변제재원 증가만으로 배당이의의 이익이 없다. 별제권 등 직접배당권을 주장하면 그 권리와 소의 이익을 함께 심사한다.[347]

배당이의 공탁금의 재배당에서도 제152조 제3항·제154조·제160조·제161조에 따라 공탁사유 해소와 참가자격·법정순위·직접 지급자격을 확인한다. 재배당을 이유로 종전 자격 없는 채권을 추가할 수 없다.[348]

유효한 배당절차인데도 집행법원이 우선권을 무시하고 전액을 채무자에게 교부하려 한다면 제16조의 집행에 관한 이의와 잠정처분을 검토할 수 있다. 그러나 이의로 실효된 절차를 되살리거나 필요한 허가를 대신할 수는 없다. 실체적 권리 다툼은 그에 맞는 소송으로 해결한다.

가령 매각대금 1억 5천만 원, 비용 500만 원, 선순위채권 7천만 원, 보증금 1억 원이라면 임차인의 배당가능액은 7,500만 원, 부족액은 2,500만 원이다. 이는 경매 존속과 필요한 중지해제가 적법하게 이루어진 경우의 계산이다. 같은 금액이 남아

346) 민사집행규칙 제82조; 공탁규칙 제43조; 법원보관금취급규칙 제13조. 중지가 남아 있으면 제600조 제3항에 따른 속행결정 정본도 제출하여야 한다.

347) 사법연수원, 앞의 책(주 180), 217~219면(자기의 배당액이 증가할 이익과 적법한 배당참가), 192~194면(개인회생에서의 지급상대방).

348) 채무자회생법 제600조 제3항·제615조 제3항; 민사집행법 제16조·제17조·제145조·제146조·제149조·제151조·제152조·제154조·제159조부터 제161조까지; 민사집행규칙 제82조; 공탁규칙 제43조; 법원보관금취급규칙 제13조. 유효하게 존속하는 절차의 중지 해제와 배당·지급사무에 관한 규정이다.

있어도 경매가 실효되고 다른 지급근거가 없다면 이 계산만으로 배당청구권이 생기지 않는다.

적법한 배당 뒤 잔액은 원칙적으로 채무자에게 교부되며 임차인의 우선권이 예금·일반재산에 확대되지 않는다.[349] 계획·인가결정의 다른 정함은 따로 적용한다. 수령금의 재단 귀속과 실제 우선변제액·부족액·유보금 정산에는 제580조·제619조를 적용하여 변제완료 전 변경 가능성을 확인한다.[350]

Ⅲ. 인가 후 신규 강제경매와 임차주택의 미매각

1. 인가 후 신규 강제경매의 허용 여부

검토대상은 목록에 기재된 반환채권에 관하여 개시 전 집행권원을 취득했으나 아직 경매를 신청하지 않은 임차인이다. 주택은 개시 당시 재단에 속하고 이후 별도 처분으로 소유관계가 바뀌지 않았으며, 계획·인가결정도 귀속을 달리 정하지 않았다고 전제한다. 다른 담보권자의 경매 참가, 제615조 제3항 단서에 따라 존속·속행하는 기존 경매, 별도 물권적 담보권의 실행 및 절차종료 후 집행은 구별한다.[351]

제600조 제1항 제2호의 제한에는 두 요건이 필요하다. 실제 목록기재 반환채권의 우선변제 부분도 제한대상이어야 하고, 인가로 채무자에게 귀속된 주택도 재단에 남아 있어야 한다. 제1항 제3호의 변제수령 제한이나 제2항의 담보권 실행 제한으로 이 심사를 대신할 수 없다.

---

349) 사법연수원, 앞의 책(주 180), 192~194면.

350) 채무자회생법 제580조 제1항·제619조; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 287면.

351) 제615조 제3항 단서에 따른 기존 강제경매의 존속·속행은 Ⅱ.2에서, 개인회생절차 종료 뒤의 집행은 Ⅳ에서 검토한다.

제615조 제2항의 귀속을 재단 이탈로 해석하면 인가 후 주택은 제600조 제1항 제2호의 재산요건에서 빠진다.[352] 다만 계획·인가결정이 달리 정한 재산은 별도로 처리하고, 인가 후 취득한 재산·소득은 제580조 제1항 제2호에 따라 재단에 포함될 수 있다.[353]

채권요건에 관해서는 우선변제 부분을 제600조 제1항의 제한대상에서 제외하는 해석이 가능하다. 제586조·제415조는 특정 주택과 대지의 환가대금에서 우선변제받을 지위를 인정하고, 대법원 2017. 1. 12. 판결은 반환채권 전액이 실제 목록에 기재되었더라도 우선변제 부분을 일반적인 계획변제에서 제외하였다. 그 판단을 집행제한에 연결하면 일반 목록채권과 같이 금지할 필요가 없다고 볼 수 있다. 주석서 역시 우선변제권 자체에는 담보권 실행경매 신청권이 없지만, 판결의 법리를 우선변제 부분에 적용하여 절차 중 소제기·강제집행을 허용할 여지가 있다고 설명한다.[354]

허용설은 임차인이 다른 담보권자를 기다리지 않고 기존 집행권원으로 주택을 매각하여 우선변제받고, 부족액을 계획에 반영할 수 있다는 장점이 있다. 우선권을 실제 회수에 연결하는 해석이다.[355]

---

352) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 308), 381면은 인가 시 재단 소멸과 목록채권의 계획변제를 기존 집행실효의 이유로 든다. 김범준, 「제615조」, 앞의 책(주 29), 604~605면은 독립 법인격설·재산집합체설을 소개하고 후자에서 제615조 제2항을 소유권 귀속의 확인으로 설명한다. 두 견해의 귀속 결론이 같다고 할 뿐 선택은 밝히지 않으므로, 본문의 집행범위 평가는 본고의 해석이다.

353) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 271면(압류적립금의 개인회생재단 귀속과 관리·처분에 관한 기재례). 제611조 제2항 제3호가 인가 후 재단 재산의 관리·처분을 예정한다는 사정만으로 개시 당시 재단에 속하던 재산 전부가 인가 후에도 재단에 남는다고 단정할 수는 없다는 것이다.

354) 신아름, 「제586조」, 앞의 책(주 29), 133~134면. 133면은 집행권원을 얻은 임차인도 제600조 제1항 제2호의 집행금지를 받는다고 설명하고, 134면은 비면책 판시를 확장하면 우선변제 부분의 절차 중 집행을 허용할 여지가 있다고 덧붙인다. 같은 저자, 「제581조」, 같은 책, 84면도 두 설명을 함께 제시한다.

355) 김희중, 앞의 글(주 30), 332면.

이때 제600조 제2항의 유추는 신청권을 창설하는 근거가 아니라 개시 직후의 실행을 잠시 제한하는 방안이다. 제1항에서 제외된 임차인이 담보권자보다 먼저 집행하는 차이를 줄이려는 것이다.[356] 법정 기간이 끝난 뒤에도 기존 집행권원에 따른 일반 강제경매이며, 우선권 자체에 독립된 담보권 실행권을 부여하는 것은 아니다.

재산요건에 관하여 본고는 인가 당시의 재단재산이 채무자에게 귀속된다는 이유만으로 재단에서 제외되지는 않는다고 해석한다. 재산집합체설에서는 개시 후에도 소유권이 채무자에게 있고, 제615조 제2항은 인가 후의 소유권 귀속을 확인하는 규정이다. 이는 제580조 제2항이 정한 관리·처분권과 대상이 다르므로 두 조항을 단순한 반복이라고 볼 수 없다. 제580조 제3항이 준용하는 제383조는 압류금지재산의 제외와 법원의 면제결정을 정하지만,[357] 제615조 제2항에는 인가만으로 재단의 범위에서 제외한다는 문언이 없다. 본고는 개시 당시 재단에 속하고 그 후 별도의 처분이나 법정 제외사유가 발생하지 않은 이 사건의 주택은 인가 뒤에도 제600조 제1항 제2호의 재산요건을 충족한다고 본다.

반대로 재단을 독립된 권리주체로 보아 인가에 따라 재산이 채무자에게 환원되고 재단은 소멸한다고 해석할 여지는 있다.[358] 그러나 제580조 제1항 제2호는 절차

356) 전대규, 앞의 책(채무자회생법, 주 30), 2111면 및 각주 74; 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 김희중은 2014다32014의 법리로 우선변제 부분을 제1항에서 제외할 가능성을 설명하고, 담보권자와의 차이를 제2항의 인가 전 제한 유추로 조정하는 방안을 제시한다. 반면 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29), 186~187면은 비면책상 미기재 취급을 집행제한까지 확장하지 않고 실제 목록기재 전액에 제한을 인정한다. 같은 저자, 「제600조」, 같은 책, 356면은 금지종기를 면책·폐지 확정 등 절차 종료로 본다.

357) 채무자회생법 제580조 제3항·제383조. 압류할 수 없는 재산은 재단에 속하지 않고, 면제재산은 채무자의 신청에 따른 법원의 결정으로 재단에서 제외된다.

358) 전대규, 앞의 책(도산법, 주 308), 381면. 변제계획 인가에 따른 개인회생재단의 소멸과 재산의 채무자 귀속에 관한 설명 참조.

진행 중 취득하는 재산·소득을 재단에 포함하고, 같은 조 제4항은 면제재산도 폐지결정이나 면책결정의 확정까지 개별집행에서 보호한다. 두 규정이 인가 당시 재산의 재단 잔류를 직접 명한 것은 아니다. 본고는 그 보호구조와 제600조 제1항에 인가를 제한의 종기로 정한 규정이 없다는 점을 함께 고려하여, 소유권 귀속만을 이 사건 주택에 대한 집행금지 해제의 근거로 삼지 않는다.

인가 후 관리·처분과 계획수행에는 제580조 제2항·제617조 제1항이 적용된다. 직무편람도 임의매각 후 부족액 확정과 계획변경을 설명한다.[359] 다만 허용설도 같은 정산을 할 수 있어 이 실무만으로 신규집행 금지를 입증할 수는 없다.

제582조·제600조 제1항 제3호는 일반 계획변제 부분의 계획 밖 변제·요구를 제한한다. 제1항 제2호는 별도로 재단재산의 강제집행·가압류·가처분을 제한하여 실제 수령 전부터 재산이 개별집행에 구속되는 것을 막는다.

본고는 실제 목록기재 반환채권의 우선변제 부분도 제600조 제1항의 제한대상이라고 본다. 2017. 1. 12. 판결의 계획 밖 만족을 집행단계까지 관철해야 한다는 반론은 가능하다. 다만 그 사건의 직접 쟁점은 면책 후 기존 반환판결의 집행력이며, 절차 중 신규 강제경매의 허용이 아니었다(Ⅲ.2).

본고는 우선변제받을 지위와 환가의 개시시점을 구별한다. 판례가 제625조 제2항 제1호의 비면책을 위해 한 취급을 제600조 제1항 단서에 그대로 옮기면 실제 기재채권도 집행금지에서 제외된다. 그러나 비면책은 절차종료 후 우선권 실현을, 집행금지는 절차 중 재산의 개별집행 구속 방지를 목적으로 한다. 따라서 계획 밖 만

359) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 218·256·271·287면. 218면은 절차 종료까지 신규집행 금지를, 256·271면은 재산귀속·계획변제·압류적립금 관리를, 287면은 임의매각 후 부족액과 청산가치에 따른 계획변경을 설명한다. 박민준, 「제600조」, 『온주 채무자 회생 및 파산에 관한 법률』, 로앤비, 2024. 1. 9., 문단 4·6도 실제 목록기재 일반 계획채권의 집행금지가 면책·폐지 확정 등 종료까지 존속한다고 본다.

족과 신규집행의 일시 제한은 양립할 수 있다.

계획 밖 권리에도 실행제한은 가능하다. 제586조가 준용하는 제412조의 별제권도 제600조 제2항의 기간에는 중지·금지된다.[360] 반면 제1항은 인가를 종기로 정하지 않고, 제615조 제3항도 기존 집행의 효력을 정할 뿐 신규집행 금지를 해제하지 않는다. 담보권자는 담보권을, 임차인은 반환채권의 집행권원을 신청근거로 삼는다.[361] 제415조·제586조의 우선권 보호가 이 근거와 기간의 차이까지 없애지는 않는다.

이 해석에 따르면 실제 목록기재 채권의 집행권원으로 재단 소속 주택에 새로 신청하는 강제경매는 인가 후에도 제한된다. 본고는 금지가 면책·폐지 확정 등 절차의 종국적 종료까지 계속된다고 본다. 실제 목록누락, 재단 밖 재산, 독립 담보권의 실행과 종료 후 집행은 별도 요건에 따른다. 이러한 한정에도 집행권원과 우선권을 갖춘 임차인이 환가를 시작하지 못하므로 신청근거를 조정할 입법이 필요하다.[362]

다른 담보권자가 제한기간 후 신청한 경매, 계획에 따른 주택 처분, 적법하게 존속·속행하는 기존 경매에서는 참가자격과 우선변제·지급요건을 갖추어 우선권을 행사할 수 있다.[363] 그러한 환가절차 없이 새 강제경매를 열어야 할 때 앞의 제한설이 문제 된다.

제5절 Ⅳ의 입법안은 인가 후 독립된 신청권과 행사절차를 함께 정한다. 제한설 아래서는 기존 집행권원 보유자에게도 필요하고, 허용설 아래서도 집행권원 없는 임차인의 신청권·계획수행을 위한 일시 중지·매각 후 정산은 별도로 규율할 필요가 있

360) 채무자회생법 제600조 제2항. 담보권 실행 등을 위한 경매는 변제계획 인가결정일 또는 개인회생절차 폐지결정 확정일 중 먼저 도래하는 날까지 중지·금지된다.

361) 민사집행법 제264조 제1항; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.나.

362) 일반 강제집행과 담보권 실행경매의 차이를 조정하는 입법론은 제5절 Ⅳ에서 검토한다.

363) 채무자회생법 제600조 제3항·제615조 제3항 단서. 그 요건과 배당절차의 처리는 Ⅱ.2 참조.

다.

2. 변제기간 중 미매각과 면책 후 권리행사

주택이 환가되지 않으면 우선변제권이 있어도 수년간 회수하지 못할 수 있다.[364] 2017. 1. 12. 대법원 판결의 원심은 보증금 5,500만 원을 계획변제와 구별했지만 선순위 근저당권자가 경매를 신청하지 않아 임차인은 보증금을 받지 못하였다.

계획은 2006년 11월 인가되어 2012년 7월 면책이 확정되었다. 임차인은 2007년 반환판결·임차권등기 후 인도하였고, 임대인이 면책을 이유로 그 판결의 집행력 배제를 청구하였다.

대법원은 우선변제 부분은 일반 계획변제와 구별되며, 미매각 상태에서 면책되어도 특별한 사정이 없으면 그 부분은 비면책이라고 보았다. 이에 해당하는 기존 반환판결의 집행력도 배제되지 않는다.[365]

우선변제 범위는 보호요건·법정 한도로 정하며 예상배당액·최종 수령액과 같지 않다. 실제 배당은 그 범위에서 가격·선순위 담보권·조세·비용과 다른 임차인의 권리를 반영하여 계산한다.[366]

---

364) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결. 위 사건에서는 변제계획 인가(2006년 11월) 뒤 면책결정 확정(2012년 7월)까지 5년 이상이 걸렸다.

365) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

366) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 62면·64~65면; 유철희, 「제589조」, 앞의 책(주 29), 184~186면. 실무상 변제계획에 기재하는 예상 우선변제액은 이러한 불확실성 아래에서 산정하는 추정치이므로, 이를 최종 배당액이나 면책되지 않는 채권액의 확정된 산식으로 취급하여서는 안 된다.

원심은 주택·대지에만 집행을 허용했고, 대법원은 이유가 다소 부적절하지만 우선변제 한도에서 집행력을 남긴 결론은 정당하다고 보았다. 임대인이 불복한 것은 목적물 집행허용 부분이므로 일반재산 집행금지까지 상고심이 확정했다고 볼 수 없다.[367] 책임재산의 한정에는 별도 해석이 필요하다.

인적 책임 존속설의 가장 강한 근거는 제625조 제2항 제1호에 책임재산의 제한이 없고 판결이 우선변제 부분을 미기재채권처럼 취급했다는 점이다. 판결 당시 적용법은 구 개인채무자회생법 제84조 제2항 단서 제1호다. 이는 우선권에서 새 책임을 만드는 것이 아니라 기존 인적 책임의 면제가 부정된다는 논거다.

이 견해에서는 전액에 우선변제권이 인정되면 전액이 비면책이고 실제 회수액만 공제한다. 면책 후 가격하락으로 부족액이 생겨도 일반재산에 집행할 수 있다는 결론이다.

선행연구도 전액에 우선변제권이 성립했다면 예상 부족액과 무관하게 전액 비면책이며, 예상 부족액이 0원이었다가 실제 부족액이 생겨도 면책되었다고 단정하지 않는다.[368] 일반재산 집행을 명시하지는 않았지만 인적 책임 존속을 뒷받침할 수 있으므로, 목적물 한정에는 채권액과 책임재산을 구별할 별도 근거가 필요하다.

본고의 한정 대상은 실제 목록기재 채권을 판례가 미기재채권처럼 취급한 비면책 예외다. 실제 누락에는 제625조 제2항 제1호가 직접 적용되므로 책임을 목적물에 한정하지 않는다. 판례가 제415조에 따라 별제권자에 준하는 보호를 인정한 취지에서,[369] 본고는 그 예외도 주택·대지에서 우선권을 실현하는 범위로 한정하여야

367) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 청구취지·항소취지.

368) 정민교, 앞의 논문(주 24), 554~555, 557~558면. 554~555면은 우선변제권 있는 보증금 전액의 비면책과 면책 전 부족액 확정·신고를 설명하고, 557~558면은 예정부족액이 있는 경우와 0원인 경우에도 우선변제권이 성립한 전액에 면책효력이 미치지 않는 사례를 제시한다.

한다고 본다.[370]

이는 대법원의 확정된 결론이 아닌 본고의 해석이다. 기존 판결의 집행력을 남기되 일반재산 책임에는 면책효를 적용하려는 것이다. 일반재산 집행이 상고심 대상이 아니었다는 사실만으로 도출되지 않으며, 예외의 보호목적과 면책제도를 조정하는 논거가 필요하다.

반환채권은 본래 일반재산에 대한 인적 책임을 수반한다. 제415조가 특정 주택·대금에 우선순위를 부여했다는 이유만으로 그 책임까지 면책 후 제한되지는 않는다. 목적물 한정설은 이 추가 제한을 설명하여야 한다.

본고는 목록기재채권의 일반재산 책임은 면책하되 주택 환가에 필요한 집행력만 남긴다. 독립 신청권 없는 임차인의 환가수단을 보존하기 위해 장래 급여·새 취득재산의 책임까지 유지할 필요는 없기 때문이다. 채권의 존속과 책임재산을 구별하여 목적물·대금에서의 우선만족을 보장하고 일반재산에는 제625조 제2항 본문을 적용한다.

제413조·제586조의 우선만족·부족액 구별은 보조근거다. 임차인은 제411조의 별제권자가 아니므로 직접 적용할 수 없고, 별제권자에 준하는 보호체계를 참작할 뿐이다. 부족액의 절차참가 규정 자체가 면책 후 책임범위를 정하지도 않는다.[371]

상속한정승인에 유사한 물적 유한책임이라는 설명도 직접 유추의 근거는 아니

369) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1·2; 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나.

370) 김희중, 앞의 글(주 30), 330~332면.

371) 채무자회생법 제411조·제413조·제415조·제586조; 양민호, 앞의 글(주 294), 35~37면; 김희중, 앞의 글(주 30), 331~332면. 양민호 36면의 면책 전 환가·잔액 설명과 김희중 332면의 물적 유한책임설을 면책 후 부족액에 적용하는 것은 본고의 해석이다.

다.[372] 민법 제1028조의 명문과 달리 선행연구는 면책 후 부족액을 직접 판단하지 않았다. 제415조의 보호목적과 목록기재채권 면책효의 조정이 별도로 필요하다.

한편 대법원 2025. 5. 15. 판결은 개인회생면책 후 근저당권자의 이행소구를 부정하면서, 우선변제권을 가지고 있으나 독립적인 경매신청권이 없는 주택임차인의 경우와 구별하였다.[373] 인적 책임 존속설은 이러한 구별과 제625조 제2항 제1호의 적용을 근거로 우선변제권 있는 임차인의 반환채권에 완전한 인적 책임이 남는다고 주장할 수 있다.

본고는 위 판결의 경매신청권 구별을 목적물 환가에 필요한 집행권원을 보존할 논거로 이해한다. 근저당권자는 담보권만으로 경매를 신청하지만 임차인은 반환채권의 집행권원을 이용하여야 하기 때문이다. 제625조 제3항도 담보의 효력 존속과 인적 책임 면제를 나누므로 이러한 해석의 체계적 근거가 된다. 다만 그 조항 자체가 임대인의 책임재산을 주택과 대지로 한정하는 직접 근거는 아니다.

따라서 본고는 목적물 한정이 판례·선행연구에서 이미 확정되었다고 전제하지 않는다. 임차인의 환가수단과 개인회생면책을 함께 보장하도록 책임범위를 조정하려는 해석이다.[374]

담보가치 하락의 위험이 공통된다는 이유만으로 임차인과 근저당권자를 언제나 같게 처리할 수는 없다. 주거생활 보호는 임차인을 달리 취급할 이유가 될 수 있고, 대법원이 우선변제 부분에 제625조 제2항 제1호를 적용한 이상 임차보증금의 별도

372) 김희중, 앞의 글(주 30), 330~332면; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 항소취지; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 2; 민법 제1028조.

373) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나.

374) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결, 이유 2.가·나; 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결, 이유 1·2; 채무자회생법 제625조 제2항·제3항.

비면책 조항이 없다는 지적만으로 인적 책임 존속설을 배척하기도 어렵다. 본고는 별제권자에 준하는 보호를 보장하되 독립 신청권이 없는 임차인에게 필요한 회수수단을 특정재산에 남기는 해석을 택한다. 목적물과 대금에 관한 우선변제권 행사가 끝난 뒤의 일반 부족액에는 목록기재채권의 면책효를 적용한다.

파산에서는 제415조의 우선권 존속이 제566조·제567조에 따른 개인적 책임 면제를 없애지 않는다. 이 점에서 비면책을 인정한 개인회생 판례와 다르다.

개인회생에서는 2017년 판결에 따라 우선권 행사에 필요한 기존 반환판결의 집행력이 보존될 수 있다. 본고의 목적물 한정설도 일반 부족액의 책임과 별도로 특정재산 환가에 기존 집행권원을 이용할 수 있다는 파산과의 차이를 전제한다.

본고의 해석에서는 면책확정 때 일반재산 책임이 면제되고 목적물의 우선만족 책임만 남는다. 적법한 배당액을 공제하고 목적물·대금의 우선권 행사가 끝나면 그 책임도 더 행사하지 못한다. 후발 부족액은 새 채권이 아니며 새 면책결정도 필요하지 않다.[375]

민사집행법 제135조에 따라 매수인이 완납으로 소유권을 취득해도, 임차인은 적법하게 남은 배당절차에서 참가요건에 따라 대금의 우선변제를 받을 수 있다(주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제4항·제5항). 그 행사가 끝난 뒤 일반 부족액에는 다른 재산을 집행할 수 없다는 것이 본고의 결론이다.

375) 가정: 보증금 2억원 전액을 목록에 적고 우선권이 성립했으며 예정부족액은 0원이다. 면책 후 1억4천만원을 배당받고 우선권 행사가 끝나면, 인적 책임 존속설은 잔액 6천만원을 일반재산에서도 회수하지만 본고설은 최초 면책으로 그 책임이 면제된다. 회수 전망인 예정부족액 0원을 이유로 잔액을 별도 누락채권으로 보지 않는다.

Ⅳ. 절차종료와 권리행사

1. 폐지 후 집행

폐지결정 확정 후에는 제603조 제4항의 요건을 갖춘 확정기재 채권을 채권자표로 집행할 수 있다. 별도 반환판결이 있다면 현재 잔액과 다른 집행제한을 반영하여 이용할 수 있으며, 면책에 따른 책임면제와는 다른 종료효과다.

다만 후속 개인회생이 개시되면 새 제한이 적용될 수 있다. 대법원 2025. 5. 9.자 결정은 첫 절차 폐지 후 채권자표로 압류·전부명령을 받았지만 집행완결 전 다시 개인회생이 개시된 사건에서 후속 개시·인가의 효과를 종전 집행에 적용하였다.[376]

새 중지 전에 완료된 지급과 아직 진행 중인 집행을 나누어 그 효력을 판단하여야 한다.

2. 면책 후 권리행사와 승계

면책 후에는 기존 집행권원의 존부부터 확인한다. 없는 경우 본고는 남아 있는 책임의 범위에서 새 이행소송의 이익을 인정한다.

청주지방법원 2020. 2. 13. 판결은 목록에 차용금채권으로 기재되어 계획변제를 받은 채권자가 면책 후 사기 손해배상 잔액을 청구한 사건이다. 비면책성은 인정하면서도 목록 확정·계획수행을 이유로 새 이행소송을 부정했고 상고는 심리불속행 기각되었다.[377] 이를 면책 후 모든 이행소송을 금지한 대법원 판시로 확대할 수는 없

376) 대법원 2025. 5. 9.자 2025마5347 결정.

377) 청주지방법원 2019. 9. 3. 선고 2019가소7888 판결, 이유; 같은 법원 2020. 2. 13. 선고 2019

다. 절차 중 새 소송을 다룬 2013년 판결과도 구별되며, 본고는 면책 후에는 별도로 소의 이익을 인정한다.[378]

제603조 제3항의 확정효에서 집행력도 인정하는 견해가 있으나,[379] 같은 항은 채권자 전원에 대한 확정효를, 제4항은 폐지 확정 후의 집행을 정한다는 반론이 있다.[380] 본고는 면책확정만으로 채권자표에 집행력이 생기지 않는다고 해석하고,[381] 별도 집행권원이 없다면 이행소송을 허용한다.[382]

나1580 판결, 이유 2.나.2)(비면책성 인정)·3)①~⑥(제소부적법의 근거); 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다17719 판결. 이 사건을 소개한 글로 정민교, 앞의 논문(주 24), 568~570면; 허승진·홍석재, 「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 74~75면.

378) 노영보, 앞의 책(주 308), 909면; 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 328면(면책 후 본안소송에서 비면책사유를 주장·증명하는 방법).

379) 김이경, 「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 318~319면. 제603조 제4항이 폐지 후 집행만 명시한 것은 면책 후 비면책채권 집행이 당연하기 때문이라는 견해다. 청주지방법원 2019. 2. 25. 선고 2018나7819는 별소를 부적법하다고 보았고, 후속 2020. 1. 10. 선고 2019가단22494(본소)·2019가단23831(반소), 2020. 11. 20. 선고 2020나10702(본소)·2020나10719(반소)는 잔존채권의 집행문을 인정했다. 사례는 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 377), 75~76면 재인용.

380) 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 377), 77~78면. 76면은 앞 집행문부여 판결이 면책 후 집행력의 구체적 법률근거를 명시하지 않았다고 지적한다. 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다204131 판결, 이유 1은 제603조 제3항·제607조 제2항의 효력을 절차 내부의 확인적·불가쟁적 효력으로 보지만, 기판력 부재만으로 집행력까지 부정되지는 않는다.

381) 김이경, 앞의 논문(주 379), 318~319면; 허승진·홍석재, 앞의 논문(주 377), 77~78면·81~82면; 대법원 2017. 6. 19. 선고 2017다204131 판결, 이유 1·2; 채무자회생법 제603조 제3항·제4항 및 제607조 제2항. 허승진·홍석재의 77~78면은 별소 허용설, 81~82면 후기는 대법원이 채권자표 집행의 입장일 경우 실무서 정비가 필요하다는 조건부 의견이다. 위 판결은 폐지 후 사건으로 면책 후 집행력의 직접 선례가 아니다.

382) 민사집행법 제33조·제34조; 대법원 2022. 2. 11. 선고 2020다229987 판결, 이유 1.가·3.나~다(간접강제결정에 관한 집행문부여 사건으로, 면책 후 채권자표의 집행력을 직접 판단한 것은 아니

이때 현재 반환채권액과 우선권이 미치는 재산을 구별하여 청구를 심리하여야 한다. 목적물 한정설에서는 주택·대지가 여전히 임대인 소유인 경우 잔존 보증금의 지급을 명하되 별지 목적물로 집행을 한정하는 주문을 검토한다. 금액은 적법한 공제·기변제를 반영한 잔액 중 법정 우선권이 미치는 부분이며, 예상가격·배당액이 아니다. 실제 배당액은 집행절차에서 정한다.[383]

이미 금전지급판결이 있다면 금액에 관한 이의와 책임재산 한정에 관한 이의를 구별한다.[384]

새 집행권원도 실효된 경매를 부활시키지는 않는다.[385] 종전 확정판결의 기판력도 존중하여야 한다.[386]

변론종결 후 면책확정은 제44조 제2항의 후발 이의사유다.[387] 그 전 확정되었지만 주장되지 않은 경우도 따로 살펴야 한다. 대법원은 파산면책에 관하여 채무 존부와 책임 소멸을 구별하고, 면책이 실제 심판되지 않았다면 특별한 사정이 없는 한 후속 청구이의에서 주장할 수 있다고 보았다.[388] 이를 개인회생에도 참조할 수 있다

다). 집행문부여소송은 제30조 제2항·제31조의 증명 곤란을 위한 절차다. 면책 후 채권자표의 집행력 자체는 집행권원 해당 여부부터 판단하며 제34조 불복도 그 존재를 전제로 한다.

383) 주택임대차보호법 제3조의2 제2항·제8조; 채무자회생법 제415조·제586조. 우선변제권이 미치는 금액은 확정일자부 우선변제와 소액보증금 최우선변제의 요건·한도에 따라 정해진다.

384) 민사집행법 제44조; 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라.

385) 인가에 따른 기존 경매의 실효와 그 뒤 남은 금전의 처리는 Ⅱ.2 참조.

386) 부산지방법원 2014. 4. 30. 선고 2013나18469 판결, 이유 3.다·라 및 청구취지·항소취지; 김희중, 앞의 글(주 30), 332면. 부산지방법원 판결은 기존 지급판결에 기초한 집행의 허용범위를 판단하였다.

387) 민사집행법 제44조 제2항. 청구이의의 이유는 변론이 종결된 뒤에 생긴 것이어야 한다.

388) 대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결, 이유 1·2(분쟁 지연을 위해 면책항변을 일부러 하지 않은 특별한 사정도 없었던 사건); 대법원 2024. 10. 31. 선고 2024다264780 판결, 이유

는 것이 본고의 해석이다. 다만 전소에서 면책이 실제 심판되었는지와 본고가 제안하는 책임범위의 한정은 구별하여 검토한다. 면책 항변이 이미 배척되어 판결이 확정되었다면 목적물 한정설만으로 같은 사유를 다시 다툴 수 없다.

종전 판결이 목적물에 한정한 책임을 남겼다면 변론종결 후 변제·환가·우선권 소멸은 그 책임의 이의사유가 될 수 있다. 후발사실만으로 집행 전부를 배제하지 않고 실제 변제액과 소멸한 책임범위를 판단한다.[389]

본고는 임대인이 면책확정과 개시 전 채권 해당성·그 범위를, 임차인이 실제 목록누락이나 사기 등 비면책 예외를 주장·증명하는 구조로 이해한다.

판례상 우선변제 예외를 주장하면 해당 우선권의 성립·존속을 확인하여야 한다. 판결 후 변제·환가·우선권 소멸로 집행배제를 구하는 임대인은 그 후발사실과 효과를 증명하여야 한다.[390]

면책 후 보증기관이 양수·대위하여도 기존 권리범위를 승계할 뿐 면책된 개인적 책임을 되살리지는 않는다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항·제8항의 기관·취득액·우선권 유지요건을 확인하여야 한다. 우선권 상실이 개인적 책임의 부활을 뜻하지 않으며 대위요건도 별도로 심사한다.

1~3; 김기홍, 「면책결정의 효력과 청구이의의 소」, 『도산법연구』 제12권 제2호, 2022, 129~138·142~143면.

389) 민사집행법 제44조·제46조. 청구이의의 소를 제기하였다는 사실만으로 강제집행이 당연히 정지되는 것은 아니므로, 필요하면 같은 법 제46조에 따른 잠정처분도 함께 검토하여야 한다.

390) 채무자회생법 제625조 제2항 본문 및 단서 제1호·제4호; 민사집행법 제44조·제46조; 민사소송법 제216조. 파산에서 악의 누락의 증명책임은 비면책을 주장하는 채권자에게 있다(대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031, 이유 3.가). 서정원, 「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부」, 『법조』 제74권 제1호, 2025, 551·581면. 개인회생의 실제 누락에는 악의가 불필요하며, 본문의 증명책임 배분은 본고의 해석이다.

대법원 2025. 10. 16. 판결은 원채권자가 목록에 기재되고 누락된 보증인이 인가 후 전액 대위변제한 뒤 채무자가 계획변제를 마쳐 면책받은 사건이다. 특별한 사정이 없으면 구상금도 면책된다고 보았다. 계획 대상인 원채권과 구상·대위채권이 같은 경제적 이익을 만족시킨다는 점 등이 근거다.[391] 이 판결은 임차인의 우선권 사건이 아니다. 반환채권 중 계획·면책에서 달리 취급되는 부분을 먼저 가려야 한다. 승계가 새 비면책사유를 만들지는 않지만 기존 비면책효과를 권리자 변경만으로 소멸시키지도 않는다.

대전지방법원 2024. 6. 12. 판결은 반환채권·우선권을 승계한 보증기관에 대한 임대인의 면책항변을 배척하였다. 보증금 1억 1천만 원에서 5,119,272원을 뺀 104,880,728원과 지연손해금 지급을 명하였다.[392] 이는 본고의 목적물 한정설과 다른 결론이다. 이러한 쟁점은 해당 소송과 상소에서 다투어야 하며, 확정 후 같은 사유로 기판력을 우회할 수 없다.

양수·대위한 반환채권과 독립 구상권도 구별하되 이중회수는 허용되지 않는다.[393] 보증이행·권리취득·계획변제·배당 순서에 따라 현재 채권액과 귀속을 정하여야 한다.

391) 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

392) 대전지방법원 2024. 6. 12. 선고 2023가단251609 판결, 주문 1 및 이유 2.나·다·라. 공제액 5,119,272원은 회생법원에 확보된 것으로 본 유보금이다. 그러나 잔액에서는 실제 지급·유효한 변제공탁 등 소멸액만 빼야 하므로 유보금도 실제 지급 때 이중회수를 막도록 정산한다.

393) 진행 중 승계에는 인가 전 목록수정(제589조의2)·양도대위 등 명의변경(제609조의2)을 거치되 기처리채권의 원금·순위·계획상 지위를 부당하게 바꾸지 않는다. 대법원 2025. 10. 16. 선고 2024다221042 판결.

제4절 임차주택 매각절차의 입법적 보완 방향

새 신청권은 우선권과 배당가치가 남아도 기존 방법으로 적시에 회수하기 어려운 사건을 보완한다. 기존 환가로 합리적 기간 안에 받을 수 있다면 중복 경매의 필요성은 작다. 환가의 개시·조정은 각 절차의 관리·처분권과 집행제한에 맞추어 설계한다.

Ⅰ. 도산절차별 임차주택의 매각과 임차인의 권리

1. 임차주택의 매각주체와 현행법상 매각방법

파산관재인은 기존 경매의 속행, 허가받은 직접 처분, 별제권 목적의 환수 등 법정 환가방법을 이용할 수 있다(제348조 제1항 단서·제384조·제479조·제492조 제1호·제14호·제496조). 이 방법으로 회수할 수 있다면 새 신청권의 필요성은 작다.[394] 그러나 환가권한과 실제 매각은 다르며, 아무도 환가하지 않으면 면책 후 우선권만으로 새 경매를 열 수 없다.[395] 재단 내 주택과 관재인 권한 밖의 주택을 나누어 이 공백을 보완한다.

일반 회생에서는 관리인과 경쟁할 환가주체보다 처분 전후 배분의 통제가 필요하다. 우선권은 담보가치 범위의 회생담보권으로 보호되고 지급액·시기는 계획과 관리인의 처분에 따르기 때문이다(제2절 Ⅰ).[396]

---

394) 대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정(기존 경매의 속행); 대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결(별제권 목적의 환수). 관재인의 권한 행사와 그 법률효과에 관한 판단이다.

395) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결.

개인회생에서는 원칙적으로 채무자가 관리·처분권을 갖고(제580조 제2항) 관재인이 없다. 채무자·담보권자가 환가하지 않으면 우선권을 실현할 대금도 없다. 독립 신청권이 없고 인가 후 강제경매 허용에도 다툼이 있으므로, 인가 후 신청근거와 일시 조정절차를 함께 둘 필요가 있다(제3절 Ⅰ.2, Ⅲ.1).[397]

2. 미매각 상태와 절차종료의 효과

대상은 기존 방법으로 적시에 회수하기 어려운 임차인이다. 파산에서는 면책 후 특정 주택의 우선권이 남을 수 있고, 법정 비면책이나 특별법 제25조의13에 해당하면 개인적 책임도 남는다.[398] 개인회생의 2017년 판결도 면책 후 권리·집행력을 보호할 뿐 변제기간 중 미매각을 해결하지 않는다.[399] 새 신청권은 이 공백을 메우되 기존 순위·부족액 처리를 유지하여야 한다.

Ⅱ. 기존 매각방법과 임차인의 경매신청

1. 현행 매각·지급방법의 우선적 이용

관재인이 적정가격의 매각이나 제348조의 속행을 구체적으로 진행하여 합리적 기간 안에 대금이 마련될 사건에서는 그 절차를 우선할 이유가 있다. 관리·처분권의 존재뿐 아니라 실제 매각의 이행가능성을 확인하여야 한다.

---

396) 김영주, 앞의 책(주 23), 209~210면; 서울회생법원 재판실무연구회, 앞의 책(주 23), 746~747면; 전주지방법원 2020. 10. 27. 선고 2019가단18473 판결.

397) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다256327 판결.

398) 대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결; 전세사기피해자법 제25조의13.

399) 대법원 2017. 1. 12. 선고 2014다32014 판결.

매각 의사나 검토 중이라는 설명만으로 경매를 무기한 늦출 수 없다. 방법·예상 가격·매수인 자금·계약조건·이행단계·완료예정일을 확인하고, 실패 후 경매로 전환할 기간·비용까지 비교하여야 한다.

적법한 재단 이탈이나 파산종료 뒤에는 관재인의 환가와 사전 조정할 필요가 달라지므로 직접신청을 제안한다. 다만 현재 소유관계·임차인의 권리·법정 집행제한과 제415조의4안의 증명서류는 심사한다(제5절 Ⅱ.2).

개인회생에서는 채무자의 구체적 대체 지급계획을 위해 임차인의 경매를 일시 중지하는 방안을 제안한다. 계획변제 중이거나 장래 지급의사만으로는 부족하다. 재원·금액·완료기한·이행가능성을 객관자료로 확인하고 예상 경매회수액·시기보다 불리하지 않아야 한다.[400] 이 요건을 갖춘 대체계획에는 기한을 정하여 이행을 우선할 수 있다. 기한 내 미지급이나 이행불능 때에는 중지효력을 끝내고 경매를 계속하도록 하여야 한다.

후속 보증금으로 반환하려면 새 자금의 유입과 동시에 같은 금액의 반환채무가 생기는 점도 반영하여야 한다.[401] 신규 임차인의 유입과 우선변제요건 충족이 불확실하여 현실성에 의문을 제기하는 견해도 있다.[402]

---

400) 지급금액이 같더라도 실제 지급시기가 현저하게 늦어지거나 재원조달의 불확실성이 크다면 경매를 중지할 실익이 부족할 수 있다.

401) 채무자회생법 제619조 제2항·제614조·제611조 제6항. 재임대 성립·신규 보증금 지급가능성·사용처와 새 반환채무 아래 계획이행을 확인한다. 이 방법을 반영한 계획변경에는 수행가능성을 심사하고 법원은 인적·물적 담보를 요구할 수 있다.

402) 김형진, 앞의 논문(2011, 주 24), 19~20쪽.

2. 예상배당액과 경매의 실익

신청인의 예상배당액은 예상가격에 비용·법정 선순위채권·동순위 배분을 반영하여 산정한다. 이는 신청·허가의 실익을 판단할 추정치이며 실제 배당액을 확정하지 않는다(제3절 Ⅲ.2).

일부배당도 주거이전·잔존채권 정산에 도움이 되므로 정액·최저회수율만으로 신청실익을 배제해서는 안 된다. 다만 중복 환가에 따른 비용 증가·가격 하락은 고려한다. 기존 우선순위에 따른 일반채권자 몫의 감소는 새 절차의 불이익과 구별하며, 사전심사로 민사집행법 제102조의 무잉여 판단을 대신하지 않는다.[403]

[표 11]은 보증금 5,000만 원, 동순위채권자 없음, 각 방법의 예상 지급일까지 이자를 포함한 선순위채권 2억 원, 표 밖 추가 비용 없음을 전제한 가정이다. 가격·비용·기간은 실증값이 아니며, 기간은 방법 선택부터 임차인의 실제 수령까지로 비교한다.

[표 11] 관재인의 매각과 새 경매의 비교

구분	관재인의 매각	새 경매
예상매각대금	25,000만 원	23,000만 원
예상비용	500만 원	800만 원
선순위채권액	20,000만 원	20,000만 원
임차인 예상회수액	4,500만 원	2,200만 원
예상 지급까지의 기간	3개월	6개월

403) 민사집행법 제102조는 최저매각가격 등을 기준으로 경매 속행을, 파산법원의 사전허가는 기존 처분과 새 경매의 우선을 심사한다. 허가 당시 예상배당액으로 무잉여를 확정하거나 제102조 적용을 배제하지 않는다.

표에서는 관재인 처분의 3개월 뒤 4,500만원이 새 경매의 6개월 뒤 2,200만원보다 유리하다. 법원이 정한 기한 동안 전자를 우선하려면 매수인의 자금·계약이행도 소명되어야 한다.[404] 3개월을 기다렸으나 실패하여 경매에 다시 6개월과 100만원이 든다면 9개월 뒤 2,100만원으로 늦고 적어진다. 이는 실패 영향을 보이는 가정이며 실제 실패율·평균 지연이 아니다.

더 많이 받지만 늦게 받는다면 추가 회수액과 임시거처비·차입이자 등 기다림의 부담을 비교한다.[405] 이 사적 비용은 허가유예의 실익을 판단할 보조자료이며 법정 배당액·순위를 바꾸지 않는다. 계약 이행가능성·실패 후 전환비용·다른 권리자의 지급시기도 고려한다. 어느 방법에도 선순위채권·비용 뒤 잔여가치가 없다면 그 가정에서는 우선변제 실익이 없다.

3. 임차인의 경매신청에 관한 입법요건

새 신청권은 우선변제권이 성립·존속하고 임대차 종료로 실제 반환이행기가 도래한 경우에 부여한다. 도산상 변제기 의제만으로 종료·민사상 이행기가 도래하지는 않는다. 신청인은 임차인과 반환채권·우선권의 적법한 취득자로 한정하고(제5절 Ⅱ.2)

404) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 250), 33·93면. 직무편람은 환가를 특별한 경우를 제외하고 6개월 내 완료하는 것이 바람직하다고 하고, 개인파산의 최후배당허가 신청부터 배당 완료까지 통상 약 60일이 걸린다고 설명한다(최후배당절차에 관한 안내이다). 지급시기는 잔금기일이 아니라 임차인이 실제로 우선변제금을 수령하는 시점을 기준으로 비교한다.

405) 가정: 환가비용·선순위채권을 뺀 회수액이 관재인 매각은 9개월 뒤 4,500만원, 경매는 3개월 뒤 4,200만원이고 다른 권리자의 배분은 같다. 추가 6개월의 거처비·이자가 월 60만원이면 360만원으로 추가 회수액 300만원을 넘고, 월 20만원이면 120만원이므로 관재인 매각이 180만원 유리하다.

주택·대지·현재 잔액·권리관계를 증명하게 한다. 개시심사는 장래 배당액·순위를 확정하지 않는다.[406]

Ⅲ. 외국법의 집행제한과 환가절차

1. 미국법상 재산귀속과 집행정지

미국 연방파산법 제13장에서 제1306조는 절차 중 취득재산·소득의 재단편입을, 제1327조는 인가에 따른 재산귀속을 정한다.[407] 재산귀속 변경이 모든 자동정지를 끝내지는 않는다. 제362조 (c)는[408] 재단재산과 그 밖의 정지에 다른 종기를 둔다.[409] 이는 국내 제615조 제2항의 귀속과 제600조의 제한을 나누어 볼 참고가 된다. 다만 미국의 종기를 옮기지 않고 국내 강제집행·담보권 실행의 구분에 맞게 대상·종기를 명문화하여야 한다.

미국 연방파산법 제362조 (d)·(g)는 정지해제 신청과 쟁점별 증명책임을 정한다.[410]

406) 신청 단계의 예상액과 달리 실제 배당액은 매각대금과 법정 순위에 따라 정해진다. 실제 지급한 금액은 채권잔액과 각 도산절차의 변제관계에 반영하여야 한다. 개인회생에서 이 정산을 넘어 변제계획의 권리내용을 바꾸어야 한다면 제619조가 정한 기간 안에 그 변경절차를 거쳐야 한다.

407) 미국 연방파산법 제1306조·제1327조 (b). 제1306조는 법률이 정한 기간에 채무자가 새로 취득한 재산과 근로소득을 재단재산에 포함하도록 하는 반면, 제1327조 (b)는 변제계획이나 인가명령에 달리 정함이 없으면 계획인가로 재단재산이 채무자에게 귀속되도록 하므로, 계획인가 후 재단의 범위에 관하여 해석상 논의가 있다.

408) Lawrence Ponoroff, "Rethinking Chapter 13," Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 18-21.

409) 연방파산법 제362조 (c)(1)·(c)(2). (c)(1)은 재단재산에 대한 정지가 해당 재산이 재단에 속하지 않게 될 때 종료되도록 하고, (c)(2)는 그 밖의 채무자 또는 채무자의 재산에 관한 정지가 절차의 종료·각하 또는 법률이 정한 면책 관련 시점 등에 따라 종료되도록 한다.

국내 새 신청권에도 자료제출책임의 독자적 분담이 필요하다. 임차인은 권리·반환채권액·목적물·선순위권리 자료를 내되 내부 처분계획의 부존재까지 소명하게 해서는 안 된다. 그 계획으로 유예·중지를 구하는 자가 재원·가격·방법·완료시점·이행가능성을 소명하도록 한다.

미국의 정지해제는 기존 집행권한을 행사하게 할 뿐 새 신청권을 만들지 않는다. 집행권원 없이 우선권 증명으로 경매를 열게 하려면 신청근거·증명서류를 별도 입법하여야 한다. 제5절의 사전허가·직접신청·일시 중지도 이 구별에 따른다.

2. 독일법상 환가권한과 환가기간

독일 도산법 제49조는 특정재산의 별제권(Absonderungsrecht)을, 제165조는 관재인의 별제권 목적 부동산 강제경매·강제관리 신청권을 정한다. 강제경매 및 강제관리법 제30d조는 도산 목적상 필요할 때 채권자의 불이익을 고려한 잠정정지를 허용한다. 우선권·관재인의 환가권한·기존 경매 정지를 각각 규율한다.

410) 연방파산법 제362조 (g)·제361조. 재산에 대한 채무자의 순가치에 관한 증명책임은 해제를 신청한 자에게, 그 밖의 쟁점에 관한 증명책임은 해제에 반대하는 자에게 배분되고, 제361조는 법률상 적정한 보호가 필요한 경우 금전지급이나 추가·대체 담보권의 제공 등으로 재산상의 권익을 보호할 수 있도록 한다.

우선권과 환가의 개시·진행·제한은 구별된다.[411] 독일 도산법 제173조는 관재인에게 환가권한이 없는 일정한 동산·채권에 별제권자의 환가권을 인정한다. 관재인의 신청·채권자 의견청취 후 법원이 기간을 정하고, 경과하면 관재인에게도 법정 환가권한이 생긴다.[412]

독일 제173조는 환가권을 가진 별제권자의 지연을, 본고는 관재인·채무자가 제시한 처분·지급계획의 불이행을 다룬다. 주체·지연원인이 달라 환가권 이전을 그대로 옮길 수는 없다. 다만 의견청취 후 기한을 부여하고 경과·불능에 효과를 연결하는 설계는 파산의 허가심사 재개와 개인회생의 중지 취소에 참고할 수 있다(Ⅱ.1, 제5절 Ⅱ.1).

3. 일본법상 집행중지와 불복

일본 민사재생법은 개시 후 기존 강제집행의 중지와 속행·취소, 별제권 행사와 인가 후 효과를 따로 정한다. 중지·실효 규정만으로 신규집행의 개시권한까지 정해지지는 않으므로 새 신청근거와 기존 사건의 처리를 나누어 설계할 필요가 있다.[413]

일본의 주택자금대부채권 저당권 실행 중지는 주택금융·개인채무자 재생을 위한

411) 독일 도산법 제49조·제87조·제89조·제165조; 독일 강제경매 및 강제관리법 제30d조; Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, InsO § 165, Rn. 4-6; Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021, 40면, 44면(Rdnr. 86), 164~165면(Rdnr. 299~300). 제30d조 제1항 제1문 제3호의 도산계획 수행 저해 사유는 인가확정 전까지 적용된다(BGH, Beschluss vom 19.9.2024 – V ZB 29/23, NZI 2025, 96, Rn. 38-44). 다른 정지사유까지 일률 종료되는 것은 아니다.

412) Bork 저·최준규 역, 앞의 책(주 411), 166~167면(Rdnr. 302).

413)일본 민사재생법 제39조·제53조·제184조; 山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025, 120~121면, 174~175면, 337면. 제39조는 재생절차 개시와 기존 집행의 중지·속행 등을, 제53조는 별제권의 행사를, 제184조는 계획인가확정에 따른 기존 절차의 효력을 규정한다.

것으로 국내 보증금 보호와 권리구조가 다르다.[414] 참고할 것은 중지의 신청주체·기간·의견청취, 변경·취소사유와 불복을 법정한 통제절차다.

권리분쟁에 따른 집행정지와 대체 지급계획을 위한 중지는 구별하여야 한다. 전자는 신청권·우선권의 존부·범위를 심사하고 후자는 권리 존재를 전제로 지급시간을 부여한다. 요건·불복을 같게 두면 권리심리 없는 환가나 지급계획을 구실로 한 장기지연이 생길 수 있다.

권리의 존부·범위에 관한 이의에는 담보권 실행경매의 집행정지 규율을 필요한 범위에서 준용하도록 제안한다. 대체 지급계획을 위한 중지에는 별도의 신청기간·소명자료·중지기간·취소사유를 정한다.[415]

제5절 개정안의 검토와 절차별 개선방안

Ⅰ. 개정안의 구조와 한계

1. 국회에 제출된 개정안의 내용

의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호는 도산절차의 주택·상가임차인 보

414) 일본 민사재생법 제197조, 제31조 제2항~제6항. 제197조는 주택자금특별조항을 정한 재생계획이 인가될 전망이 있는 경우 재생채무자의 신청에 따라 일정한 주택 관련 저당권의 실행을 상당한 기간 중지할 수 있도록 하고, 같은 조 제2항은 제31조를 준용하여 경매신청인의 의견청취, 중지명령의 변경·취소 및 즉시항고 등을 규율한다.

415) 제5절 Ⅱ.2·Ⅳ.1, 부록 표 2·5. 중지신청인은 재원·금액·기한·이행가능성을 소명하고 법원은 경매보다 불리하지 않은지와 기간을 심사한다. 신청·즉시항고에 자동정지효는 없으며 필요한 잠정중지는 법원이 정한다. 기간 경과·이행불능에는 중지를 취소하고 경매를 계속한다.

호를 환가수단과 비면책 범위에서 달리 설계한다. 신청근거·시점·대상재산, 개인적 책임과 기존 환가의 조정을 기준으로 비교한다.[416]

제2213186호는 별제권 규정을 준용하여 임차인의 우선권을 기존 담보권 실행체계에 편입한다. 제2216282호·제2217769호는 우선권의 성질을 유지하면서 별도 신청권을 두며, 비면책 범위도 각기 다르다.[417] 후자의 두 안은 담보권 실행경매 규정을 준용한다. 제2216282호는 제415조의3을 신설하여 파산선고 후 6개월·별제권자의 경매 미신청을 요건으로 관재인의 의견을 듣게 한다. 제2217769호는 제415조에 항을 추가하여 파산폐지·종결 또는 선고 후 1년간 관재인의 미환가를 요건으로 한다.[418]

제2217769호는 제415조 개정규정을 제586조·부칙으로 개인회생에도 적용하려 하지만, 신청요건은 파산선고·관재인의 미환가를 기준으로 한다. 개인회생에는 그 선고·관재인이 없고 원칙적으로 채무자가 관리·처분하므로 신청시점과 제600조 제한의 해소요건을 따로 정하여야 한다.

---

416) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안 의안 제2213186호(한창민 의원 대표발의, 2025. 9. 23.), 제2216282호(염태영 의원 대표발의, 2026. 1. 23.), 제2217769호(최기상 의원 대표발의, 2026. 3. 26.); 법제처 국민참여입법센터 국회입법현황 공개 상세정보, 2026. 10. 4. 확인. 확인일 기준 제2213186호는 2026. 7. 27. 법사위 소위 회부, 나머지는 각각 2026. 1. 26.·3. 27. 법사위 회부로 표시된다.

417) 의안 제2213186호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제9호(환가대금에서 우선하여 변제받을 권리가 있는 보증금); 의안 제2216282호 안 제566조 제7호의2·제625조 제2항 제9호(파산은 반환채권 중 우선변제권의 범위, 개인회생은 우선변제권이 인정되는 반환채권); 의안 제2217769호 안 제566조 제10호·제625조 제2항 제1호 단서(파산은 파산선고 당시 기준 우선변제 범위의 금액, 개인회생은 우선변제권이 인정되는 범위의 채권을 목록미기재 청구권으로 봄).

418) 의안 제2216282호 안 제415조의3 및 부칙 제2조(파산선고 후 6개월 경과와 별제권자의 경매 미신청, 파산관재인의 의견청취); 의안 제2217769호 안 제415조 제4항·제5항 및 부칙 제2조(파산절차의 폐지·종결 또는 파산선고 후 1년간 관재인의 미환가).

2. 개정안의 검토와 입법방식의 선택

별제권 규정을 포괄 준용하면 기존 실행절차를 이용할 수 있다. 그러나 특정 대금의 법정 우선권과 독립 담보물권의 실행권능은 다르므로, 준용 조문·범위, 관재인 권한과의 관계 및 매수인의 권리취득 효과를 명시하여야 한다.

고정 대기기간은 신청시점이 명확하지만[419] 그 경과만으로 경매 필요를 정하지 못한다. 기존 방법의 이행가능성과 회수액·시기도 판단하여야 한다.

비면책은 면책 후 개인적 책임을, 경매신청권은 특정 재산의 환가수단을 정한다. 개인적 책임이 면제되어도 남은 우선권을 실현할 절차는 필요하다. 반대로 이미 비면책인 책임이나 집행권원의 효력을 새 신청제도로 축소해서도 안 된다.

본고는 관리·처분권자에 따라 절차를 나눈다. 파산재단 주택은 사전허가로 기존 환가의 적시 실현가능성을 심사하고, 적법한 재단 이탈·파산종료 뒤에는 직접신청을 허용한다. 개인회생은 인가 후 직접신청하되 경매보다 불리하지 않고 이행 가능한 대체계획에 한하여 일시 중지한다. 일반 회생은 관리인 처분·계획을 유지하면서 분류·배분정보·의견청취·처분심사를 보완한다.

일반 주택임대차에서도 임대차등기 후 종료로부터 일정 기간이 지나면 반환소송 없이 경매를 신청하는 방안이 제안되었다.[420] 소송 부담은 줄지만 재임대·반환이

419) 관재인이 이미 매매계약을 체결하고 지급재원과 이행기한을 확보하였다면 기간이 지났다는 이유만으로 새 경매를 우선할 실익은 작고, 반대로 관재인이 환가를 포기하였거나 처분할 수 없는 상태라면 다른 실현방법을 검토하지 않은 채 정해진 기간의 경과만을 기다리게 할 이유도 작다(제4절 Ⅱ.1).

420) 이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 31~32면.

어려운 사건도 기다려야 하고 등기보증금과 잔액 차이의 개시심사 범위가 문제다. 본고는 도산상 관리·처분권과 기존 매각의 이행가능성·예상 회수액으로 허가·중지를 정한다.

Ⅱ. 파산절차

1. 파산재단 소속 주택의 경매신청허가

파산재단 주택의 경매에는 사전허가를 제안한다. 관재인은 제384조의 관리·처분권을 갖고 임의매각에도 제492조 제1호의 허가를 받으므로 새 경매도 같은 재단관리 안에서 조정할 필요가 있다.

신청인은 우선권·현재 채권액·종료·실제 이행기와 확보 가능한 배당자료를 낸다. 제3자만 보유한 선순위채권 자료 등은 보유자·필요성을 특정하면 제415조의3 제2항 안에 따라 법원이 제출을 요구할 수 있게 한다. 신청인에게 보완기회를 주며 미제출만으로 권리소멸·허가를 의제하지 않는다.

법원은 비용·선순위채권 뒤 배분가치와 기존 처분의 합리적 기간 내 지급가능성을 회수액·시기·이행가능성으로 비교한다. 개시 후 무잉여 판단은 집행법원의 민사집행법 제102조 심사로 남긴다.

사전허가는 경매개시 전 관재인 처분과의 충돌을 조정한다. 선신청·후중지는 처분계획 없는 사건을 앞당기지만 조정이 사후로 미뤄진다. 본고는 재단관리를 위해 사전허가를 택하되 심사·확정의 지연비용도 비교한다. 관재인 처분을 위한 허가결정 유예는 계약·재원·기한 소명 아래 한 차례로 제한하고, 주요 단계 불이행·이행불능에는 만료 전에도 허가를 판단한다.

법원행정처 정책연구는 제415조 제1항·제2항의 권리자를 별제권자로 추가하거나, 별도 신청권과 제600조 제1항 제2호의 예외를 두는 안을 제시하였다.[421] 본고는 관리·처분권에 따라 사전허가·직접신청을 나누고 실제 지급방법을 비교·재심사하도록 한다. 개시 직후와 인가 후의 집행을 구별하고 통지·중지·불복을 정하여야 한다. [표 11]의 유리한 관재인 처분도 재원·기한·이행가능성이 확인되어야 우선할 수 있으며, 사전허가 자체의 지연도 평가한다. 항상 경매를 앞당기려는 안은 아니다. 제415조의3안은 부록 표 1에 제시한다.

2. 경매의 신청과 배당

제415조의4안은 재단 주택에 허가 확정 후 신청을, 적법한 재단 이탈·파산종료 뒤에는 직접신청을 정한다. 전자는 결정정본·확정증명서를, 후자는 우선권·현재 반환채권의 증명자료를 제출한다.

허가의 결정기간은 총 소요기간이 아니다. 제415조의3안의 7일은 최초 의견기간 종료부터이므로 가령 2주 의견기간에 결정 7일, 송달·불복·확정기간이 더해질 수 있다. 보완으로 기산점을 새로 잡지 않고 한 차례 보완연장과 처분유예를 구별한다. 제13조 제3항의 즉시항고·확정 전 신청금지를 유지하며 잠정보전도 미확정 허가를 대신하지 않는다.

신청권 승계인은 반환채권·우선권을 함께 적법하게 취득한 자로 한정한다. 주택임대차보호법 제3조의2 제7항의 금융기관등은 법정 요건·취득액을, 대위자는 요건·범위를 증명한다. 일반 양수인·전부채권자도 우선권 이전의 별도 근거가 필요하다.[422]

---

421) 이경미 외, 앞의 보고서(주 13), 138~142면. 비면책채권의 확대는 같은 보고서 142~147면에서 별도로 제안한다.

422) 민법 제353조; 민사집행법 제229조(제3장 제3절 Ⅰ.2·3). 질권·추심권능만으로 반환채권과 우선

인도·제공은 새 신청요건에서 제외하고 실제 우선변제금 수령 때 인도를 확인한다. 선이주로 권리를 잃지 않도록 신청·수령을 나누되, 주택임대차보호법 제3조의2 제3항의 지급요건으로 매수인의 인도청구와 조정한다.

제415조의4안은 특정 주택의 우선권 실현에 한정된다. 담보권 실행경매의 준용으로 독립 담보물권을 창설하지 않으며, 제2항안의 집행제한 예외도 면책된 인적 책임을 되살리거나 다른 재산에 새 청구권을 부여하지 않는다. 기존 순위로 배당하고 직접신청에서도 구체적·실행 가능한 대체 지급계획에는 법정 요건 아래 일시 중지를 허용한다(부록 표 2).

3. 경매의 효력과 매수인의 보호

새 신청권에는 개시 당시 하자·개시 후 소멸이 매수인의 취득에 미칠 효과도 정해야 한다. 제267조의 단순 준용만으로는 다툼이 남는다. 2022.8.25. 전원합의체 다수의견은 개시 전 근저당권 소멸의 경매를 원칙상 무효로, 개시 후 소멸을 제267조의 대상으로 보았다.[423] 별개의견은 문언·거래안전을 들어 유효하게 성립했다면 개시 전 소멸에도 취득을 보호하여야 한다고 보았다. 학설도 소멸시기와 무관한 보호설[424]과 유효한 개시 기준설[425]로 나뉜다.

변제권 자체를 취득하지 않으므로 본고안의 새 신청권도 생기지 않는다. 적법한 두 권리의 취득자에게 신청권을 부여하며 배당금 수령권자는 지급단계에서 따로 정한다.

423) 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결.

424) 이호행, 「경매의 공신력에 대한 재론」, 『부동산법학』 제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 205~206면; 최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 168~170면.

425) 장재형, 「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」, 『법조신문』 제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16., 3.나.4)·4. 위 전원합의체 다수의견은 원칙상 무효로 보면서도 구체적 사건의 무효 주장은 금반언·신의칙에 반한다고 보아 파기환송했다. 경매의 효력과 당사자의 주장 제한을 구별해야 한다.

본고는 개시 당시 유효한 우선권에 기한 경매를 매수인 보호의 기준으로 명문화한다. 우선권이 처음부터 없거나 개시 전에 소멸했는데도 취득을 보호하면 소유자는 실체적 근거 없는 집행을 막지 못한 책임을 지게 된다. 개시결정은 우선권을 확정하는 재판이 아니므로 송달·이의기회만으로 그 위험을 전부 소유자에게 부담시킬 수는 없다.

반면 유효하게 개시된 뒤 변제 등으로 우선권이 소멸했다면 소유자의 이의·집행정지 기회를 보장하면서 절차참가자의 신뢰도 보호하여야 한다. 경매가 취소되지 않은 상태에서 매수인이 완납하면 제267조를 준용하여 취득을 유지하는 구성이 타당하다.[426]

소유자는 준용되는 민사집행법 제265조에 따라 우선권 부존재·소멸로 개시결정에 이의하고 집행정지를 구할 수 있다.[427] 대체 지급계획 불이행으로 일시 중지가 취소되면 경매를 속행하되, 완납으로 성립한 매수인의 취득을 그 불이행·새 지급약정으로 소급하여 되돌리지는 않는다.

426) 다만 이 준용은 개시 당시 존재한 우선변제권이 나중에 소멸한 경우에 관한 것이므로, 목적물의 소유권 귀속, 법률상 처분제한, 경매개시결정의 송달 등 다른 절차의 효력요건까지 해결하는 것은 아니다. 이들 문제는 각각 해당 법률에 따라 별도로 판단하여야 한다.

427) 민사집행법 제266조 제1항 제3호·제5호, 제2항. 우선변제권의 부존재·소멸에 관한 확정판결 정본이 제출되면 절차의 정지와 이미 실시한 절차의 취소를, 일시정지를 명하는 재판 정본이 제출되면 진행의 정지를 검토하되, 그 재판이 이미 실시한 절차의 취소까지 명하는지에 따라 후속 효과를 구별한다.

Ⅲ. 회생절차

1. 회생담보권 분류와 담보가치 산정

제141조 제1항에 명시되지 않은 주택임차인의 우선권을 본고는 특정재산의 우선특권으로 해석한다. 담보가치 내 회생담보권·초과액 회생채권의 분류를 명문화하여 신고·조사의 기준으로 삼도록 한다.

선순위자·여러 임차인의 권리를 같은 주택·대지 가치에 대응시켜 중복 없이 산정하고 처분의 예상배분에도 사용한다(제4장 제2절 Ⅰ.2). 회생담보권자들이 원칙적으로 계획에 따라 변제받는데 임차인만 별도 경매를 허용하면 같은 가치의 권리자 사이에 집행수단 차이가 생긴다.

일반 회생에서는 새 신청권보다 분류의 명확화와 처분 전후 배분내역 확인이 적절하다(제141조의2안, 부록 표 3).

2. 임차주택의 처분과 권리자 보호

처분허가는 임차권 소멸이나 임대인 지위 승계 배제의 근거가 아니므로 가격 외에 대항력·승계·반환채무와 실제 지급도 심사하여야 한다. 일반 회생의 처분실무도 가격·대금수령·채권변제·미변제 잔액을 함께 다룬다.[428] 임차주택에서도 실제 수령액·권리자별 배분·잔존채무를 확인할 필요가 있다.

---

428) 서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018, 270, 332~334, 337~339면. 270면은 일반 회생의 매각절차와 계약단계의 허가를, 부록 양식 1-3·1-4는 담보부동산의 평가액·예정 처분가격·대금수령·매각비용·채권변제액과 미변제 회생담보권 잔액 및 결과보고의 기재례를 제시한다.

제61조의2안은 임차권 소멸제도를 신설하지 않고 지급·권리처리의 순서를 심사하게 한다. 관리인은 현재 채권액·법정순위·예상배분액을 밝히고, 인도·등기말소를 예정하면 별도의 권리소멸 근거·시점을 제시하여야 한다.[429] 일정 보증금 지급으로 후순위 임차권을 소멸시키자는 제2절 Ⅱ.1의 견해와 달리, 기존 근거에 따른 소멸과 지급·인도·말소의 순서를 확인하는 안이다.

예상배분 심사로 인가계획이나 확정 담보권액을 바꾸지는 않는다. 실제 처분대금이 다르면 기존 정산규정·확정 권리로 지급범위를 정하고, 권리내용 변경에는 법정 계획변경을 거친다(부록 표 4).

Ⅳ. 개인회생절차

1. 인가 후 경매신청과 집행의 중지

제600조의2안은 집행권원 유무와 관계없이 법정 우선권을 증명한 임차인에게 인가 후 경매신청권을 준다. 현행 신규 강제경매의 허용 논쟁과 별도로 신청근거를 명문화한다. 대상·배당은 우선권이 미치는 주택·대지와 범위로 한정하며 일반채권의 다른 재산 집행을 허용하지 않는다. 다른 경매·계획처분의 기지급액은 잔액에 반영한다.

집행법원은 신청요건·자료, 개시 후 권리이의·집행정지·매각·배당을 심사한다. 개인회생법원은 대체 지급을 위한 중지에 재원·금액·기한·이행가능성을 심사한다(제4절 Ⅱ.1). 지급방법을 계획에 새로 반영하거나 권리내용을 바꾸려면 제619조의 변경·

429) 임차인에게 지급할 보증금이 있고 인도·임차권등기 말소도 예정되어 있다면, 지급 또는 공탁과 인도·말소를 어느 순서로 이행할지 정하도록 할 수 있다. 법원은 그 순서를 확인하면서 처분가격과 권리자별 예상배분액뿐 아니라 매수인에게 넘어갈 권리와 남을 부담도 함께 심사하게 된다.

수행가능성 심사를 따로 거친다. 중지만으로 반환채권액·순위를 확정하지 않는다.

기존 경매의 인가 전 완납 후 배당 존속도 명문화할 필요가 있다. 본고의 현행법 해석에서는 제615조 제3항 단서의 정함이 없으면 남은 배당이 실효된다. 제3절의 독립 지급채권·적법한 재원편입도 각 요건을 갖춘 사건에서만 이용할 수 있으므로, 장래에는 적법하게 형성된 대금의 배당을 인가만으로 실효시키지 않도록 한다.

제615조 제4항안은 적법한 경매에서 인가 전 대금이 완납되고 전부·일부가 집행법원에 남은 경우에 적용한다. 매각 당시 제586조가 준용하는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선권이 있던 주택·대지여야 하며 인가 전 취소·실효는 제외한다. 남은 배당을 존속시키되 배당액은 확정하지 않고 기존 참가·순위·계획 밖 지급요건을 적용한다. 일반채권자의 계획 밖 변제를 새로 허용하지 않는다.[430]

새 존속규정은 시행 후 개인회생개시를 신청하는 사건부터 적용한다.[431] 이미 인가되어 전부 실효된 경매는 제3절의 현행법상 개별 지급근거로 처리한다. 예방을 위한 개정으로 기존 실효절차를 소급 회복하지 않으려는 구별이다. 제600조의2안·제615조 제4항·제5항안은 부록 표 5에 제시한다.

2. 매각 후 정산과 변제계획의 변경

매각 후 실제 우선배당액과 계획의 예상액을 대조하여 이중지급을 막고, 배당

430) 배당이의·공탁·잉여금의 유효한 압류를 존중한다. 계속배당의 추가비용·시기 차이로 타인에게 불이익이 생길 수 있으므로, 인가 전 의견청취로 예상 지급액·비용·남은 대금 처리·계획변제 영향을 확인한다.

431) 시행 후 변제계획이 인가되는 사건부터 적용하면 시행 전에 개시된 절차에서도 아직 실효되지 않은 배당절차를 보존할 수 있지만, 종전 규율을 전제로 진행 중인 사건에서 지급시기와 비용, 변제계획상 재원의 처리 및 이해관계인의 지위가 달라질 수 있고, 인가 전 의견제출 기회만으로 이러한 영향을 모두 제거할 수는 없기 때문이다.

부족으로 일반 부족액이 늘면 계획상 처리방법을 확인한다.

먼저 남은 반환채무자를 정한다. 대항력 있는 임차권이 존속하여 매수인이 승계하면 정당한 배당액을 뺀 잔액은 매수인의 채무다. 매각으로 임차권이 소멸했다면 종전 임대인에게 남는 금액을 개인회생에서 정산한다. 예상보다 덜 받은 전액을 그 임대인의 개인회생채권으로 삼을 수는 없다.

유보액은 종전 임대인에게 남은 채무로 정산한다. 소멸한 부분은 기존 유보·정산규정에, 남은 부분은 확정잔액에 따른다.[432] 배당차이로 계획이 자동 변경되지는 않는다. 기존 확정·정산으로 처리할 수 없고 채권액·변제율·지급방법 등 권리변경이 필요하면 제619조 절차를 거친다. 예정 배당일과 변제완료일까지의 기간도 확인한다.

변제완료에 임박하면 계획 내 정산과 별도 변경의 필요를 조기에 가린다.[433] 배당 부족으로 일반 부족액이 늘면 완료 전 적법한 계획변경으로 반영하며 지급명세 정정만으로 처리하지 않는다.[434] 완료 후에는 제619조 변경으로 증가분을 반영할 수 없고, 그 배당차이만으로 다른 채권자의 적법한 기지급액을 환수·재분배할 수도 없다. 기지급액을 반영하여 잔존채권의 성질·면책효를 판단한다.[435]

---

432) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 288~290면 참조. 매수인의 임대인 지위 승계 여부에 따른 유보액의 처리와, 경매 후 배당표로 부족액이 확인되었으나 임차인에게 통지되지 않고 연락도 되지 않는 경우 수정보고 및 공탁으로 처리하는 실무 등을 설명한다.

433) 서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제443호 제2조 제1항~제4항 및 제442호 제2조 제1항. 제443호는 담보실행 후 미확정 채권액의 확정신고·계획수정과 제619조상 변경을 구별한다. 제442호의 원칙상 변제완료 3개월 전 변경안 제출은 실무기준으로 법정 변경가능기간이 아니다.

434) 가정: 전액 기재된 반환채권 1억원, 예상 우선변제액 7,000만원, 일반 변제율 20%이면 계획총액은 600만원이다. 미회수액이 종전 임대인의 채무로 남고 변제 완료 전 실제 배당이 4,000만원이면 부족액은 6,000만원이다. 추가 재원으로 20% 변경계획이 인가되면 총 계획액 1,200만원 중 기지급 300만원을 뺀 900만원을 더 받아 총 5,200만원을 회수한다. 남은 4,800만원은 비면책사유가 없으면 면책된다.

면책 후 부족액은 비면책 근거와 책임재산에 따라 판단한다. 실제 목록누락·독립 법정 비면책이면 그 범위의 인적 책임이 남고, 목록기재 우선변제 부분에 본고설을 적용하면 목적물 책임에 한정한다. 면책항변을 배척한 확정 지급판결도 존중한다. 예상액은 배당액을 확정하지 않고 후발 배당이 새 면책을 만들지도 않는다.[436] 배당시기는 계획변경·정산 가능성을, 비면책 근거·책임재산은 잔액 청구가능성을 정하므로 실제 지급액과 우선권 존속을 각각 확인한다.

임차인에게 지급하지 않은 유보금은 반환채무에서 공제할 수 없다. 최종변제기까지 미확정되어 다른 채권자에게 배분해도 임차인에 대한 변제가 아니다. 경매·배당으로 부족액이 확정되면 그 금액과 인가계획의 유보·정산방법으로 처리한다.[437]

기관의 일부 지급에는 권리취득 근거·약정·일부대위 법리로 임차인과 기관의 만족순서를 정한다.[438] 제617조의3안은 부록 표 6과 같다.

---

435) 같은 사례에서 계획변제액 600만 원을 모두 받고 변제가 완료된 뒤 면책 확정 전에 4,000만 원을 우선배당받았다면, 총 회수액은 4,600만 원이고 남은 5,400만 원은 별도의 비면책사유가 없는 한 일반 부족액으로서 면책의 대상이 된다.

436) 가정: 보증금 1억원에서 계획변제 600만원, 면책 후 배당 4,000만원을 받으면 잔액은 5,400만원이다. 비면책사유 없이 목적물 우선권 행사가 끝났다면 본고설상 다른 재산에서 회수하지 못한다(새 면책이 아닌 목적물 책임 종료). 배당 전 9,400만원에 실제 누락·독립 비면책사유의 인적 책임이 남았다면 잔액 5,400만원도 청구할 수 있다.

437) 가정: 갱신으로 채권액이 미확정되어 유보된 계획금 600만원을 계획에 따라 다른 채권자에게 배분한 뒤, 면책 전 경매에서 4,000만원을 우선배당받았다. 600만원은 임차인에게 지급되지 않았으므로 잔액은 6,000만원이다. 우선권 행사가 끝나고 비면책사유가 없다면 일반 부족액으로 면책된다.

438) 가정: 반환채권 1억원(계획변제 0원) 중 보증기관이 2,000만원을 지급해 채권·우선권을 취득하고 배당액이 4,000만원이다. 임차인의 잔존 8,000만원이 우선한다면 배당액 전부를 임차인이 받아 총회수 6,000만원, 잔존채권 4,000만원이며 기관채권은 2,000만원이다(임대인 채무 합계 6,000만원). 취득근거와 일부대위 법리에 따라 결과는 달라질 수 있다.

3. 변제계획의 기재사항

미매각 상태의 계획에도 우선권 목적물·예상 우선변제액·예정 매각 또는 지급방법·배당 후 부족액 정산기준을 기재하여야 실제 배당 뒤 정산을 검증할 수 있다. 이를 제611조 제1항의 필수사항으로 추가하도록 제안한다. 실무 기재례는 우선권 있는 반환채권을 예상 우선변제액·부족액으로 나누어 후자만 계획변제 대상으로 하고, 우선권 없는 미확정 반환채권에는 일반 변제비율의 금액을 유보한다.[439] 이 구분을 계획에서 확인하도록 한다(부록 표 7).

4. 면책·폐지 후의 권리행사

이행완료·면책확정 후의 경매·배당으로 종전 계획을 변경할 수는 없다. 다만 종전 법·판례상 우선권이 남으면 그 실현방법도 필요하므로, 해당 권리에 기초한 면책 후 직접신청을 별도로 규정한다.

면책 후 새 신청권은 특정 주택·대지의 존속 우선권 실현에 한정한다. 실제 목록누락·고의 불법행위 등 독립 비면책에 따른 인적 채권·집행권원은 보존하므로, 그 근거로 다른 재산에 행사할 권리도 제한하지 않는다.[440]

목적물 한정설에서 매각시기는 일반재산 책임의 발생기준이 아니다. 실제 기재

439) 서울회생법원 편저, 앞의 책(주 311), 169~170면 및 그 책 170면 각주 168 참조. 우선변제권 있는 반환채권의 예정부족액만을 변제계획에 의한 변제 대상으로 하는 설명으로 김범준, 「제611조」, 앞의 책(주 29), 538~539면. 다만 이 해설은 대항요건만 갖춘 반환채권의 전액 유보를 제시하므로, 본문의 일반 변제비율에 따른 유보 설명은 위 직무편람에 따른 것이다.

440) 민법 제322조 제1항; 민사집행법 제274조 제1항; 이시윤·조관행, 앞의 책(주 16), 578~579면. 경매신청권과 우선변제권이 별개의 법률효과라는 점은 유치권에서도 확인된다. 유치권에는 법률상 경매신청권이 인정되지만 그 자체에 우선변제권이 인정되는 것은 아니다.

채권에 판례상 우선변제 예외만 적용된다면 비면책 근거로 책임을 정하고, 시기 차이는 계획변경 가능성·배당규모·회수시기로 평가한다.

폐지 확정 후에는 확정기재 채권의 채권자표로 제603조 제4항의 집행을 하거나 별도 집행권원을 이용할 수 있다. 모두 특별경매로 대체할 필요는 없으며 폐지 전 새 조문으로 적법하게 개시한 경매는 계속하도록 한다.

면책 후 중지는 종료된 계획의 재수행이 아니다. 주택매각보다 불리하지 않은 방법을 실제 이행할 수 있을 때만 기한을 정하여 허용하고, 불이행 시 속행 규율을 적용한다(부록 표 8).

V. 적용례와 경과조치

1. 시행 전 파산사건과 확정된 권리의 보호

시행 전 사건에서는 남은 우선권의 행사수단을 주는 것과 면책된 개인적 책임을 되살리는 것을 구별하여야 한다. 새 절차가 확정 면책·계획·제3자 권리를 바꾸는지도 심사한다. 장래 절차로 특정재산의 기존 우선권을 실행하는 것도 채무자의 기대에 영향을 주지만, 면제된 채무를 다시 부담시키는 실체적 변경과는 효과가 다르다.

본고는 시행 전 파산종료·면책 사건에도 해당 주택·대지의 종전 우선권이 존속하면 시행 후 새 신청을 허용한다. 소멸한 권리를 되살리거나 제3자 재산에 새 부담을 주지 않고, 종전의 적법한 집행·처분·확정배당·권리변경을 유지한다. 송달·이의·집행정지·매수인 보호를 명확히 정하여 소유자·제3자의 신뢰를 보호한다.

2. 회생·개인회생사건의 적용례

일반 회생은 권리분류 명문화와 처분절차 보완에 각각 다른 적용시점을 두어 확정된 권리·계획과 기존 처분허가를 보호한다.[441]

제600조의2안은 시행 당시 인가 후 계속 중인 개인회생에도 시행 후 새 경매부터 적용한다. 우선권이 남아도 환가가 시작되지 않는 사건을 보완하되, 시행 전 적법하게 개시한 집행의 효력은 유지하고 새 요건을 소급 적용하지 않는다.

제617조의3안·제611조 제1항 제4호안은 시행 후 새 배당·지급·정산 및 계획안부터, 제615조 제4항안·제5항안은 시행 후 개시신청 사건부터 적용한다(부록 표 9 부칙 제4조). 기존 인가계획은 자동 변경되지 않는다. 실제 지급·처분결과를 종전 정산규정으로 처리할 수 있는지 먼저 살피고 권리변경이 필요하면 변제완료 전 제619조 절차를 거친다.

제625조의2안은 시행 후 신청부터 적용하되 기존 면책사건도 일률 배제하지 않는다. 특정 주택에 남은 우선권의 새 행사수단은 면제된 개인적 책임의 부활과 소급효의 강도·법적 성질이 다르다.[442] 확정된 권리·처분효과는 유지한다. 부칙안은 부록 표 9에 제시한다.

Ⅵ. 소액보증금 보호범위의 보완과 남은 과제

새 신청절차는 기존 순위를 유지하므로 소액임차인 상한을 넘는 보증금에 최우

441) 부록 표 9 부칙 제3조. 제141조의2안은 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건에, 제61조의2안은 시행 후 새로 신청하는 처분허가에 적용하여, 이미 확정된 회생담보권액, 인가된 회생계획의 권리변경 및 시행 전 처분허가의 효력에는 영향을 주지 않도록 한다.

442) 박진웅, 앞의 글(주 33), 4면.

선순위를 주지 않는다. 현행 서울 기준이 적용되면 1억6,500만원과 1억6,501만원은 1만원 차이로 제8조 금액요건이 갈린다. 경계효과의 완화에는 반환채권의 첫 일정액을 보호하거나 초과구간의 보호액을 점차 줄이는 안을 검토할 수 있다. 상한만 높이면 경계도 이동한다. 이는 입법론이며 계약·청구액 분할로 현행 총보증금 기준을 피할 수 있다는 뜻은 아니다.

제5장 결론

본고는 우선변제권의 존속을 실제 환가·지급에 연결할 절차를 검토하였다. 권리자·책임재산·집행개시·배당존속을 구별하여 현행법의 회수범위를 밝히고, 남는 공백에는 도산절차별 신청·조정·정산 규정을 제안하였다.

민사집행에서는 권리변동 뒤의 채권자·수령권자를 확인하고, 집행권원에 따른 경매신청과 우선배당을 구별한다. 본고는 경매기록에서 우선변제의 성립·행사요건이 확인되면 특별한 사정이 없는 한 신청에 그 행사의사도 포함된다고 본다. 배당은 적법하게 편입된 청구범위에 한정되며, 필요한 배당요구를 종기 후 소명자료로 대신할 수 없다. 배당표 기재나 지급유보는 변제가 아니다. 배당오류 시 매수인의 인수채무는 정당한 배당액을 기준으로 정하고, 인도·일부배당 뒤 점유권원은 대항력과 인수채무를 확인하여 판단한다. 보증기관 지급도 임대인의 채무소멸과 동일하지 않으므로 양도·대위 범위와 실제 만족액을 나누어 중복 회수를 막는다.

파산에서는 관재인의 속행·직접매각·적법한 환수로 합리적 기간 안에 지급받을 수 있는지를 먼저 확인한다. 누구도 환가하지 않으면 면책 후 우선변제권만으로 지급받기 어려우므로 새 신청근거가 필요하다. 특별법·독립 비면책사유에 따른 기존 인적 청구는 보존한다.

일반 회생에서는 담보가치 범위의 회생담보권과 부족액을 나누고, 책임면제와 계획상 권리변경을 구별한다. 예상과 다른 처분결과가 확정 권리·계획을 자동 변경하지 않고 처분허가도 임차권·반환채무를 당연히 소멸시키지 않으므로, 담보가치 중복과 예상배분액·임차권 처리근거를 사전 심사하도록 제안한다.

개인회생에 관하여 본고는 실제 목록기재 반환채권의 집행권원에 기한 재단 소

속 주택의 신규 강제경매가 인가 후에도 절차 종료까지 제한된다고 해석한다. 제615조 제2항의 소유권 귀속을 당연한 재단 이탈과, 계획 밖 만족·비면책을 집행금지 해제와 구별한다. 제600조 제2항의 담보권 실행 제한종기도 일반 강제경매에 그대로 적용하지 않는다. 이는 재산·채권 요건을 각각 판단한 본고의 견해이며 직접 판결의 결론이 아니다.

기존 경매도 속행결정이나 적법한 완납만으로 인가 후 배당까지 존속하지 않는다. 제615조 제3항 단서의 존속근거와 필요한 속행결정을 갖추어야 한다. 매수인의 소유권을 유지하더라도 실효된 배당권한은 회복되지 않으므로, 전부 실효된 사건에서는 독립 지급채권의 귀속과 양도·별도 채권집행·변경계획의 가능성을 확인한다.

목적물 한정설은 실제 목록기재 반환채권에 판례가 확장한 비면책 효과를 우선권의 보호목적에 맞추려는 해석이다. 제625조 제2항 제1호에 책임재산 제한 문언이 없다는 반론은 인정한다. 본고는 집행수단 보존에 필요한 주택·대지의 책임을 남기되 일반재산에는 면책효를 적용하여, 목적물·대금의 우선권 행사가 끝난 뒤 일반 부족액을 다른 재산에서 회수할 수 없다고 본다. 실제 목록누락·독립 법정 비면책사유·특별법 특례의 인적 책임은 별개다. 개인회생 계속 중 기재채권의 별소는 제한하되 면책 후 남은 책임에 집행권원이 없으면 취득할 수 있다는 것이 본고의 입장이다. 다만 면책항변을 배척하고 책임재산을 제한하지 않은 지급판결이 확정되면 같은 면책사실로 책임을 다시 좁힐 수 없다.

일정액의 보호대상 확대와 상한 내 보증금 전액의 최우선변제는 다르다. 전자는 현행 보호액을 유지할 수 있으나 후자는 금액도 늘린다. 어느 안도 주택가액 절반의 공동한도·비례안분을 유지하면 신규 진입으로 기존 소액임차인의 배당이 줄 수 있다. 지역·주택유형별 보증금 분포·선순위채권·재원으로 기존 임차인·담보권자의 영향을 추계하고 갱신·증액·승계·기존 담보권의 경과조치를 설계해야 한다. 평균·중위가격만으로 규모를 산출할 수 없어 확정 조문안에는 대상 확대·새 금액을 넣지 않는다.

입법안은 기존 순위를 유지하면서 파산재단 주택에는 사전허가, 적법한 재단 이탈·파산종료 뒤와 개인회생 인가 후에는 직접신청을 정한다. 신청인은 존속하는 우선변제권과 현재 채권·목적물·종료·실제 이행기를 증명하고, 반환채권과 우선변제권을 함께 적법하게 취득한 양수인·대위자는 취득범위에서 신청한다. 인도는 법정 우선변제금의 지급단계에서 확인한다. 인가 전 완납대금의 배당존속은 시행 후 개인회생 개시를 신청하는 사건부터 보완한다. 유예·중지는 경매보다 불리하지 않고 이행가능한 지급계획에 한한다. 재원·금액·기한과 실패 후 전환비용을 비교하며, 불이행·이행불능에는 만료 전에도 허가심사를 재개하거나 경매를 속행한다. 예상배당액 심사는 집행법원의 무잉여 판단이나 실제 배당확정을 대신하지 않는다. 매각 뒤 실제 지급액은 변제계획과 잔존채권에 정산한다.

이 제안은 사기 피해 인정 여부와 관계없이 남은 우선권을 행사할 절차를 보완한다. 배분할 가치 자체가 부족한 사건에는 예방·보증·지원정책이 함께 필요하다. 남은 특정재산의 회수수단을 마련하면서 면제된 일반재산 책임은 되살리지 않는 것이 임차인의 회수와 임대인의 재기를 조정하는 본고의 방향이다.

참고문헌

Ⅰ. 국내 문헌

1. 주석서·단행본

김범준, 「제611조 [변제계획의 내용]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 516~555면.

김범준, 「제615조 [변제계획인가의 효력]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (V)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 599~611면.

김영주, 『도산절차와 미이행 쌍무계약』, 경인문화사, 2020.

김제완, 『전세사기 막아내기』, 좋은열쇠, 2026.

노영보, 『도산법 강의』 제2판, 박영사, 2024.

덕방연구소, 『전세 월세 보증금을 지켜라』, 황금부엉이, 2024.

문혜영, 『도산절차에서의 신탁의 법리』, 경인문화사, 2025.

박민준, 「제600조」, 『온주 채무자 회생 및 파산에 관한 법률』, 로앤비, 2024. 1. 9.

박영호, 「제21조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2.

박진수, 「제148조 [배당받을 채권자의 범위]」, 민일영 편집대표, 『주석 민사집행법』 제5판 제2권, 한국사법행정학회, 2024, 960~968면.

방웅환, 「후론 1: 보증금」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 316~341면.

법원행정처, 『공탁실무편람』, 2015.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅰ]—집행총론』, 2020.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅲ]—부동산집행(2)』, 2020.

사법연수원, 『법원실무제요 민사집행 [Ⅳ]—동산·채권 등 집행』, 2020.

서울회생법원 재판실무연구회, 『회생사건실무(상)』 제6판, 박영사, 2023.

서울회생법원 편저, 『개인파산관재인 직무편람』 제4판, 사법발전재단, 2024.

서울회생법원 편저, 『관리위원 직무편람』, 사법발전재단, 2018.

서울회생법원 편저, 『회생위원 직무편람』 제5판, 사법발전재단, 2024.

신아름, 「제580조 [개인회생재단]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 60~77면.

신아름, 「제581조 [개인회생채권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 78~96면.

신아름, 「제586조 [별제권]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 123~135면.

양창수 역, 『독일민법전—총칙·채권·물권』 2026년판, 박영사, 2026.

오민석, 「제371조 [지상권, 전세권을 목적으로 하는 저당권]」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [물권 4]』 제5판, 한국사법행정학회, 2019, 287~294면.

유철희, 「제589조 [개인회생절차개시신청서]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 162~199면.

유철희, 「제600조 [다른 절차의 중지 등]」, 이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅴ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 346~391면.

윤경 편집대표·박영호·김선형 공저, 『민사집행실무총서 부동산경매(2)』 제2판, 한국사법행정학회, 2023.

이동원 집필대표, 『주석 채무자회생법 (Ⅲ)』 제2판, 한국사법행정학회, 2025, 제415조 「주택임차인 등」 전자판 항목.

이시윤·조관행, 『민사집행법』 제9개정판, 박영사, 2025.

이이수, 『개인파산관재절차의 이론과 실무』, 법률출판사, 2026.

임정윤, 「제148조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2.

전대규, 『도산법』, 법문사, 2025.

전대규, 『채무자회생법』 제10판 제1·2권, 법문사, 2026.

정진아, 「제8조」, 『온주 주택임대차보호법』, 로앤비, 2021. 3. 2.

조재헌, 「제160조」, 『온주 민사집행법』, 로앤비, 2026. 7. 2.

지원림, 『민법강의』 제23판, 홍문사, 2026.

최준규, 『계약법과 도산법—민법의 관점에서 도산법 읽기』, 경인문화사, 2021.

최준규, 「후론 3: 주택임대차보호법」, 김용덕 편집대표, 『주석민법 [채권각칙 3]』 제5판, 한국사법행정학회, 2021, 348~492면.

Reinhard Bork 저·최준규 역, 『독일 도산법』 제9판, 박영사, 2021.

山本和彦 저·안좌진 역, 『일본 도산처리법』, 법률신문사, 2025.

2. 논문 및 평석

곽희경,「신탁된 주택을 위탁자로부터 임차한 임차인의 법적 지위—대법원 2022. 2. 17. 선고 2019다300095, 300101 판결—」,『비교사법』제31권 제1호, 2024, 123~153면.

권병철,「채무자 소유 아닌 부동산에 대한 경매절차에서 매각대금 반환의 법적 구조」,『사법』제76호, 사법발전재단, 2026, 157~194면.

권영준,「도산해지조항의 효력」,『비교사법』제25권 제2호, 2018, 749~802면.

김기홍,「면책결정의 효력과 청구이의의 소—대법원 2022. 7. 28. 선고 2017다286492 판결—」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 113~150면.

김덕중,「임차목적물의 점유와 임차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다24424, 244231 판결—」,『법학논총』제41권 제4호, 전남대학교 법학연구소, 2021, 67~95면.

김봉수,「압류되거나 양도된 차임채권도 임대차보증금에서 공제되는지에 관한 연구」,『재산법연구』제26권 제2호, 2009, 91~120면.

김상수,「은행이 신청한 경매절차와 임금채권자의 배당요구—대법원 2022. 4. 28. 선고 2020다299955 판결—」,『선진상사법률연구』통권 제101호, 법무부, 2023, 243~268면.

김성연,「구분소유권의 성립요건—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『홍익법학』제14권 제4호, 홍익대학교 법학연구소, 2013, 207~233면.

김영주,「임대차계약 당사자의 도산에 관한 민법 및 도산법의 해석」,『법학논총』제33집 제3호, 전남대학교 법학연구소, 2013. 12., 7~34면.

김영주,「임대차보증금반환채권에 설정된 질권의 효력과 질권자의 우선변제권」,『재산법연구』제36권 제4호, 2020, 231~262면.

김이경,「2020년 하반기-2021년 상반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 231~320면.

김제완,「임대주택 양도시 임차인의 지위와 임대인의 통지의무—깡통주택·전세사기로부터 주택임차인을 보호하기 위한 법제 개선방안—」,『법조』제72권 제4호(통권 제760호), 법조협회, 2023, 38~77면.

김제완,「전세권을 목적으로 한 저당권자의 우선변제권과 상계적상—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결[양수금]—」,『고려법학』제76호, 2015, 273~308면.

김제완,「주택임대차 거래의 합리화를 위한 법제 및 거래 문화 개선 방안」,『민사법학』제111호, 한국민사법학회, 2025, 175~211면.

김제완,「주택임대차보호법에 있어서 임차인의 대항력과 우선변제권의 경합문제에 관한 고찰」,『안암법학』제12호, 안암법학회, 2001, 239~278면.

김제완·손유은,「인구구조 변화 상황에서 주택정책 및 법제 개선과 부동산 관련 금융의 대응 방안」,『은행법연구』제18권 제2호, 은행법학회, 2025, 135~175면.

김제완·손유은,「한국 주택임대차법제의 개선을 둘러싼 논의에 대한 고찰—전세사기와 깡통주택 문제를 계기로 하여—」,『일감부동산법학』제30호, 건국대학교 법학연구소, 2025, 3~55면.

김치송,「매각대금이 완납된 후 배당이 이루어지기 전에 채무자에 대한 회생절차가 개시된 경우 저당권자의 법적 지위—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」,『저스티스』통권 제178호, 한국법학원, 2020, 531~560면.

김치송,「임차인에 대한 회생절차가 개시된 후 임대인이 자신의 골프장입회금반환채권과 임차인의 임차보증금반환채권의 상계를 주장할 수 있는지 여부—대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다252501 판결—」,『저스티스』통권 제171호, 한국법학원, 2019, 341~369면.

김태건·오세준,「임차보증금반환채권의 가압류와 임대인의 지위 승계에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523[추심금] 전원합의체 판결을 중심으로—」,『일감부동산법학』제22호, 건국대학교 법학연구소, 2021, 43~92면.

김판기,「주택임차인의 임차보증금 보호를 위한 법정책적 고찰」,『법과정책연구』제13집 제1호, 한국법정책학회, 2013, 265~286면.

김현선,「대항력과 우선변제권을 갖춘 임차인이 강제경매를 신청한 경우 배당요구를 하지 않아도 일반 채권자보다 우선하여 배당을 받을 수 있는지 여부—대법원 2013. 11. 14. 선고 2013다27831 판결을 중심으로—」,『홍익법학』제15권 제1호, 2014, 919~943면.

김현선,「임대차보증금반환채권의 가압류와 임차주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고, 2011다49523 전원합의체 판결을 중심으로—」,『일감법학』제28호, 건국대학교 법학연구소, 2014, 453~499면.

김형진,「개인회생절차 상 임대차보증금반환채권의 보호에 관한 연구」,『민사법의 이론과 실무』제15권 제1호, 민사법의 이론과 실무학회, 2011, 201~238면.

김형진,「개인회생절차에 있어 임차인지위에 관한 소고」,『법무사』2010년 1월호, 대한법무사협회, 2010, 40~51면.

김홍석,「임대차 계약의 투명성 제고를 위한 부동산 공시제도의 입법적 개선 방안」,『일감부동산법학』제32호, 2026. 5., 157~191면.

김효석,「임차주택의 경매와 우선변제의 대상—대지의 매각대금으로부터의 배당과 관련하여—」,『법무사』2009년 9월호, 대한법무사협회, 2009, 4~30면.

김희중,「우선변제권 있는 임대차보증금반환채권과 개인회생절차」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편,『도산판례백선』, 박영사, 2021, 330~332면.

나병진,「구분소유권 성립시기에 관한 연구—대법원 2013. 1. 17. 선고 2010다71578 전원합의체 판결을 중심으로—」,『외법논집』제37권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2013, 99~115면.

민선찬,「임차권등기명령의 개선방향에 관한 연구」,『부동산중개학회지』제7집, 2013, 153~170면.

박근웅,「소멸시효가 완성된 연체차임채권에 의한 상계와 공제—대법원 2016. 11. 25. 선고 2016다211309 판결—」,『연세법학』제36호, 연세법학회, 2020, 1~22면.

박세영·김제완,「담보신탁을 통한 임대주택 처분과 우선분양전환권: 주요 법적 쟁점과 정책과제—대법원 2024. 7. 25. 선고 2022다204333 판결을 계기로—」,『고려법학』제121호, 고려대학교 법학연구원, 2026, 103~146면.

박진수,「대법원 2023. 10. 26.자 2023그17 결정 특별해설」,『판례공보스터디 민사판례해설 Ⅴ-상』, 서울고등법원 판례공보스터디, 2024, 585~590면.

박창수,「대지의 경매와 미등기 주택 임차인의 배당—사례를 중심으로—」,『법조』 제54권 제4호, 2005, 146~179면.

서정원,「개인파산절차에서 채권자목록에 누락된 채권의 비면책채권 해당 여부—대법원 2024. 12. 12. 선고 2023다266031 판결—」,『법조』제74권 제1호, 법조협회, 2025, 545~588면.

성위석,「임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결의 검토를 중심으로—」,『법학논고』제78집, 경북대학교 법학연구원, 2022, 115~148면.

성주현,「주택임대차보증금과 보증금보호제도에 대한 소고—영국 주택임대차보증금 보호제도와 비교를 통한 시사점—」,『비교사법』제32권 제1호(통권 제108호), 한국비교사법학회, 2025, 373~396면.

성준호,「개인회생절차에서 전세보증금의 보호—미등기 전세에 있어서 전세보증금의 보호와 관련하여—」,『회생법학』제29호, 한국채무자회생법학회, 2024, 23~58면.

손유은·김제완,「다세대주택에 공동근저당권이 설정된 경우 공인중개사의 중개대상물 확인·설명의무의 범위—대상판결: 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다305087 판결—」,『법학논집』제30권 제4호, 이화여자대학교 법학연구소, 2026, 99~133면.

손흥수,「민사집행절차, 도산절차상 조세채권의 취급과 그 비교 검토」,『사법』제49호, 사법발전재단, 2019, 43~85면.

신동일,「회생절차개시결정 이후의 회생담보권에 기한 부동산 임의경매 절차에 관한 쟁점」,『사법』제62호, 사법발전재단, 2022, 183~224면.

신동현, 「임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」, 『서강법률논총』 제10권 제3호, 서강대학교 법학연구소, 2021, 183~214면.

신명숙·김제완, 「채무자회생법에 따라 면책된 채무에 대한 변제약정의 효력과 해석—미국법상 채무재승인약정(reaffirmation agreements) 규제의 시사점—」, 『외법논집』 제48권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2024, 115~140면.

양미숙·박신욱, 「민간임대주택법에 따른 보증금 반환보증에 관한 연구」, 『법과정책』 제27집 제1호, 제주대학교 법과정책연구원, 2021, 143~173면.

양형우, 「별제권 목적의 환수와 파산절차상의 상계—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제2호, 2024, 121~155면.

양형우, 「저당권의 효력이 미치는 차임채권 등에 대한 저당권 실행방법—대법원 2016. 7. 27. 선고 2015다230020 판결—」, 『토지법학』 제35권 제1호, 2019, 1~33면.

양형우, 「파산관재인이 환취권의 목적인 체비지를 양도한 경우 대체적 환취권을 행사할 수 있는 범위—대법원 2023. 6. 15. 선고 2020다277481 판결—」, 『홍익법학』 제25권 제1호, 2024, 119~152면.

양형우, 「파산절차에서 면책결정의 효력과 우선변제력 있는 주택임대차보증금반환채권—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결—」, 『홍익법학』 제27권 제2호, 2026, 125~155면.

양형우, 「회생절차가 담보권실행을 위한 경매절차에 미치는 영향—대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결—」, 『홍익법학』 제21권 제1호, 홍익대학교 법학연구소, 2020, 499~525면.

여미숙,「임대차에서의 연체차임의 공제」,『법학논총』제36집 제1호, 2019, 315~344면.

여미숙,「채권양도에서 이의를 보류하지 않은 승낙 및 상계—대법원 2019. 6. 27. 선고 2017다222962 판결—」,『법조』제70권 제5호(통권 제749호), 2021, 234~275면.

여하윤,「전세권설정자와 전세권저당권자의 이익 충돌—대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—」,『재산법연구』제36권 제1호, 2019, 85~105면.

오소정,「개인회생 및 회생절차상 임차보증금 반환채권의 법적 지위와 임차인 보호 방안에 관한 연구—상계권의 제한과 경매신청권의 도입을 중심으로—」,『회생법학』제32호, 한국채무자회생법학회, 2026, 201~232면.

원종배,「주택임차인의 점유와 임대차보증금반환채권의 소멸시효—대법원 2020. 7. 9. 선고 2016다244224, 244231 판결—」,『민사법의 이론과 실무』제25권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2022, 259~294면.

윤성진·이슬,「주택임차보증금 반환 지연 및 미반환 발생 구조 이해: 보증금 반환 재원과 우선순위를 고려하여」,『국토연구』제122권, 국토연구원, 2024, 99~117면.

이동원,「압류 및 추심명령의 목적이 된 연체차임이 임대보증금 반환시 공제되는지 여부」,『대법원판례해설』제51호, 법원도서관, 2005, 206~217면.

이연호,「주택임대차보호법상 우선변제권을 가진 선순위 임차권의 말소기준권리 인정 필요성」,『민사집행법연구』제21권, 한국민사집행법학회, 2025, 411~494면.

이영창,「주택임대차보호법상 대항력 있는 임차보증금반환채권에 대한 가압류의 효력」,『사법』제23호, 사법발전재단, 2013, 341~375면.

이의영,「도산절차에서 조세채권의 지위(下)」,『법조』제58권 제7호(통권 제634호), 법조협회, 2009, 170~207면.

이지형,「임대인 지위를 공동으로 상속한 공동임대인들의 임차보증금 반환채무—대법원 2024. 8. 1. 선고 2023다318857 판결—」,『토지법학』제40권 제2호, 한국토지법학회, 2024, 223~246면.

이창배·김제완,「신탁등기에서 신탁원부 기재사항의 제3자에 대한 효력—대상판결: 대법원 2025. 2. 13. 선고 2022다233164 판결—」,『외법논집』제50권 제2호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2026, 135~166면.

이창현,「임대차보증금반환채권의 가압류와 주택의 양도—대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 전원합의체 판결—」,『법학논집』제21권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2016, 473~501면.

이해진·최예린·김제완,「임차보증금 반환채무의 면책적 인수 여부에 관한 공인중개사의 주의의무—대상판결: 대법원 2024. 9. 12. 선고 2024다239364 판결—」,『법학논총』제42집 제1호, 한양대학교 법학연구소, 2025, 57~87면.

이혜리,「전세권저당권의 목적인 채권의 상계—대상판결: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672—」,『원광법학』제32권 제2호, 2016, 99~123면.

이호행,「경매의 공신력에 대한 재론: 대법원 2022. 8. 25. 선고 2018다205209 전원합의체 판결」,『부동산법학』제28집 제3호, 한국부동산법학회, 2024, 183~211면.

이홍민,「채권적 전세의 법적 규율」,『고려법학』제66호, 고려대학교 법학연구원, 2012, 89~131면.

장명,「신탁과 주택임대차보호법상 대항력—대법원 2019. 3. 28. 선고 2018다44879(본소), 2018다44886(반소) 판결을 중심으로—」,『법학논총』제51집, 숭실대학교 법학연구소, 2021, 373~412면.

장보은,「전세권 제도의 현황과 개정 방향」,『민사법학』제110호, 한국민사법학회, 2025, 147~175면.

장재형,「민사집행법 제267조의 해석에 관한 다툼」,『법조신문』제867호, 대한변호사협회, 2023. 1. 16.

전병서,「2019년 도산법 중요판례평석」,『인권과 정의』제489호, 2020, 194~212면.

전휴재·김유성,「2023년 민사집행법·도산법 중요판례평석」,『인권과 정의』제521호, 대한변호사협회, 2024, 250~277면.

정구태,「주택임대차보호법상 임차주택의 양도와 임대인의 제3채무자로서의 지위의 승계—대법원 전원합의체 2013. 1. 17. 선고 2011다49523 판결에 대한 비판적 검토—」,『고려법학』제74호, 고려대학교 법학연구원, 2014, 153~186면.

정민교,「개인회생절차에서 채권자인 임차인 보호의 문제」,『법조』제72권 제1호(통권 제757호), 법조협회, 2023, 546~582면.

정민희·김제완,「담보신탁재산 처분을 위한 신탁공매와 수의계약에 대한 법적 규율: 수의계약의 무효사유와 무효확인의 이익을 중심으로—대상판결: 대법원 2021. 5. 7. 선고 2021다201320 판결—」,『비교사법』제30권 제1호, 한국비교사법학회, 2023, 257~297면.

정은아,「임차목적물의 경매절차 진행 시 우선변제권을 승계한 보증금반환채권 양수인의 배당요구와 임대차의 종료—대법원 2023. 2. 2. 선고 2022다255126 판결의 평석을 겸하여—」,『재산법연구』제41권 제1호, 2024, 123~150면.

정희영·김제완, 「임대차계약에서 소멸시효가 완성된 연체차임의 상계와 공제에 관한 연구—대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다302217 판결—」, 『법학논고』 제92집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 253~286면.

조경임, 「임대차에서의 공제에 관하여」, 『법조』 제63권 제11호, 2014, 49~95면.

조인영, 「주택임대차보호법상 법정임대차관계와 임차권등기에 의한 소멸시효 중단 여부—대법원 2019. 5. 16. 선고 2017다226629 판결에 대한 비판적 관점에서—」, 『연세법학』 제39호, 연세법학회, 2022. 7., 299~329면.

조재진·권기욱, 「임차인 보호를 위한 보증금반환 위험 정보 통합공시제도 연구」, 『한국지적학회지』 제42권 제2호, 2026, 19~46면.

천병주·김제완, 「전세금반환청구권의 법적 성질과 전세권설정자에 의한 상계: 대법원 2014. 10. 27. 선고 2013다91672 판결—남효순 교수의 새로운 패러다임에 의한 물권론에 기초하여—」, 『비교사법』 제33권 제3호(통권 제114호), 한국비교사법학회, 2026, 467~507면.

최복기, 「근저당권실행 경매절차 매각대금 납입 후 회생절차 개시의 효력」, 사단법인 도산법연구회 도산판례백선 편집위원회 편, 『도산판례백선』, 박영사, 2021, 11~14면.

최우진, 「담보권실행경매절차의 매수인 지위에 관한 검토—민사집행법 제267조의 의미와 해석을 중심으로—」, 『저스티스』 통권 제174호, 한국법학원, 2019, 145~178면.

최종익·김제완, 「대항요건이 없는 채권양수인에 담보권실행 경매신청에 관한 소고—대상결정: 대법원 2024. 8. 19.자 2024마6339 결정—」, 『법학논고』 제94집, 경북대학교 법학연구원, 2026, 249~275면.

최환주,「2013년 민사집행법 중요 판례」,『인권과 정의』제440호, 대한변호사협회, 2014, 64~79면.

한상구,「물상보증인이 설정한 저당권에 기해 부동산경매절차가 개시되고 매각대금이 완납된 후 물상보증인에 대해 회생절차가 개시된 경우의 효력」,『도산법연구』제9권 제1호, 도산법연구회, 2019, 1~30면.

한승수,「임대인 지위의 공동상속과 보증금반환의무—대법원 2021. 1. 28. 선고 2015다59801 판결—」,『민사법학』제97호, 한국민사법학회, 2021. 12., 161~196면.

허승진·홍석재,「개인회생절차 종료 이후 비면책채권의 처리」,『도산법연구』제12권 제2호, 도산법연구회, 2022, 65~84면.

홍순건,「파산절차와 부동산 강제경매절차의 관계에 관한 실무적 고찰—부동산 강제경매절차에 대한 실무적 쟁점을 중심으로—」,『법조』제73권 제4호, 법조협회, 2024, 146~180면.

3. 학위논문

김범갑,「도산절차가 민사집행절차에 미치는 영향—실무상 제문제를 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2018.

모승규,「주택임대차에서 존속보장과 차임규제 법제연구」, 고려대학교 대학원 법학과 박사학위논문, 2023.

허준서,「도산절차개시와 신탁법률관계—신탁당사자의 도산을 중심으로—」, 고려대학교 법무대학원 민사절차법학과 석사학위논문, 2015.

4. 연구보고서·발표문·정책자료

금융위원회, 「전세피해 임차인의 전세대출 연장은 지금도 가능합니다」, 2023. 3. 8.

금융위원회, 「전세사기 피해자 지원을 위한 은행권 간담회 개최」, 2026. 3. 13.

김성준, 「도산절차에서의 공제의 요건과 효과—대법원 2025. 7. 18. 선고 2022다311736 판결, 대법원 2025. 12. 4. 선고 2024다228630 판결을 중심으로—」, 부산판례연구회 공개자료, 2026. 5. 12., 1~25면.

김예진·김자혜, 『경기지역 연립·다세대 주택시장의 취약성 및 시사점—경기지역은 왜 전세사고에 취약한가?』, 한국은행 경기본부, 2024. 7.

문윤상, 「전세보증금 반환보증제도 개선방안」, 『KDI FOCUS』 제125호, 한국개발연구원, 2023. 9. 12.

박진웅, 「파산절차에서 드러난 임차보증금 보호의 한계—대법원 2025. 6. 12. 선고 2022다247378 판결을 중심으로—」, 『이슈와 논점』 제2445호, 국회입법조사처, 2025. 12. 16., 1~4면.

양민호, 「2016년 하반기 도산법 관련 대법원 판례 소개」, 발표원고, 2017, 1~38면.

이강훈, 「안전한 전세를 위한 주택임대차 관련 법률 개정 과제」, 『전세 개혁 방안 모색을 위한 토론회—전세 어떻게 바꿔야 하나?』 자료집, 민변 민생경제위원회·전세개혁연구회 등 공동주최, 2024. 11. 21., 26~41면.

이경미·김명수·성유리·손은아, 『임대인에 대한 도산절차에서 임차인의 권리보호방안에 관한 연구』, 한국형사·법무정책연구원, 법원행정처 정책연구용역 최종보고서(연구보고서 2025-13), 2025.

최은영·홍정훈·김기성·이채윤 외, 『전세사기·깡통전세 피해 가구 실태조사 및 피해 회복과 예방을 위한 제도 개선 방안』, 한국도시연구소·주거권네트워크·민주사회를 위한 변호사모임, 2023.

5. 기타 자료

국세청, 「2019년 종합부동산세, 12월 16일까지 납부하세요」, 2019. 11. 29.

국회 의안정보시스템·국민참여입법센터, 의안 제2213186호·제2216282호·제2217769호 의안정보 및 진행상황, 2026. 10. 4. 확인. 국민참여입법센터 상세화면:
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2213186/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2216282/detailRP
https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2217769/detailRP

법원행정처, 『2026 사법연감』, 2026.

서울특별시, 서울부동산정보광장 「전월세가 정보—단독·다가구」, https://land.seoul.go.kr/land/rent/rentSingleHouse.do (2026. 10. 31. 수집).

서울회생법원, 『서울회생법원 실무준칙』, 제442호 「변제계획의 변경」 제2조·제443호 「변제계획의 수정처리」 제2조, 264·266면.

염태영 의원 대표발의, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2216282호, 2026. 1. 23.

주택도시보증공사, 「전세보증금반환보증약관」, 2024. 4. 26. 개정.

주택도시보증공사 전세피해지원센터, 『전세피해지원 상담 사례집』, 2024.

서울회생법원, 「실무준칙 제376호 상속재산 파산사건의 처리」, 2024. 12. 17. 개정 (2026. 10. 31. 확인).

수원회생법원,「실무준칙 제376호 상속재산 파산사건의 처리」, 2025. 3. 17. 개정 (2026. 10. 31. 확인).

최기상 의원 대표발의,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2217769호, 2026. 3. 26.

한국주택금융공사,「일반전세지킴보증 유의사항」(「전세지킴보증약관」 수록), 2025. 2. 6. 기준.

한국주택금융공사,「전세보증금 반환 청구 절차」, https://www.hf.go.kr/ko/sub02/sub02_05_07.do (2026. 10. 31. 확인).

한국주택금융공사,「특례 채무조정」, https://www.hf.go.kr/ko/sub02/sub02_07_03.do (2026. 10. 31. 확인).

한창민 의원 대표발의,「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 일부개정법률안」, 의안 제2213186호, 2025. 9. 23.

행정안전부,「7월 31일까지 재산세 꼭 납부하세요!」, 2019. 7. 15.

SGI서울보증,「전세금보장신용보험(개인용) 보험약관」, 2025. 4. 1. 개정.

Ⅱ. 외국 문헌

1. 법령

Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), § 30d.

Insolvenzordnung (InsO), §§ 49, 87, 89, 165, 166, 173.

United States Code, Title 11, §§ 361, 362(c), (d), (g), 1306, 1327.

民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号), 제31조, 제39조, 제53조, 제184조 및 제197조.

破産法(平成十六年法律第七十五号), 제42조 제2항·제65조.

2. 주석서·논문

Lawrence Ponoroff, “Rethinking Chapter 13,” Arizona Law Review, Vol. 59, 2017, pp. 1–48.

Sven-Holger Undritz, in Baumert/Beth/Thönissen, Insolvenzordnung, § 165, Rn. 4–6, Haufe 온라인 공개 주석, 2026. 9. 5. 열람, <https://www.haufe.de/id/kommentar/baumertbeththoenissen-inso-165-verwertung-unbeweglic-2-das-verfahren-der-zwangsverwertung-durch-zwangsversteigerung-und-zwangsverwaltung-HI7323560.html>.

부록: 법률 개정안

[부록 표 1] 파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가

개 정 안
제415조의3(파산재단에 속하는 임차주택의 경매신청 허가) ① 제415조 제1항 또는 제2항에 따른 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 그 권리를 적법하게 취득한 자는 임대차가 종료되고 보증금반환채권의 이행기가 도래한 경우 파산법원에 파산재단에 속하는 해당 주택과 대지의 경매신청 허가를 구할 수 있다. 제425조의 변제기 도래 의제만으로는 이 항의 요건을 충족하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 반환채권의 현재 금액과 귀속, 임대차 종료와 이행기, 우선변제권의 요건, 목적물과 선순위권리, 예상매각대금 및 비용을 소명하여야 한다. 신청인이 다른 권리자의 채권잔액·순위 또는 파산관재인의 처분계획에 관한 자료를 직접 제출하기 어려운 사유와 그 자료를 보유한 자를 밝힌 경우, 법원은 해당 주택에 관한 허가심사에 필요한 범위에서 파산관재인 또는 해당 권리자에게 그 자료의 제출을 명할 수 있다. 법원은 자료의 부족을 이유로 신청을 기각하기 전에 보완할 기회를 주어야 한다. 다른 권리자의 자료 미제출만으로 그 권리가 존재하지 아니하거나 신청요건이 충족된 것으로 보아서는 아니 된다. 법원은 채무자·파산관재인·선순위권리자·다른 임차인 및 결정으로 직접 영향을 받는 자에게 신청자료를 송달하고 2주 이상의 의견제출기간을 주어야 한다. 자료를 보완한 경우 법원은 판단의 기초가 되는 추가자료에 관하여 관계인에게 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 법원은 최초 의견제출기간이 끝난 날부터 7일 이내에 허가 여부를 결정하여야 한다. 추가자료의 제출이나 그에 대한 의견청취만으로 결정기간을 새로 기산하지 아니한다. 필요한 자료보완이나 이해관계인의 심문을 그 기간 안에 마치기 어려운 경우에는 그 이유와 결정예정일을 고지하고 한 차례에 한하여 7일의 범위에서 결정기간을 연장할 수 있다. ③ 법원은 파산관재인의 처분이나 기존 경매로 합리적인 기간 안에 신청인의 우선변제권을 실현하기

어렵고, 비용과 선순위권리를 공제한 뒤 신청인에게 배당될 금액이 있을 것으로 인정되면 신청을 허가한다. 파산관재인이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있는 처분을 구체적으로 진행하고 있음을 그 재원·금액·완료기한과 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료로 소명하면 법원은 주요 이행기한을 정하여 한 차례 결정을 유예할 수 있다. 파산관재인이 제시한 처분계획의 이행이 불가능해지거나 정한 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 유예기한이 끝나기 전이라도 지체 없이 허가 여부를 결정하여야 한다. 유예기한까지 처분이 이행되지 않은 때에도 같다.

④ 권리에 다툼이 있는 경우 법원은 제출자료로 소명된 범위에서 신청요건을 심사한다. 다툼 없는 부분만으로 요건이 충족되면 그 범위에서 허가할 수 있다. 결정은 반환채권액이나 우선순위를 확정하지 아니한다.

⑤ 결정에는 목적물, 신청인, 청구금액의 한도, 허가 또는 기각의 이유, 기존 처분과의 조정방법을 적어야 한다. 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 허가결정이 확정되면 제415조의4에 따라 경매를 신청할 수 있다.

⑥ 법원은 신청 중 목적물 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

[부록 표 2] 임차주택의 경매와 배당

개 정 안
제415조의4(임차주택의 경매와 배당) ① 제415조의3의 허가결정이 확정된 자는 그 결정정본과 확정사실을 증명하는 서류를 제출하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 주택이 법원의 허가를 받은 권리포기로 파산재단에서 이탈하거나 파산폐지결정이 확정되거나 파산종결결정이 있은 뒤에는, 해당 주택에 관하여 우선변제권이 존속하는 임차인 또는 적법한 권리취득자가 임대차 종료와 실제 이행기 도래를 증명하여 직접 신청할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 제1항의 신청에는 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건을 증명하는 서류, 현재 채권액·기지급액 및 권리취득범위에 관한 자료를 제출하여야 한다. 이 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 제348조·제424조 및 제557조에도 불구하고 이 조가 정한 특정재산의 경매를 할 수 있다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자 및 이해관계인에게 송달하고, 파산절차가 계속 중이면 파산법원과 파산관재인에게 통지하여야 한다. 같은 목적물에 적법한 경매가 진행 중이면 「민사집행법」의 중복경매에 관한 규정에 따른다. 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ④ 제1항 후단의 경매에서 채무자가 경매보다 불리하지 않은 매각·지급방법을 이유로 중지를 구하려면 통지를 받은 날부터 2주 이내에 재원, 지급액과 완료기한을 소명하여야 한다. 집행법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접 영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 지급재원의 확보, 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용을 함께 심사하여 그 방법이 경매보다 신청인에게 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있으면 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 경매를 중지할 수 있다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하고 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. ⑤ 제13조 제3항에도 불구하고 중지신청이나 그 결정에 대한 즉시항고만으로 집행은 정지되지 아니

한다. 집행법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각절차가 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여야 한다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적고, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다.

⑥ 권리의 존부나 범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행경매에 관한 규정에 따른다. 같은 법 제267조를 준용할 때에는 경매개시결정 당시 유효하게 존재한 우선변제권이 그 후 소멸한 경우에 한하여 매수인의 부동산 취득에 영향을 미치지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 기존 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속할 수 있으며, 이 조는 제3자에게 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다.

⑦ 매각대금은 집행비용을 공제하고 법정 순위에 따라 배당한다. 신청인은 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받고, 채권을 양수하거나 대위한 자는 원임차인의 목적물·순위 및 적법하게 취득한 금액의 범위를 넘을 수 없다. 예상배당액은 실제 배당액을 확정하지 아니한다.

⑧ 실제 지급액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 해당 반환채권의 잔액에 반영한다. 배당표에 기재되거나 지급이 유보되었다는 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 처리하여서는 아니 된다. 보증기관의 지급에 따른 채권이전과 임대인의 채무변제를 중복하여 계산하여서는 아니 된다. 파산재단에 속하는 목적물의 법정 배당 후 잉여는 파산관재인에게 교부하고, 재단에 속하지 않는 목적물의 잉여는 권리관계에 따라 정한다.

⑨ 이 조는 보증금반환채권에 관하여 신청인에게 채무자의 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 부여하지 아니하며, 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 및 집행권원의 효력에 영향을 미치지 아니한다.

[부록 표 3] 우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권

개 정 안
제141조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 회생담보권) ① 「주택임대차보호법」에 따라 임차보증금반환채권에 관하여 인정되는 우선변제권은 제141조 제1항의 우선특권에 포함되는 것으로 본다. 그 우선변제권으로 담보되는 범위의 반환채권은 회생담보권으로 하고, 그 범위를 초과하는 부분은 제141조 제4항에 따라 회생채권으로 한다. ② 동일한 주택과 대지에 둘 이상의 임차인 또는 그 밖의 선순위권리자가 있는 경우 회생담보권액을 산정할 때에는 동일한 목적물 가액을 중복하여 산입하여서는 아니 된다. 목적물의 평가액에서 예상환가비용을 공제하고, 선순위채권액과 각 권리자의 법정 순위를 반영하여 배분될 수 있는 금액을 산정한다. ③ 관리인은 목적물, 평가액, 예상환가비용, 각 임차인의 대항요건과 확정일자, 선순위권리와 순위, 임차인별 예상 회생담보권액과 회생채권 부족액 및 권리승계관계를 기재한 권리자별 예상배분액 명세서를 작성하여 제147조에 따른 목록 제출기간 안에 법원에 제출하고 해당 임차인과 적법한 권리취득자에게 통지하여야 한다. 실제 처분·배분 또는 권리변동으로 그 내용이 달라진 경우에는 이를 갱신하여야 한다.

[부록 표 4] 우선변제권 있는 임차주택의 처분

개 정 안
제61조의2(우선변제권 있는 임차주택의 처분) ① 관리인이 제141조의2에 따른 우선변제권의 목적이 되는 주택 또는 그 대지를 처분하려는 경우에는 법원의 허가를 받아야 한다. 허가 없이 한 행위의 효력에는 제61조 제3항을 적용한다. ② 관리인은 허가신청과 함께 목적물의 평가액과 예정 처분가격의 산정근거, 제141조의2에 따른 권리자별 예상배분액과 처분비용, 각 임차인의 현재 보증금잔액과 우선순위 및 예상 부족액을 제출하여야 한다. 처분 후 임대인지위·보증금반환채무·사용수익관계의 존속 또는 변경을 주장하는 경우에는 그 법적 근거를 함께 밝혀야 하며, 임차권의 소멸·인도·등기말소가 예정된다면 이를 발생시키는 별도의 법률상 근거와 지급·인도·말소의 예정순서도 제출하여야 한다. ③ 반환채권이 양도되거나 대위된 경우 관리인은 현재 권리자와 그 취득범위를 함께 밝혀야 한다. 법원은 이러한 자료를 해당 임차인, 적법한 권리취득자, 채무자, 선순위권리자 및 처분으로 직접 영향을 받는 자에게 송달하고 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. ④ 법원은 예정 처분가격이 객관적으로 합리적인지, 법정 순위에 따른 예상배분이 적절한지, 동일한 목적물 가치가 여러 권리자에게 중복하여 배정되지 않았는지 및 처분조건이 회생계획과 양립하는지를 심사한다. ⑤ 처분허가는 그 자체로 임대인지위의 승계·불승계, 임차권의 소멸 또는 보증금반환채무의 소멸을 발생시키지 아니한다. 반환채권의 금액과 변제기는 제252조에 따른 회생계획의 권리변경을 반영하여 정한다. 임대인지위의 승계 여부, 사용·수익관계의 종료와 임차권등기의 말소는 각각 적용되는 실체법의 요건에 따른다. 반환채권이 변경되었다는 사유만으로 나머지 효과가 발생하는 것으로 보아서는 아니 된다. ⑥ 별도의 법적 근거에 따라 임차인의 권리소멸과 인도 또는 등기말소가 예정되고 임차인에게 지급할 금액이 있는 경우 법원은 그 지급 또는 공탁과 인도·말소의 이행시기를 서로 연결하여 정할 수 있다.

⑦ 실제 처분대금과 배분액이 확정되면 관리인은 제141조의2의 예상배분액 명세서를 수정하여 실제 처분대금, 법정 순위와 회생계획에 따른 배분액, 기수령액 및 권리승계인의 수령액을 법원과 권리자에게 보고한다. 예상액과 실제 금액의 차이는 확정된 회생담보권액과 회생채권액 및 인가된 회생계획의 권리내용에 따라 정산한다. 회생절차가 종결되기 전에 부득이한 사유로 회생계획의 권리내용을 변경할 필요가 생긴 때에는 제282조의 절차에 따른다.

⑧ 허가 또는 기각결정에는 이유를 적어야 하며, 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 이해관계인은 즉시항고할 수 있다. 제13조 제3항에도 불구하고 허가결정에 대한 즉시항고만으로 처분은 정지되지 아니한다. 법원은 권리침해를 방지할 필요가 있는 경우 신청에 따라 소유권이전 또는 대금지급의 전부나 일부를 일시 정지할 수 있으며, 이러한 정지신청만으로 처분이 정지되지는 아니한다. 관리인은 예정된 소유권이전과 지급일을 미리 통지하여 관계인이 그 전에 의견을 제출하고 일시정지를 신청할 기회를 보장하여야 한다. 법원은 정지신청을 받은 때에는 소유권이전 또는 지급 전에 잠정조치 여부를 결정하여야 한다.

[부록 표 5] 인가 후 경매신청과 기존 배당절차의 존속

개 정 안
제600조의2(우선변제권 있는 주택임차인의 경매신청) ① 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권을 가진 주택임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차가 종료되고 반환채권의 실제 이행기가 도래한 경우 변제계획 인가 후 해당 주택과 대지의 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 제582조 및 제600조 제1항에도 불구하고 이 조에 따른 경매를 신청할 수 있으며, 계획 밖의 만족은 제617조의3 제2항이 정한 우선변제 범위로 한정한다. 제581조 제2항에 따른 변제기 의제만으로는 신청할 수 없고, 목적물 인도 또는 그 제공은 신청요건으로 하지 아니한다. ② 신청인은 임대차계약서, 대항요건과 확정일자 또는 소액보증금의 우선변제요건, 종료와 이행기, 현재 채권액·기지급액 및 양도·대위에 따른 취득범위를 증명하는 서류와 인가된 변제계획을 제출하여야 한다. 경매에는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사집행법」 제264조 이하를 준용하고 위 권리증명 서류를 같은 조 제1항의 서류로 본다. 집행권원의 유무에 따라 서로 다른 배당범위를 적용하지 아니한다. ③ 집행법원은 경매개시결정과 신청자료를 채무자와 이해관계인에게 송달하고 개인회생법원과 회생위원에게 통지하여야 한다. 이미 적법한 경매가 진행 중이면 중복경매에 관한 규정에 따른다. 인가 전부터 중지된 절차의 속행·취소에는 제600조 제3항을 적용하고, 변제계획 인가에 따른 기존 강제집행의 효력은 제615조 제3항부터 제5항까지에 따른다. 담보권 실행경매의 제한기간과 그 종료는 제600조 제2항에 따른다. ④ 채무자는 제3항의 통지를 받은 날부터 2주 이내에 개인회생법원에 경매의 일시 중지를 신청할 수 있다. 개인회생법원은 경매신청인과 중지결정으로 직접 영향을 받는 이해관계인에게 의견을 제출할 기회를 주고, 재원·금액·완료기한과 계약조건 및 이행 실패 시 추가되는 기간·비용에 관한 자료를 함께 심사하여 기존 매각 또는 지급방법이 신청인에게 경매보다 불리하지 않고 실제 이행 가능성이 있다고 인정한 경우에 한하여 소명된 지급기한의 범위에서 한 차례 기간을 정하여 중지할 수 있다. 추상적인

매각의사나 재임대 예상만으로는 중지할 수 없다.

⑤ 중지신청만으로 경매는 정지되지 아니한다. 개인회생법원은 신청을 받은 날부터 7일 이내 또는 그 전에 매각이 진행될 예정이면 그 진행 전에 잠정적인 중지 여부를 결정하여 집행법원에 통지하여야 한다. 중지의 원인이 된 지급계획의 이행이 불가능해지거나 주요 이행기한을 지키지 않은 때에는 개인회생법원이 신청인의 신청에 따라 또는 직권으로 중지를 취소하여 집행법원에 통지하고, 집행법원은 경매를 속행한다. 정한 기간까지 지급이 이루어지지 않은 때에도 같다. 중지결정, 중지신청을 기각하는 결정 및 중지결정을 취소하는 결정에는 이유를 적어야 하며, 그 결정으로 직접적인 권리상 불이익을 받는 자는 즉시항고할 수 있다. 이들 결정에 대한 즉시항고에는 제13조 제3항을 적용하지 아니한다.

⑥ 권리의 존부·범위에 관한 이의와 집행정지는 「민사집행법」의 담보권 실행경매에 관한 규정에 따른다. 매수인의 부동산 취득에 관하여는 제415조의4 제6항 제2문을 준용한다. 경매의 개시는 반환채권액과 우선순위를 확정하지 아니하고, 실제 배당과 잔존채권은 제617조의3에 따라 처리한다.

⑦ 개인회생절차폐지결정이 확정되면 제603조 제4항에 따른 집행권원이나 이미 보유한 집행권원에 의한 집행을 별도로 할 수 있으며, 폐지 전에 이 조에 따라 적법하게 개시된 경매는 계속한다. 면책이 확정되면 이 조에 따른 경매는 제625조의2에 따라 계속하고, 면책 후의 계획변경은 하지 아니한다. 소유권이 이전된 경우에는 우선변제권과 경매개시결정의 효력이 미치는 범위에서만 절차를 계속한다.

⑧ 집행법원은 제1항의 신청 후 경매개시결정 전에 목적물의 처분으로 권리행사가 곤란해질 우려가 있으면 이해관계인의 신청으로 필요한 보전처분을 할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다.

제615조(변제계획인가의 효력)

④ 제3항에도 불구하고, 변제계획인가결정 전에 매각 당시 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권이 인정되던 주택과 대지에 관하여 적법하게 진행된 경매에서 매각대금 전액이 납부되고 그 대금의 전부 또는 일부가 집행법원에 남아 있는 경우에는, 인가결정 전까지 경매절차

가 취소되거나 실효되지 아니한 때에 한하여 해당 대금의 배당·공탁·지급유보 및 그 정산에 필요한 범위에서 경매절차의 효력이 유지된다. 집행법원은 제5항에 따라 존속하는 사건과 범위가 기재된 인가결정 정본 또는 존속범위 확인결정 정본을 송부받으면 그 범위에서 제600조 제1항에 따라 중지된 절차를 속행한다. 그 밖의 별도 집행정지사유가 있는 경우에는 그 효력에 따른다.

⑤ 법원은 제4항의 적용이 예상되는 경우 인가 전에 집행법원으로부터 매각대금의 납부·보관과 배당관계에 관한 자료를 송부받고 채무자, 해당 임차인, 담보권자, 배당에 참가한 채권자 및 그 밖에 직접 영향을 받는 자에게 예상 지급액·비용·잔여대금의 처리와 변제계획에 미치는 영향에 관하여 기간을 정하여 의견을 제출할 기회를 주어야 한다. 인가결정에는 존속하는 경매사건과 배당절차의 범위를 적고 그 정본을 지체 없이 집행법원에 송부한다. 이러한 기재가 누락되어도 제4항에 따른 존속효력은 유지되며, 법원은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 관계인의 의견을 들어 존속범위를 확인하는 결정을 하고 그 정본을 집행법원에 송부한다. 배당참가자격과 법정 순위는 종전 규정에 따르며, 계획 밖의 지급과 변제계획의 정산에는 제617조의3을 적용한다. 제4항 및 이 항은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 6] 매각·배당의 정산과 변제계획의 조정

개 정 안
제617조의3(임차주택의 매각·배당에 따른 정산과 변제계획의 조정) ① 제600조의2에 따른 경매, 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차, 다른 권리자가 적법하게 개시한 경매 또는 변제계획에 따른 처분에서 주택임차인이나 그 권리를 적법하게 취득한 자에 대한 제586조에 따른 배당·지급 및 그 결과의 정산에 이 조를 적용한다. ② 제600조의2에 따른 경매와 제615조 제4항에 따라 존속하는 배당절차에서 배당에 참가할 수 있는 채권자의 범위와 우선순위는 「민사집행법」 및 그 밖의 법률에 따라 정한다. 주택임차인 또는 그 우선변제권을 적법하게 취득한 자는 제582조에도 불구하고 제586조에 따라 우선변제권이 미치는 범위에서만 계획 밖의 변제를 받으며, 다른 권리자에게 계획 밖의 변제를 허용하는 법률의 효력은 유지된다.

절차 계속 중 변제계획의 대상이 되는 일반 부족액과 다른 개인회생채권은 그 계획에 따라 변제한다.

③ 실제로 지급된 금액과 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영한다. 배당이의로 지급이 유보되거나 배당금이 공탁된 때에는 그 사유와 출급권자를 확인하며, 배당표의 기재나 보관 사실만으로 채권이 소멸한 것으로 보지 아니한다. 보증기관의 보증이행에 따른 채권이전 자체를 임대인의 반환채무 변제로 중복하여 계산하여서는 아니 된다.

④ 경매 후에도 인적 반환채권이 남으면 그 잔존액과 변제계획에 이미 반영된 개인회생채권액, 유보액 및 기지급 계획변제액을 대조한다. 실제 우선배당액이 당초 예상과 다르다는 사실만으로 인가된 변제계획이 당연히 변경되는 것은 아니다.

⑤ 법정 배당과 적법한 공탁·지급유보를 처리한 뒤 남는 잉여는 채무자에게 귀속하되, 잉여에 관한 압류 등 유효한 처분은 그 효력에 따른다. 그 가치가 변제계획의 청산가치나 변제재원에 반영되어 있었고 그 귀속으로 계획의 수행이나 다른 채권자의 변제관계에 중대한 변경이 발생하는 경우에는 제619조에 따른 계획변경 필요성을 심사한다.

⑥ 집행법원은 배당표와 지급결과를 개인회생법원과 회생위원에게 송부한다. 채무자는 실제 우선배당액, 채권잔액, 기지급 계획변제액, 유보액, 잉여 및 권리취득자별 수령액을 반영한 정산내역을 제출한다. 회생위원은 이를 확인하여 관계인에게 통지한다.

⑦ 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 계획의 채권액·변제율·지급방법·유보액 또는 청산가치를 변경할 필요가 있는 경우에는 제619조의 절차를 거친다. 계획에 정한 채권확정과 정산만으로 처리할 수 있는 때에는 그 규정에 따른다. 변제 완료 후에는 제619조에 따른 변경을 하지 아니하고, 기지급액의 공제와 남아 있는 권리의 행사범위를 확정한다.

⑧ 이 조에 따른 정산만으로 이미 인정되는 비면책 인적 책임의 범위를 변경하지 아니한다. 이 조에 따른 경매·배당은 배당 후 남는 일반 부족액을 새로 비면책채권으로 변경하거나 신청인에게 다른 재산에 대한 새로운 인적 청구권을 발생시키지 아니한다. 이 조는 제615조 제3항에 따라 이미 효력을 잃은 경매나 배당절차를 회복시키는 근거가 되지 아니한다.

[부록 표 7] 변제계획의 기재사항

현 행	개 정 안
제611조(변제계획의 내용) ① 변제계획에는 다음 각호의 사항을 정하여야 한다. 1. 채무변제에 제공되는 재산 및 소득에 관한 사항 2. 개인회생재단채권 및 일반의 우선권 있는 개인회생채권의 전액의 변제에 관한 사항 3. 개인회생채권자목록에 기재된 개인회생채권의 전부 또는 일부의 변제에 관한 사항 〈 신설 〉	제611조(변제계획의 내용) ①_____ _____ 1. _____ ____ 2. _____ _____ 3. _____ _____ 4. 제586조에 따라 준용되는 제415조 제1항 또는 제2항의 우선변제권 있는 임차보증금반환채권에 관하여 다음 각 목의 사항 가. 우선변제권의 목적물과 변제계획 작성 당시의 예상 우선변제액 나. 목적물의 예정된 매각 또는 지급방법과 주요 이행기한 다. 일반 변제와의 중복지급을 방지하기 위한 유보·정산방법 라. 실제 배당 후 잔존채권의 정산 및 필요한 경우 제619조에 따른 계획변경의 처리방법

[부록 표 8] 면책 후 우선변제권의 행사

개 정 안
제625조의2(면책 후 주택임차인의 우선변제권 행사) ① 면책결정이 확정된 뒤에도 종전 법에 따라 우선변제권이 존속하는 주택과 대지에 관하여 임차인 또는 적법한 권리취득자는 임대차 종료와 반환채권의 실제 이행기 도래를 증명하여 집행법원에 경매를 신청할 수 있다. 면책 전에 제600조의2에 따라 개시한 경매도 계속할 수 있다. 금융기관등의 임대차 해지에는 「주택임대차보호법」 제3조의2 제9항을 적용한다. ② 신청서류와 경매절차에 관하여는 제415조의4 제2항(제348조·제424조 및 제557조에 관한 부분은 제외한다)·제3항(파산법원과 파산관재인에 대한 통지는 제외한다) 및 제6항을, 일시 중지에 관하여는 같은 조 제4항 및 제5항을 준용한다. 이 경우 같은 조 제4항의 「제1항 후단의 경매」는 이 조 제1항의 경매로 본다. 종료된 개인회생절차를 다시 개시하거나 변제계획을 변경하지 아니한다. 목적물 인도 또는 그 제공은 경매신청요건으로 하지 아니한다. ③ 신청인은 법정 순위에 따라 실제 우선변제권이 미치는 범위에서 배당받는다. 양수인이나 대위자는 원임차인의 목적물·순위와 적법하게 취득한 채권액을 초과하여 배당받을 수 없다. ④ 실제 지급액과 적법한 공탁 등으로 법률상 채무소멸의 효력이 발생한 금액은 그 범위에서 반환채권잔액에 반영하고, 원임차인과 권리승계인의 수령액을 대조하여 동일한 채권에 대한 중복변제를 방지한다. ⑤ 이 조는 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권 또는 집행권원의 효력을 제한하지 아니한다. 우선변제권이 소멸하였거나 그 권리가 미치지 않는 제3자의 재산에는 이 조에 따라 새 부담을 부과할 수 없다.

[부록 표 9] 적용례와 경과조치

개 정 안
부칙 제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다. 제2조(파산절차에 관한 적용례) ① 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 경매신청의 허가를 구하거나 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. ② 제1항은 이 법 시행 전에 파산선고를 받았거나 파산절차가 폐지·종결된 경우 및 면책결정이 확정된 경우에도 적용한다. 다만, 이 법 시행 당시 종전 법에 따라 해당 주택과 대지에 관한 우선변제권이 존속하는 경우에 한한다. ③ 이 법 시행 전에 적법하게 이루어진 경매·처분·배당 또는 확정된 면책의 효력은 제415조의3 및 제415조의4의 개정규정으로 변경되지 아니한다. 제3조(회생절차에 관한 적용례) ① 제141조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 확정된 회생담보권액과 인가된 회생계획에 따른 권리변경의 효력에는 영향을 미치지 아니한다. ② 제61조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 관리인이 새로 처분허가를 신청하는 경우부터 적용한다. 이 경우에도 이 법 시행 전에 이루어진 처분허가와 인가된 회생계획의 효력은 유지한다. 제4조(개인회생절차에 관한 적용례) ① 제600조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 변제계획이 인가된 사건뿐 아니라 시행 당시 변제계획이 인가되어 절차가 계속 중인 사건에서 이 법 시행 후 새로 경매를 신청하는 경우에도 적용한다. ② 제617조의3 중 배당·지급에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 새로 배당표를 작성하거나 지급액을 정하는 경우부터 적용하고, 정산에 관한 개정규정은 이 법 시행 후 실제로 지급하는 경우부터 적용한다. 다만, 이 법 시행 전에 확정된 배당이나 적법하게 완료된 계획변제의 효력을 변경하거나 이미 확정된 면책의 효력을 변경하는 근거가 되지 아니한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획의 내용은 이 개정규정의 시행만으로 변경되지 아니하며, 변제계획에 따른 변제가 완료되기 전에 그 내용을 변경할

필요가 있는 경우에는 제619조에 따른다.

③ 제611조 제1항 제4호의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제출하거나 인가 전에 수정하는 변제계획안부터 적용한다. 이 법 시행 전에 인가된 변제계획에 대해서는 이 항만을 이유로 변경을 요구하지 아니한다.

④ 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 경매를 신청하는 경우부터 적용한다. 면책결정이 이 법 시행 전에 확정된 경우에도 시행 당시 종전 법과 판례에 따라 우선변제권이 존속한다면 같다.

⑤ 제615조 제4항 및 제5항의 개정규정은 이 법 시행 후 개인회생절차개시의 신청이 있는 사건부터 적용한다. 이 법 시행 전에 신청한 개인회생사건과 그 사건에 관련된 기존 강제집행의 효력은 종전 법에 따른다. 이 개정규정은 이미 실효된 경매·배당절차나 압류의 효력을 회복시키지 아니한다.

제5조(종전 권리와 제3자의 보호) ① 제415조의3·제415조의4·제600조의2 및 제625조의2의 개정규정은 이 법 시행 전에 소멸한 우선변제권을 부활시키거나 면책으로 면제된 인적 책임을 다시 부담시키는 근거가 되지 아니한다.

② 이 법 시행 전에 이미 확정된 배당 또는 적법하게 완성된 소유권 취득 등 제3자의 권리에는 종전 법에 없던 부담을 새로 발생시키지 아니한다.

③ 종전 법과 판례에 따라 존속하는 비면책 인적 채권이나 집행권원의 효력은 이 법의 시행으로 제한되지 아니한다.